

SUMÁRIO

DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL PLENO, DECISÕES SINGULARES, EDITAIS DE CITAÇÃO, AUDIÊNCIA E OFÍCIO, TERMOS DE ALERTA E OUTROS

Administração Pública Estadual

>>Poder Executivo	Pág. 1
>>Poder Legislativo	Pág. 31
>>Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de Economia Mista, Consórcios e Fundos	Pág. 32
Administração Pública Municipal	Pág. 94

ATOS DA PRESIDÊNCIA

>>Decisões	Pág. 108
>>Portarias	Pág. 111

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

>>Pautas	Pág. 111
----------	----------



Cons. WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

Cons. EDILSON DE SOUSA SILVA

VICE-PRESIDENTE

Cons. PAULO CURI NETO

CORREGEDOR

Cons. JAILSON VIANA DE ALMEIDA

PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA

Cons. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA

Cons. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

OUIDOR

Cons. JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

PRESIDENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS

OMAR PIRES DIAS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

MIGUIDÔNIO INÁCIO LOIOLA NETO

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA

CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

YVONETE FONTINELLE DE MELO

OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS

SUBPROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ERNESTO TAVARES VICTORIA

SUBPROCURADOR AUXILIAR DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

WILLIAN AFONSO PESSOA

COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares, Editais de Citação, Audiência e Ofício, Termos de Alerta e Outros

Administração Pública Estadual

Poder Executivo

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00058/26

PROCESSO: 00754/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Reforma

ASSUNTO: Reforma

JURISDICIONADO: Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO

INTERESSADA: Franciêl Trindade de Aguiar - CPF n. ***.171.442.-**

RESPONSÁVEIS: Régis Wellington Braguin Silverio - Comandante-Geral da PMRO à época - CPF n. ***. 252.992.-**, Glauber Ilton de Sousa Souto - Comandante-Geral da PMRO em exercício - CPF n. ***.228.542.-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE PESSOAL. ATO SUJEITO A REGISTRO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIO. LEGALIDADE. ARQUIVAMENTO.

1. Reforma da Policial Militar, com fundamento no parágrafo primeiro do art. 42, da Constituição Federal CF/88, art. 24-F do Decreto-Lei n. 667/69, art. 26 da Lei n. 13954/2019, Decreto Estadual n. 24647/2020 c/c inciso II do art. 89, inciso II e III do art. 96, inciso IV do art. 99, art. 100, art. 101, caput e § 1º e § 2º, inciso VII, todos do Decreto-Lei n. 09-A, de 09 de março de 1982, e tendo em vista, ainda, o artigo 38 da Lei n. 5.245, de 07 de janeiro de 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Reforma do Policial Militar Franciêl Trindade de Aguiar, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Reforma n. 0056021560/2024/PM-CP6, de 14.1.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 10 de 15.1.2025, referente ao Policial Militar Franciêl Trindade de Aguiar, CPF n. ***.171.442.-**, no posto de 2º Sargento QPPM, RE 100057211, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia, com proventos integrais ao tempo de serviço e paridade, fundamentado no §1º do artigo 42 da Constituição Federal da República de 1988, combinado com art. 9º, II do art. 10, c/c inciso I do art. 13, da Lei n. 5245/2022, art. 39 da Lei Estadual n. 5.245/2022, § 2º do artigo 27 da Lei n. 1.063, de 2002, artigo 29 da Lei n. 5.245, de 2022, caput, inciso II e parágrafo único do artigo 89, em combinação com o parágrafo único do artigo 91, ambos do Decreto Lei n. 09-A, de 1982, § 4º do artigo 24 da Constituição Estadual e do artigo 9º da Lei n. 5.245, de 2022;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Cel PM Glauber Ilton de Sousa Souto - Comandante-Geral da PMRO, CPF n. ***.228.542.-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tcero.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00010/26

PROCESSO: 03197/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Reserva Remunerada

ASSUNTO: Reserva Remunerada

JURISDICIONADO: Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO

INTERESSADA: Leda Cláudia Penha Arcos - CPF n. ***.586.902-**

RESPONSÁVEIS: CEL QOPM Régis Wellington Braguin Silvério - Comandante-Geral da PMRO à época - CPF n. ***.252.992-**, CEL QOPM Glauber Ilton de Sousa Souto – Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia - CPF n. ***.228.542-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE PESSOAL. RESERVA REMUNERADA DE POLICIAL MILITAR. PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIOS. LEGALIDADE E REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato que concede a transferência para a Reserva Remunerada de Policial Militar, seja de ofício ou a requerimento, de servidor militar que esteja encaixado em qualquer das situações previstas no artigo 93 do Decreto-Lei n. 9-A, de 1982.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Reserva Remunerada, a pedido da servidora militar Leda Cláudia Penha Arcos, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Reserva Remunerada n. 2/2025/PM-CP6, de 29.4.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 81, de 30.4.2025, a pedido da servidora militar Leda Cláudia Penha Arcos, CPF n. ***.586.902-**, no posto de 1º SGT QPPM, RE 1000640062, do quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia - PMRO, com fundamento no termos do §1º do artigo 42, da Constituição Federal da República de 1988, art. 24-F do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, artigo 26 da Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, Decreto Estadual n. 24.647, de 2 de janeiro de 2020, artigo 38 da Lei n. 5.245, de 7 de janeiro de 2022, combinado com a alínea "h", do inciso IV, do artigo 50, com o inciso I do artigo 92, todos do Decreto-Lei 09-A, de 9 de março de 1982 e artigo 91, "caput" e parágrafo único da Lei Complementar n. 432, de 3 de março de 2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b" da Constituição Estadual e artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96 e artigo 56 do Regimento Interno - TCE-RO;

III – Dar conhecimento, no termos da lei, ao gestor da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, no termos da lei, o Senhor Glauber Ilton de Sousa Souto - Comandante-Geral da PMRO, CPF n. ***.228.542-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, no termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)

Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO CURI NETO**PROCESSO:** 01911/25**CATEGORIA:** Fiscalização de Atose Contratos**JURISDICIONADO:** Secretaria de Estado da Educação**ASSUNTO:** Análise do Edital do Pregão Eletrônico n. 90070/2025/SUPEL/RO - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente (equipamento de climatização) com instalação (processo SEI estadual n. 0029.021.104/2024-15).**RESPONSÁVEL:** Albaniza Batista de Oliveira, CPF n. ***.677.404-**, Secretária de Estado da Educação**RELATOR:** Conselheiro Paulo Curi Neto**Decisão Monocrática n. 0078/2026-GPCPN**

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. MOTIVADO.

1. Trata-se de fiscalização instaurada para análise do Edital do Pregão Eletrônico n. 90070/2025/SUPEL/RO, que tem por objeto o registro de preços visando uma futura e eventual aquisição e instalação de equipamentos de climatização, para atender à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).

2. Esta relatoria, por meio da DM 0223/2025-GPCPN (ID 1831836), entre outros comandos, decidiu:

I – Sobrestar os presentes autos na Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ);

II – Ordenar à Secretaria Geral de Controle Externo que acompanhe o processo SEI estadual n. 0029.021104/2024-15 e, constatada qualquer situação relevante – como por exemplo, a continuação do certame, a republicação do edital ou o seu cancelamento –, solicite o feito à SPJ para prosseguir com a instrução;

III – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a SGCE, após retomar a instrução, apresente o relatório técnico".

3. O Departamento da 2ª Câmara, em observância "ao item 1 do Despacho n. 1007377/2026/SGCE (ID 1898534), encaminhou os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) para "prosseguimento à instrução processual".

4. Ocorre que a SGCE, por meio dos Despachos sob ID 1916812 e ID 1916928, alega a "necessidade de readequação do cronograma inicialmente estabelecido para a conclusão da instrução técnica, nos termos do item III da Decisão Monocrática n. 0223/2025 - GPCPN, que fixou o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de relatório técnico após a retomada da instrução", aduzindo os seguintes motivos:

"a) a complexidade do objeto fiscalizado, que envolve a análise de edital de elevada materialidade (estimado em mais de R\$ 150 milhões), bem como a necessidade de exame minucioso das alterações promovidas nas peças de planejamento, especialmente após a suspensão do certame e as impugnações apresentadas;

b) o considerável volume documental constante do Processo SEI n. 0029.021104/2024 - 15, cuja análise demanda tratamento técnico aprofundado e criterioso, a fim de assegurar a consistência das conclusões;

c) a superveniência de intercorrência relevante na força de trabalho da unidade, consistente no afastamento, por licença médica, da servidora responsável pela elaboração do relatório técnico, em fase já avançada de confecção, pelo período de aproximadamente 2 (duas) semanas, circunstância ocorrida de forma imprevista;

d) a necessidade de observância do prazo fixado por este Relator para a conclusão da instrução, sem que a dilação pretendida represente risco à duração razoável do processo ou implique qualquer comprometimento sob a ótica prescricional, tendo em vista que os fatos apurados são recentes e a instrução permanece em regular desenvolvimento".

5. Em face disso, a SGCE pleiteia "a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, a contar do deferimento do presente pleito, como medida de prudência administrativa, zelo técnico e cautela procedimental, a fim de possibilitar a conclusão do relatório em bases consistentes tecnicamente fundamentadas e juridicamente seguras, em consonância com os padrões de qualidade do controle externo".

6. Acrescente-se que, após contato mantido com a SGCE, foi nos informado que, "considerando a DM 0223/2025-GPCPN e o retorno do processo à SGCE, o prazo venceu" no dia 12/03/2026.

7. Pois bem. Verifica-se que o marco inicial do prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido na DM, iniciou em 10/02/2026, quando o processo retornou à SGCE para instrução, encerrando-se em 12/03/2026. Por outro lado, o pedido de dilação só foi proposto em 18/03/2026, quando o prazo já tinha expirado. Sendo assim, como a prorrogação constitui medida que deve ser requerida e apreciada antes de seu término, nos termos do art. 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não cabe ao caso em questão se valer desse instituto.

8. Não obstante tal fato, há que se restituir o prazo de 30 (trinta) dias ao Corpo Técnico, tendo em vista que o pleito decorre da complexidade do caso, do volume expressivo de documentos a serem analisados e do desfalque na equipe, em razão de licença médica de servidor, fatores que demandam tempo adicional para garantir uma instrução aprofundada e uma decisão fundamentada.

**DOeTCE-RO**

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br

9. Além disso, foi aduzido que a acolhida do pedido não acarretará a prescrição do processo, uma vez que os “fatos apurados são recentes e a instrução permanece em regular desenvolvimento”. Assim, entende-se razoável restituir à SGCE o prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data deste *decisum*, para o cumprimento da DM 0223/2025-GCPCN.

10. Diante disso, **DECIDO**:

I – Restituir à Secretaria-Geral de Controle Externo o prazo de 30 (trinta) dias fixado na DM 0223/2025-GCPCN, a contar da data desta deliberação;

II - Publicar esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal;

III - Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que, após o cumprimento desta decisão, devolva este processo à Secretaria Geral de Controle Externo para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 19 de março de 2026.

OMAR PIRES DIAS

Conselheiro-Substituto em Substituição Regimental
Cad. 468

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO Nº: 02874/25-TCE-RO

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Contratação

ASSUNTO: Fiscalização do projeto de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia – MRAERO

JURISDICIONADO: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC

RESPONSÁVEL: Lauro Fernandes da Silva Junior, CPF n. ***.691.022-**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

Decisão Monocrática n. 0083/2026-GCPCN

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PROJETO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MICRORREGIÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DE RONDÔNIA (MRAERO). INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 83/2025/TCE-RO. SEGUNDO ESTÁGIO DE FISCALIZAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS, NOS INSTRUMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATUAIS. CITAÇÃO DO RESPONSÁVEL.

1. Nos termos do art. 7º da Instrução Normativa n. 83/2025/TCE-RO, a fiscalização dos processos de concessão de serviços públicos é estruturada em quatro estágios sequenciais.

2. Relativamente ao segundo estágio, a identificação de inconsistências relevantes nos estudos, nos instrumentos licitatórios e contratuais impõe a citação do responsável para apresentação de razões de justificativa e/ou adoção das providências necessárias ao saneamento das impropriedades apontadas.

1. Versam os autos acerca da Fiscalização [\[1\]](#) do projeto de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia – MRAERO [\[2\]](#), conduzido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia – SEDEC/RO, no âmbito dos Processos SEI n. 0041.001517/2025-04 e n. 0041.148093/2021-17.

2. O processo foi autuado em razão do Ofício n. 5897/2025/SEDEC-PARCELIAS (ID [1810578](#)), expedido pela SEDEC, por meio do qual foram encaminhados os documentos relativos à estruturação do referido projeto de concessão, em cumprimento ao disposto nos arts. 7º e 8º da Instrução Normativa n. 83/2025/TCE-RO.

3. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do § 1º do art. 145 do CPC c/c o art. 286-A do RITCERO (ID [1829015](#)), razão pela qual houve a sua redistribuição a este Relator, conforme Certidão de ID [1829126](#).

4. Na sequência, a SEDEC encaminhou, por meio do Ofício n. 6523/2025/SEDEC-PARCELIAS (IDs [1828905](#) a [1828921](#)), documentação atualizada acerca da estruturação do projeto.

5. No Relatório Técnico de ID [1844031](#), a Unidade Técnica examinou os dois primeiros estágios de fiscalização previstos no art. 7º, incisos I e II, da Instrução Normativa n. 83/2025/TCE-RO, concluindo pela suficiência da documentação referente aos atos preparatórios, mas apontando inconsistências relevantes no segundo estágio, especialmente quanto à delimitação da área de abrangência da concessão, ao prazo contratual e à insuficiência de elementos técnicos, econômicos e de engenharia aptos a subsidiar adequadamente a modelagem apresentada, motivo pelo qual propôs a apresentação de informações e documentação complementar pelo Poder Concedente.

6. Após esclarecimentos preliminares prestados pela SEDEC, por meio do Ofício n. 7025/2025/SEDEC-PARCELIAS (ID [1844717](#)), sobreveio a Decisão Monocrática n. 0247/2025-GCPCN (ID [1850413](#)), por meio da qual se determinou à SEDEC o encaminhamento de relatório

técnico consolidado contendo os esclarecimentos e a documentação probatória necessários à análise do segundo estágio de fiscalização, no prazo excepcional de 30 (trinta) dias.

7. Em atendimento, por meio do Ofício n. 8044/2025/SEDEC-PARCEIRAS (ID [1872021](#)), a SEDEC encaminhou novos esclarecimentos e documentação complementar.

8. Não obstante, a Unidade Técnica, na Informação Técnica de ID [1881456](#), concluiu pela inviabilidade de prosseguimento da análise naquele momento, por entender que as inconsistências e divergências verificadas entre documentos e planilhas comprometiam a confiabilidade da modelagem econômico-financeira, tornando imprescindível a definição clara e documental de dados e premissas a serem adotados.

9. Em resposta, por meio dos Ofícios n. 296/2026/SEDEC-PARCEIRAS (ID [1887657](#)) e n. 337/2026/SEDEC-PARCEIRAS (ID [1888837](#)), a SEDEC apresentou novos esclarecimentos e documentação complementar.

10. Nesse interregno, sobrevieram manifestações das empresas Cerejeiras Saneamento S.A. (ID [1886857](#)) e Enorsul Serviços em Saneamento Ltda. (ID [1886848](#)), ambas subscritas pelo mesmo advogado constituído (IDs [1886849](#) e [1886858](#)), requerendo, em síntese, o reconhecimento da inaplicabilidade da Microrregião de Águas e Esgotos de Rondônia aos Municípios de Cerejeiras e Presidente Médici, respectivamente, com pedido de exclusão dessas localidades da licitação para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

11. Após análise da documentação superveniente, o Relatório Técnico de ID [1915849](#) consignou a seguinte conclusão e proposta de encaminhamento (destaques no original):

[...] 9. CONCLUSÃO

659. Encerrada a avaliação do 1º e 2º estágios de fiscalização previstos nos incisos I e II do art. 7º da Instrução Normativa n. 83/2025/TCE-RO, referente à minuta de edital e dos demais artefatos que compõem o Projeto de Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia (MRAERO), conduzido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia – Sedec/RO no bojo dos Processos SEI n. 0041.001517/2025-04 e 0041.148093/2021-17, conclui-se o que segue.

660. Para exercer sua função de forma eficaz e colaborativa, o TCE-RO necessita de todos os estudos, documentos e informações, previstos na aludida Norma, completos, consistentes e robustos. Foi exatamente nesse sentido, que houve previsão expressa no § 5º do art. 3º que o “prazo de cada estágio somente começará a ser contado a partir do encaminhamento total e completo de todos os documentos, informações e dados para a análise do TCE-RO exigidos na mencionada fase”. Portanto, deve-se frisar que essa exigência já era de conhecimento dos jurisdicionados desde 14 de abril de 2025.

661. O ato inaugural do processo de fiscalização deste Tribunal para a contratação de concessão para prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na MRAERO foi o encaminhamento do Ofício n. 5897/2025/SEDEC-PARCEIRAS, de 21 de agosto de 2025, ao TCE-RO (ID 1810578).

662. Desde então houve diversas reuniões, pedidos de informações e esclarecimentos por parte desta Corte de Contas. Por parte do TCE-RO, participaram das reuniões auditores da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, Gabinete do Conselheiro Relator, de consultores da ASV Infra Partners – Consultoria em Infraestrutura e da CR-ETES – Soluções Sustentáveis em Saneamento, ambas consultorias contratadas pelo TCE-RO para apoiar neste importante trabalho, e por parte do Poder Concedente, além de autoridades e técnicos da Sedec-RO e da Sedec-Parcerias, participaram técnicos do BNDES e de empresas que deram apoio ao Banco da estruturação deste Projeto.

663. O Poder Concedente informou que o projeto de estruturação de tratamento de água e esgotamento sanitário no Estado de Rondônia foi realizado em duas fases, sendo a primeira com o fito de subsidiar o poder público quanto à escolha do modelo de negócios a ser adotado da aludida desestatização. A segunda fase foi basicamente a estruturação do projeto de acordo com a escolha do modelo feita pelo Poder Concedente. Ressalte-se que trazer as informações, dados e estudos “aproveitáveis” da Fase 1 para a Fase 2, adequando os estudos diante da decisão do gestor quanto ao modelo de desestatização, é essencial para dar transparência, segurança jurídica, robustez técnica e econômico-financeira e consistência à estruturação de projeto de concessão, sobretudo, demonstrando, de forma clara e objetiva, as escolhas e as premissas utilizadas na estrutura da concessão.

664. Assim, não obstante o projeto ter mais de uma fase, é crucial nessa estratégia que os insumos, dados e informações obtidos na Fase 1 do projeto sejam absorvidos e contemplados na Fase 2, no que forem pertinentes, não deixando “brechas”, vazios de informações, incompletudes ou outras falhas que possam tornar inaudível o referido processo de concessão. A ausência de comunicação entre os estudos produzidos nas duas fases acarretou comunicados, diligências e pedido de esclarecimentos à Sedec-Parcerias, que prestou os esclarecimentos solicitados. Dessa forma, não se pode deixar de registrar a atuação colaborativa da Sedec-Parcerias e do BNDES, com sua equipe de apoio, com este TCE-RO.

665. Seguindo o rito de fiscalização constante da referida IN 83/2025, foi analisado o primeiro estágio referente aos atos preparatórios (seção 3.1), que, a par de se concluir pela aprovação do aludido estágio, acarretou alerta ao Poder Concedente. Em seguida, foi analisado o segundo estágio, concernente à avaliação técnica econômico-financeira e ambiental, nos termos do art. 7º, inciso II, da IN 83/2025 (seção 4).

666. A avaliação econômico-financeira propriamente dita consta da seção 4.2 e foi dividida em Diagnóstico (seção 4.2.1), Estudo de Mercado (seção 4.2.2), Estudo de Engenharia e Plano de Investimento – Capex (seção 4.2.3), Estudos de Custos Operacionais e Despesas Administrativas – Opex (seção 4.2.4), Avaliação Ambiental Preliminar (seção 4.2.5), Modelagem Econômico-Financeira (seção 4.2.6) e Custo Médio Ponderado de Capital – WACC (seção 4.2.7).

667. Na seção 5, foi realizada a análise da minuta de edital, concluindo-se, em síntese, que a estrutura do edital concernente ao projeto de concessão de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Estado de Rondônia, elaborada pela Sedec-Parcerias, com o assessoramento do BNDES, encontra-se adequada às melhores práticas, conferindo clareza nas disposições editalícias, inclusive quanto às obrigações pré-contratuais do Poder Concedente e da licitante vencedora do certame, minimizando a possibilidade de gerar controvérsias e questionamentos previamente à



celebração do contrato de concessão. Destaque-se, ainda, ser acertada a escolha feita pelo Poder Concedente quanto aos critérios – composição de menor valor da Estrutura Tarifária de Referência e maior valor de Outorga Fixa – para definir a licitante vencedora do certame, privilegiando a modicidade tarifária.

668. A seção 6 foi dedicada à análise da minuta do contrato de concessão, destacando o tratamento contratual dado a elaboração da matriz de repartição de riscos, por sua completude. Foram 44 riscos atribuídos à concessionária e 55 ao Poder Concedente. Esse detalhamento da matriz de riscos facilita e delimita os processos de reequilíbrio econômico-financeiro durante a execução contratual e, sobretudo, traz segurança jurídica a relação contratual a ser efetivada. Ademais, tem o potencial condão de atrair maior número de licitantes sérios ao certame licitatório.

669. O presente relatório também abordou na seção 7 os requerimentos de 2 empresas privadas requerendo ao TCE-RO a **inaplicabilidade da concessão regionalizada da MRAE/RO** aos Municípios de Cerejeiras e Presidente Médici, invocando segurança jurídica e autonomia municipal. Tal análise conclui que o pedido **não se insere na competência do controle externo**, pois não envolve irregularidade na gestão pública. Trata-se de matéria de **governança da microrregião**, cuja decisão cabe ao **Colegiado Microrregional** nos termos da LC Estadual nº 1.200/2023 e propôs o **reconhecimento da incompetência do TCE-RO e a orientação das empresas a submeterem o pleito ao Colegiado competente**.

670. Por fim, na seção 8 do presente relatório, foi examinada a importância do fortalecimento institucional da Agero para a regulação da concessão regionalizada de saneamento da MRAE-RO. Destacaram-se as atribuições, responsabilidades, autonomia, capacidade técnica e boas práticas de governança regulatória relacionadas à Entidade Reguladora e propôs avaliar a **deflagração de fiscalização operacional pelo TCE-RO** para examinar a maturidade institucional da Agero e sua capacidade regulatória.

671. Em suma, conclui-se que a presente concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário da MRAERO foi estruturada de forma adequada e o certame licitatório para contratar o operador privado está apto a prosseguir, sem prejuízo, no entanto, de se fazer recomendações, determinações e alertas, com a finalidade de corrigir alguns pontos necessários, bem como aperfeiçoar outros.

10. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

672. Ante ao exposto, propõe-se:

10.1. Aprovar, com fulcro no artigo 61, alínea 'b', e art. 62, ambos do Regimento Interno do TCE-RO, aprovado pela Resolução Administrativa n. 005/TCER-96, c/c o art. 7º, inciso I, da IN n. 83/2025/TCE-RO, o primeiro estágio de fiscalização do processo concessório para Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Microrregião de Água e Esgotos no Estado de Rondônia – MRAERO (seção 3.1);

10.2. Alertar o Poder Concedente para observar rigorosamente os prazos exigidos na Instrução Normativa N. 83/2025/TCE-RO em outras contratações de concessões de serviços públicos ou parcerias público-privadas – PPP (seção 3.1.4);

10.3. Aprovar com ressalvas, com fulcro no artigo 61, alínea 'b', e art. 62, ambos do Regimento Interno do TCE-RO, aprovado pela Resolução Administrativa n. 005/TCER-96, c/c o art. 7º, inciso II, da IN n. 83/2025/TCE-RO o segundo estágio de fiscalização do processo concessório para Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Microrregião de Água e Esgotos no Estado de Rondônia – MRAERO (seção 4);

10.4. Determinar ao Poder Concedente que em novos projetos de concessão de serviços públicos ou de Parcerias Público-Privadas – PPP, quando envolver mais de uma fase na estruturação do projeto concessório, notadamente quando a primeira fase consistir em estudos preliminares para subsidiar a decisão do poder público quanto ao modelo a ser adotado na desestatização, incorpore, de forma clara, rastreável e auditável, todos os elementos, dados, informações e estudos “aproveitáveis” oriundos dessa fase preliminar nos estudos da fase final antes de encaminhar os elementos do segundo estágio para o TCE-RO, a fim de permitir a plena fiscalização deste Tribunal (seção 2).

10.5. Quanto à área de concessão e população abrangida (seção 4.1.1):

10.5.1. Determinar ao Poder Concedente que justifique, de forma clara e objetiva, as razões da impossibilidade de definição de uma curva poligonal para cada distrito ou povoado incluído na área de concessão, conforme metodologia adotada nos demais projetos de saneamento básico estruturados pelo BNDES, ou, alternativamente, promova a devida correção nos instrumentos contratuais, de modo a assegurar a delimitação precisa da extensão geográfica das obrigações da futura concessionária (seção 4.1.1);

10.5.2. Recomendar ao Poder Concedente que, ao submeter proposta de deliberação ao Colegiado Microrregional quanto à utilização dos recursos oriundos da outorga fixa, avalie a conveniência de estabelecer diretrizes que favoreçam a aplicação prioritária de tais verbas, cuja parcela cabe a cada ente municipal e ao Estado de Rondônia, nos termos da Resolução n. 02/2025/SEDEC-MRAERO, de forma a preservar a disponibilidade de recursos destinados a suportar eventuais necessidades de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, bem como viabilizar investimentos voltados à expansão da infraestrutura de saneamento básico em localidades situadas fora da Área da Concessão, ou ainda em intervenções estruturantes relacionadas ao setor que não integrem diretamente o escopo do Contrato de Concessão, contribuindo para o alcance das metas de universalização (seção 4.1.1);

10.5.3. Recomendar ao Poder Concedente que elabore, após a medida anterior, a fim de possibilitar dar transparência e permitir o acompanhamento pela Agência Reguladora, pela sociedade civil e por este Tribunal, um Plano Regional de Saneamento Básico, considerando as áreas fora da concessão (seção 4.1.1);

10.5.4. Determinar ao Poder Concedente que adote medidas para elaboração de Plano de Ação para universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades situadas fora da área de concessão, a ser submetido a esta Corte em prazo a ser fixado pelo Relator no oportuno momento processual, contendo, no mínimo: (i) identificação das áreas e populações não atendidas pela concessão; (ii) ações previstas para cada município, com respectivos objetivos, prazos de implementação e responsáveis; (iii) fontes de recursos, com destaque para a vinculação de parcela dos recursos de outorga fixa e variável; e (iv) mecanismo de governança para acompanhamento e prestação de contas (seção 4.1.1)



10.5.5. Recomendar ao Poder Concedente que avalie, como boa prática, a conveniência e a viabilidade de instituição de fundo ou mecanismo equivalente, vinculado ao setor de saneamento básico no âmbito da Microrregião, a ser alimentado por parcela dos recursos de outorga fixa e variável, tomando como referência, no que couber, a experiência do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento do Estado de São Paulo (FAUSP), regulamentado pelo Decreto n. 68.825/2024, de forma a assegurar previsibilidade, transparência e destinação dos recursos para a universalização do serviço s fora da área de concessão (seção 4.1.1);

10.5.6. Registrar que as medidas indicadas nos itens 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 e 10.5.5 têm natureza complementar ao processo licitatório e não constituem condição suspensiva para o prosseguimento do certame, podendo ser implementadas paralelamente à realização da licitação, sem prejuízo de aprofundamento no Relatório Técnico final desta fiscalização.

10.6. Determinar ao Poder Concedente que, diante da Tabela 2 apresentada neste relatório técnico na seção 4.2.2.2.1., que trata da Receita Faturada de Água, e na ausência das denominadas Tabelas Tarifárias Tabuladas, explique ou justifique com maior clareza o que se deve entender por “convergência tarifária” e, se for o caso de correção nos estudos de avaliação econômico-financeira desta concessão, corrija a planilha “Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v67 Cenário 7 (AE.C.33).xslm” no que se refere à convergência tarifária (seção 4.2.2.2.1);

10.7. Determinar ao Poder Concedente que explique ou justifique de forma clara e objetiva, bem como encaminhe os cálculos, caso sejam necessários, a razão pela qual os valores projetados da tarifa social, no Plano de Negócio Referencial - (R8) (ID 1872023), não correspondem a 50% do valor da tarifa convencional, conforme exige pela Lei n. 14.898/2024, para o consumo de até 15 m3, chegando a apresentar casos em que a Tarifa Residencial Social é maior do que a Tarifa Residencial Convencional e, em muitos casos, são praticamente iguais (seção 4.2.2.2.1);

10.8. Determinar ao Poder Concedente que apresente justificativa técnica robusta e detalhada para se utilizar índice de meta de inadimplência de 12% para o projeto de concessão de abastecimentos de água potável e esgotamento sanitário do Estado de Rondônia, patamar bem acima da média histórica da CAERD (7,19%), da média estadual do SNIS (8,66%) e de projetos de concessão similares (10%) estruturados pelo BNDES (seção 4.2.2.2.3);

10.9. Determinar ao Poder Concedente que corrija a depreciação e a amortização de novos investimentos no fluxo de caixa do projeto de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da MRAERO, retratado na Planilha “Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v67 Cenário 7 (AE.C.33).xslm”, para que a referida planilha reflita a premissa adotada nos estudos de amortizar todos os novos investimentos no prazo contratual, sem que haja valor remanescente de indenização ao concessionário para investimentos realizados e não amortizados ao termo final contratual e, por consequência desse ajuste, recalcule o Valor Presente Líquido – VPL do aludido Projeto e ajuste nos documentos contratuais – edital e seus anexos – o valor de outorga fixa (seção 4.2.3);

10.10. Determinar ao Poder Concedente que esclareça, de forma clara e objetiva, qual é de fato a premissa a ser considerada para as despesas administrativas (i) estrutura administrativa inicial com 133 funcionários e crescimento gradual dessa equipe para suportar a expansão dos serviços, estimando a contratação de 109 funcionários adicionais até atingir o total de 242 colaboradores em 2042, conforme dispõe o Plano de Negócio Referencial - (R8) (ID 1872023); ou (ii) estrutura administrativa inicial com 133 funcionários, permanecendo constante ao longo da execução contratual, nos termos apresentados na Planilha “Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v67 Cenário 7 (AE.C.33).xslm” (seção 4.2.4.2), bem como demonstre o impacto da premissa adotada no valor total das despesas administrativas e no fluxo de caixa do projeto;

10.11. Determinar ao Poder Concedente, ainda quanto às despesas administrativas com relação ao subitem 10.10 anterior, que apresente justificativa técnica e robusta acerca da premissa a ser utilizada no projeto de concessão em comento, incluindo, inclusive, parâmetros ou referências de outros projetos concessórios de tratamento de água e esgotamento sanitário, a fim de não restar dúvidas acerca da assertividade e robustez da premissa adotada quanto ao número e evolução da estrutura administrativa da presente concessão (seção 4.2.4.2);

10.12. Determinar ao Poder Concedente, a fim de dar transparência e clareza aos estudos, que confirme ou não a premissa de o salário do presidente ser inferior aos salários dos gerentes e, caso, haja equívoco nessa premissa, promover os devidos ajustes (seção 4.2.4.2);

10.13. Determinar ao Poder Concedente que nas próximas concessões de serviços públicos ou de Parcerias Público-Privadas – PPP explicitasse as premissas e os cálculos de todos os componentes que formam o Custo Médio Ponderado de Capital – WACC (seção 4.2.7);

10.14. Recomendar ao Poder Concedente que, no Edital de Licitação, fixe prazo, entre a publicação do Edital e o recebimento das propostas comerciais, razoável e suficiente para que os potenciais interessados possam estudar o projeto concessório e formular suas propostas de forma adequada, levando-se em consideração, caso o gestor entenda pertinente, o prazo de cem dias corridos sugerido pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI, por meio da Resolução n. 1, de 13 de setembro de 2016, para projetos federais, medida que se justifica dada a amplitude do objeto, aos vários problemas a serem endereçados pela nova concessionária e à complexidade da licitação para contratação de operador privado para administrar a concessão dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Estado de Rondônia (seção 5.2);

10.15. Recomendar ao Poder Concedente que, quanto à previsão de visita técnica constante do item 15 do Edital, assegure que sua operacionalização observe os princípios da isonomia e da competitividade, garantindo que: (i) todos os interessados tenham acesso igualitário às mesmas instalações, informações e condições; (ii) sejam disponibilizadas, no sítio eletrônico, informações técnicas suficientes para que os licitantes que optem por não realizar a visita possam formular suas propostas em condições equivalentes às queles que a realizarem; e (iii) a dinâmica de agendamento minimize, na medida do possível, a identificação mútua entre concorrentes (seção 5.3);

10.16. Determinar ao Poder Concedente que corrija o valor exigido no subitem 22.10.1 da Minuta do Edital, tendo em vista a correção do valor estimado do Contrato de Concessão determinada no subitem 10.18 deste relatório (seção 5.4.2.2);

10.17. Recomendar ao Poder Concedente, como boa prática, exigir da Sociedade de Propósito Específico (SPE), no que for pertinente e a critério do Poder Concedente, durante a execução contratual, notadamente na fase anterior à conclusão dos investimentos (Capex), critérios, índices ou parâmetros econômico-financeiros objetivos que visem comprovar a boa situação econômico e financeira da concessionária, com o objetivo de dar ampla efetividade ao requerido no caput do art. 69 da Lei n. 14.133/2021 (seção 5.4.2.3);

10.18. Determinar ao Poder Concedente que retifique a Cláusula 6.1 da Minuta do Contrato para expressar o valor do contrato correspondente ao valor presente das receitas totais projetadas a serem arrecadadas pela SPE durante a execução contratual (seção 6.1);

10.19. Determinar ao Poder Concedente que altere o valor de garantia da proposta para efetivamente corresponder ao valor da contratação ou valor do contrato ou exclua parte do item 20.1 do Edital que menciona o valor de garantia da proposta ser “correspondente a 1% sobre o valor estimado do CONTRATO” (seção 6.1);

10.20. Recomendar ao Poder Concedente que, caso entenda pertinente, delimite, na Cláusula 35.4.25 da Minuta do Contrato, a partir de qual ponto a variação extraordinária e imprevisível de custos de insumos, operação e manutenção necessários à adequada prestação dos serviços consiste em risco extraordinário atribuído ao Poder Concedente (seção 6.3);

10.21. Recomendar ao Poder Concedente que preveja na Minuta do Contrato de Concessão penalidades aplicáveis ao Poder Concedente em caso de descumprimento contratual e sua forma de implementação (seção 6.5); e

10.22. Determinar ao Poder Concedente que, após corrigir os pontos indicados neste relatório, nas planilhas econômico-financeiras e no fluxo de caixa do projeto de concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Estado de Rondônia, recalcule o Valor Presente Líquido – VPL do aludido Projeto – e, por consequência, o valor mínimo de outorga fixa e o valor do contrato de concessão, dentre outros parâmetros editalícios e contratuais – e promova os devidos ajustes nos documentos contratuais, ou seja, na Minuta de Edital e na Minuta do Contrato de Concessão.

10.23. Quanto aos requerimentos das empresas Cerejeiras Saneamento S.A e Enorsul Serviços em Saneamento Ltda (Seção 7)

10.23.1. Reconhecer a ausência de competência deste Tribunal de Contas para deliberar, no âmbito de processo de controle externo, sobre os pedidos formulados pelas empresas Cerejeiras Saneamento S.A. e Enorsul Serviços em Saneamento Ltda, uma vez que a apreciação do mérito dessas pretensões – consistente na declaração de inaplicabilidade do projeto de concessão regionalizada da MRAE/RO aos Municípios de Cerejeiras e Presidente Médici – configura matéria afeta à competência deliberativa e normativa do Colegiado Microrregional, nos termos dos arts. 8º e 9º, VII, “e”, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023, tratando-se, ademais, de pretensões relativas a direitos individuais disponíveis, de natureza contratual e patrimonial, cuja tutela compete às vias administrativa e judicial próprias

10.23.2. Informar às empresas manifestantes, **Cerejeiras Saneamento S.A. e Enorsul Serviços em Saneamento Ltda**, por intermédio de seu representante legal, **Miqueias José Teles Figueiredo**, OAB/RO 4.962, sobre a ausência de competência deste Tribunal de Contas para apreciar o mérito de seus pedidos, orientando-as a dirigirem suas pretensões ao colegiado microrregional da MRAE/RO, por ser o órgão dotado de atribuição deliberativa e normativa sobre a matéria, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023;

10.23.3. Comunicar a decisão adotada ao município de Cerejeiras/RO, ao município de Presidente Médici/RO e ao Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia (MPC/RO).

10.24. Quanto ao Fortalecimento Institucional e Governança da Agero no Âmbito da MRAE-RO (Seção 8)

10.24.1. Recomendar ao Poder Concedente e às instâncias de governança da Entidade Reguladora/Fiscalizador que promovam medidas voltadas ao fortalecimento institucional da Agero, especialmente, mas não se limitando, **i)** à estrutura decisória tecnicamente qualificada; **ii)** à autonomia administrativa, funcional e financeira; **iii)** à capacidade técnica e estrutura operacional compatíveis com a complexidade do setor de saneamento básico; **iv)** aos mecanismos de transparência e participação social; **v)** aos instrumentos de governança regulatória e planejamento institucional e **vi)** aos sistemas de integridade, controle interno e gestão de riscos

10.24.2. Avaliar a pertinência quanto a determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para deflagrar processo de fiscalização operacional e de desempenho junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero), com o objetivo de examinar, entre outros aspectos: **i)** a estrutura institucional, organizacional e decisória da entidade reguladora; **ii)** a adequação dos recursos humanos, tecnológicos e operacionais destinados ao exercício da atividade regulatória; **iii)** a observância das práticas de governança regulatória previstas nas normas de referência da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA); **iv)** os mecanismos de transparência, participação social e prestação de contas adotados pela entidade; **v)** a capacidade institucional da agência para exercer, de forma efetiva e independente, as atividades de regulação e fiscalização da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico no âmbito da MRAE-RO;

10.25. Comunicar a decisão adotada à Senhora **Silvia Lucas da Silva Dias**, diretora presidente da Agero, ao Senhor **Lauro Fernandes da Silva Junior**, secretário de desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, ao Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia (MPC/RO) e à Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO). [...]

12. Vieram, então, os autos para deliberação.

13. É o relatório. Decido.

14. Pois bem. Nos termos do art. 7º da Instrução Normativa n. 83/2025/TCE-RO, a fiscalização dos processos de concessão de serviços públicos desenvolve-se em quatro estágios sequenciais, cada qual voltado à análise de aspectos específicos do projeto.

15. No que concerne ao segundo estágio de fiscalização, a instrução técnica, embora conclua pela aprovação com ressalvas, evidenciou a subsistência de inconsistências relevantes que ainda reclamam esclarecimento ou correção pelo Poder Concedente, algumas com potencial repercussão direta sobre os estudos e documentos que embasam a concessão, conforme se extrai dos trechos a seguir do Relatório Técnico (ID [1915849](#)):

[...] **4.1.1. Área de concessão e população abrangida**

90. A delimitação da área de concessão constou do Ofício n. 5897/2025/SEDEC-PARCERIAS como sendo:

A área objeto da concessão compreende as zonas urbanas, distritos e localidades selecionadas de 42 municípios do Estado de Rondônia, contemplando uma população estimada de 1,07 milhão de pessoas. A delimitação territorial foi definida a partir de diagnóstico detalhado das infraestruturas existentes e das necessidades de expansão, respeitando as especificidades locais e as diretrizes do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB), instrumento este elaborado em consonância com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações). **Ressalta-se que as áreas rurais não integram o objeto da concessão, tendo seu modelo de atendimento definido pelo Colegiado Microrregional.** (Grifou-se)

91. Acerca da delimitação da área de concessão, entendeu-se caber aprofundamento quanto à sua conformidade, regularidade e razoabilidade.

92. A Microrregião de Água e Esgotos de Rondônia foi instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.200, de 13 de outubro de 2023, que a definiu “composta pelo Estado de Rondônia e pelos 52 (cinquenta e dois) municípios nele localizados” (art. 2º). Portanto, a área objeto de concessão – com 42 municípios e sem as áreas rurais – é menor do que a Microrregião criada por Lei, ou seja, a área de concessão não contempla 10 (dez) municípios e nem as áreas rurais dos municípios que a integram.

93. Ao editar o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMLSB), especificamente quanto à possibilidade de criação de microrregião para prestação dos serviços de saneamento básico e esgotamento sanitário, o legislador buscou possibilitar efetivamente o alcance da meta de universalização para o ano de 2033, fazendo com que municípios com limitações orçamentárias ou com projeto de saneamento deficitário possam ser subsidiados por municípios superavitários.

Veja-se que o *caput* do art. 175 da Constituição Federal estabelece a obrigação de processo licitatório para conceder prestação de serviços públicos: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, **sempre através de licitação**, a prestação de serviços públicos”. (Grifou-se)

94. Tal obrigação, especificamente para o saneamento, consta também do art. 10 da Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com redação dada pela Lei n. 14.026/2020:

Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”.

95. Além disso, o diploma legal, no §3º do supra dispositivo, estabelece que os “contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual”.

96. No caso concreto, 4 (quatro) municípios do estado de Rondônia (Ariquemes, Buritis, Pimenta Bueno e Rolim de Moura) já possuíam concessões privadas quando da edição da Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023.

97. Por outro lado, somente consta a informação de que os outros 6 (seis) municípios (Jaru, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Alvorada D'Oeste, Cacoal e Vilhena) foram excluídos por orientação do estado de Rondônia e da MRAE/RO, tendo em vista que “Esses municípios realizaram processo licitatório para concessão antes da aprovação da Lei de constituição da Microrregião do estado de RO ou são atendidos por SAAES e foram autorizados pela Microrregião a não integrar a Concessão”.

98. Observe-se que o § 2º do art. 3º da citada Lei Complementar Estadual estabelece que o “Estado e os municípios integrantes da Microrregião deverão compatibilizar seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações com aqueles aprovados pelo Colegiado Microrregional”, ou seja, deverá haver compatibilização dos procedimentos licitatórios operacionalizados antes da publicação da Lei Complementar n. 1.200/2023 com os planos, programas, orçamentos, investimentos e ações aprovados pelo Colegiado Microrregional.

99. Assim, considerou-se necessário que o poder concedente apresentasse justificativa técnico-econômico-financeira, acompanhada de fundamentação legal, acerca da situação e da evolução dos contratos dos municípios que lançaram licitação antes da criação da Microrregião. Tal manifestação deveria demonstrar a adequação dos investimentos previstos para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em comparação com a suficiência das receitas projetadas, bem como indicar as medidas adotadas para assegurar que a população desses municípios não fique desassistida, em conformidade com a Lei n. 8.987/1995.

100. Entendeu-se, ainda, necessário que o poder concedente delimitasse com precisão a área de abrangência da concessão, identificando expressamente a população abrangida e a não abrangida pelo contrato, a fim de evitar controvérsias na execução e assegurar clareza quanto às obrigações da futura concessionária. Devem também ser especificadas as ações e providências destinadas ao atendimento das localidades situadas na área da MRAE/RO, mas fora do escopo contratual, especialmente as áreas rurais e os sistemas isolados, de modo a garantir planejamento adequado e continuidade na prestação dos serviços públicos de saneamento.

101. Isso porque, ao restringir a outorga a apenas parte da área de titularidade, o poder concedente deve definir o tratamento a ser conferido às parcelas remanescentes. Tal obrigação decorre do art. 11-B, § 2º, da Lei n. 11.445/2007, segundo o qual, ainda que existam contratos com escopo parcial, o titular deve adotar alternativas para o cumprimento das metas de universalização, seja por prestação direta, licitação complementar ou aditamento contratual.

102. Postergar essa definição para momento posterior à assinatura do contrato compromete a coerência da política pública. O atendimento integral da área de titularidade deve ser previamente planejado e explicitado, de modo a assegurar transparência, continuidade e universalização progressiva.

103. A questão assume especial relevância diante das diretrizes da Resolução n. 192/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Norma de Referência n. 8/2024), a qual estabelece que as metas progressivas de universalização devem ser avaliadas no âmbito municipal ou distrital, ainda que sob modelo de prestação regionalizada. O parágrafo único do art. 4º dispõe que:

Parágrafo único. Os titulares e entidades reguladoras infranacionais devem avaliar o cumprimento das metas de universalização em seus municípios de forma a garantir que, mesmo no caso da prestação regionalizada, as metas sejam atingidas também para cada município individualmente.

104. O art. 10 da mesma norma reforça que o monitoramento do alcance das metas deve considerar 99% de cobertura de água potável e 90% de cobertura de esgoto até 31 de dezembro de 2033, em cada município, e não apenas no conjunto regional.

105. No Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) atualizado, consta que o horizonte de planejamento é de 37 anos, com previsão de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, abrangendo não apenas as áreas urbanas, mas também povoados e localidades rurais com população superior a 1.000 habitantes ou inseridas em zonas urbanas.

104. Entretanto, de acordo com o projeto encaminhado, algumas áreas não foram incluídas na concessão e, por conseguinte, não integraram os estudos de atendimento. Assim, as metas de 99% (água) e 90% (esgoto) estabelecidas para a concessão não necessariamente representam o alcance desses percentuais em toda a microrregião, considerando que 21,6% da população do estado de Rondônia reside em áreas rurais (20,3% em áreas rurais e 1,3% em aglomerados rurais).

106. Nessa linha, observa-se que a concessão em análise constitui instrumento para o alcance das metas de universalização apenas dentro da área concedida, não sendo suficiente, por si só, para garantir o atingimento das metas no âmbito da Microrregião. Daí a necessidade de explicitar, o próprio plano regional, como será assegurado o atendimento nas áreas e populações não contempladas, inclusive sob o ponto de vista da responsabilidade pelo planejamento, execução e financiamento dos investimentos remanescentes.

[...] 119. Destaque-se que **não se encontrou nos autos a justificativa da impossibilidade de definição de uma curva poligonal para cada distrito ou povoado, como adotado nos demais projetos de saneamento básico estruturados pelo BNDES.**

[...] 123. Sobre essa justificativa apresentada, registre-se que, inicialmente, o gestor afirmou que a não inclusão da integralidade dos territórios municipais na área de concessão "resulta de uma **avaliação estratégica que considera fatores além da viabilidade econômico-financeira identificada nos estudos**". No entanto, em sua justificativa, **o gestor se ateve exclusivamente a pontos atinentes à viabilidade econômico-financeira.**

124. A **mudança no perfil da operação**, incluindo as áreas rurais na concessão, poderá acarretar custos adicionais com pessoal e equipamentos (insumos), aumentando o Opex²⁷ e o Capex²⁸, ou seja, alterando os custos do projeto, impactando o fluxo de caixa da concessão.

125. A **alteração da relação risco x retorno avaliada**, impactando o WACC e, em última instância, a viabilidade do projeto e o interesse do mercado na operação também se refere a aspectos econômico-financeiros, sendo que o impacto no WACC dependeria da comprovação de majoração de risco em se acrescentar as áreas rurais, assim como ocorreu na consideração de o projeto estar na região norte do país (risco regional).

126. O **impacto na outorga** estabelecida pelo Estado para a concessão dos serviços, por óbvio, também diz respeito a questões econômico-financeiras, ou especificamente, no Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa que dará origem ao valor de outorga. Veja-se, assim, que **a justificativa estratégica, ao contrário do que foi argumentado pelo gestor, deve-se exclusivamente a questões econômico-financeiras.**

[...] 128. Diante do exposto, duas questões de natureza distinta, porém conexas, devem ser destacadas quanto à delimitação da área de concessão. A **primeira** diz respeito à **delimitação cartográfica precisa dos distritos e povoados incluídos na área de concessão**. Conforme o próprio Poder Concedente reconheceu, não foi possível definir uma curva poligonal para cada distrito ou povoado, como adotado nos demais projetos de saneamento básico estruturados pelo BNDES. A área de concessão foi delimitada por remissão aos instrumentos de planejamento urbano (Planos Diretores, legislação municipal e setores censitários do IBGE). No entanto, não se encontrou nos autos justificativa clara e objetiva para essa impossibilidade. A definição precisa dos limites geográficos da concessão é essencial para assegurar segurança jurídica na execução contratual, especialmente no que tange à exata extensão das obrigações da futura concessionária em cada distrito e povoado listado no Anexo IV do Contrato de Concessão. Assim, com arrimo nos requisitos de validade do ato administrativo, sobretudo quanto à motivação, propõe-se determinação ao Poder Concedente para que justifique, de forma clara e objetiva, as razões da impossibilidade de definição de uma curva poligonal para cada distrito ou povoado, ou, alternativamente, promova a correção dessa lacuna nos instrumentos contratuais.

129. A **segunda** questão refere-se à **exclusão das áreas rurais e de parte dos distritos e povoados do objeto da concessão**. Conforme analisado nos parágrafos anteriores, a justificativa apresentada pelo Poder Concedente para essa exclusão foi fundamentada exclusivamente em razões de ordem econômico-financeira — impacto no perfil da operação, na relação risco-retorno e no valor da outorga —, a despeito de o gestor ter afirmado que a decisão resultaria de "avaliação estratégica que considera fatores além da viabilidade econômico-financeira".

130. Não obstante a fragilidade da motivação quanto à alegada "avaliação estratégica" — que, como demonstrado, restringe-se a aspectos econômico-financeiros —, reconhece-se que os argumentos de ordem econômica apresentados pelo gestor não são desprovidos de razoabilidade. A inclusão das áreas rurais acarretaria investimentos adicionais da ordem de R\$ 842 milhões, com redução significativa do valor de outorga (de R\$ 690 milhões para R\$ 46 milhões) e potencial comprometimento da atratividade e viabilidade do projeto. Assim, a questão central não reside na exigência de inclusão dessas áreas no objeto da concessão, mas sim na necessidade de o Poder Concedente demonstrar, de forma concreta, como pretende assegurar a universalização dos serviços nessas localidades remanescentes, conforme exige o art. 11-B, § 2º, da Lei n. 11.445/2007. Essa questão, por sua relevância e complexidade, será tratada em item apartado na proposta de encaminhamento.

[...] 4.2.2.2.1 Receita Faturada de Água

[...] 236. Após a definição da proporção do volume faturado de água por tipologia de usuário por concessão, fez-se necessário definir as tarifas médias projetadas para os serviços de água, a fim de se obter a respectiva receita.

237. Para estabelecer esses valores de partida, o Estudo utilizou, como referência, o histórico gerencial da CAERD entre 2017 e 2021, dividindo a arrecadação pelo volume faturado, enquanto para os nove municípios não operados pela companhia estadual, recorreu-se aos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2021. Por simplificação, foram desconsideradas o diferencial tarifário por faixa de consumo.

238. Ponto essencial da metodologia é a atualização monetária e real desses valores.

239. O estudo aplicou ajuste de 70% sobre as tarifas médias históricas da CAERD, refletindo o realinhamento tarifário aprovado pela AGERO em 2023/21, que elevou os preços vigentes à época para recompor o equilíbrio financeiro antes do início da nova concessão em 2026/72.

240. Para os municípios que atualmente não são atendidos pela CAERD, foi estabelecida uma regra de convergência, em que suas tarifas serão ajustadas gradualmente ao longo dos seis primeiros anos (vide célula O11 da aba "Painel") até se equipararem à tabela da concessionária estadual. Logo, foi estabelecido que, a partir de 2032, haverá convergência da tabela tarifária para todos os municípios da concessão. **Entretanto, a aludida convergência não é observada na planilha (aba "Tarifas", linhas 441 a 826).**

241. A título exemplificativo, apresenta-se, na **Tabela 2**, a seguir, o valor da tarifa de água, em R\$/m³, para tipologia residencial convencional para os 42 municípios da concessão entre o período de 2026 a 2031 (a partir de 2031 os valores permanecem constantes). Os valores são apresentados em referência à data-base do estudo, abril de 2025.

[...] 242. Na aba de "Tarifas", a coluna J das primeiras linhas faz referência a um multiplicador de convergência, porém, ao tentar rastrear a metodologia de seu cálculo, verifica-se que ele faz link com uma planilha denominada "Tabelas Tarifárias Tabuladas", que não foram entregues.

243. Diante da Tabela 2 apresentada e na ausência das denominadas Tabelas Tarifárias Tabuladas, faz-se necessário que o poder concedente explique com maior clareza o que se deve entender por "convergência tarifária" e, se for o caso, corrija a planilha "Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v67 Cenário 7(AE.C.33).xism" no que se refere à convergência tarifária.

244. Além disso, é disposto no Plano de Negócio Referencial - (R8) (ID 1872023) que a estrutura tarifária considera que a tarifa de esgoto será idêntica à tarifa de água (100% do valor) e incorpora as diretrizes da Lei n. 14.898/2024 para **a Tarifa Social, que determina que a tarifa social corresponda a 50% do valor da tarifa convencional** para o consumo de até 15 m³, sendo essa regra aplicada a partir de dezembro de 2024 na modelagem. Entretanto, **ao analisar a planilha, a princípio, essa premissa não é cumprida, havendo ainda casos em que a Tarifa Residencial Social é maior do que a Tarifa Residencial Convencional e, em muitos casos, são praticamente iguais, conforme se observa da Tabela 3, a seguir:**

[...] 245. Portanto, **cabe ao poder concedente esclarecer, de forma clara e objetiva, e encaminhar os cálculos correspondentes, se necessários, a razão pela qual os valores projetados para a tarifa social, constantes do Plano de Negócio Referencial – (R8), não correspondem a 50% da tarifa convencional, conforme previsto na Lei n. 14.898/2024 para consumo de até 15 m³. Verificam-se, inclusive, casos em que a tarifa residencial social supera a tarifa residencial convencional e outros em que os valores são praticamente equivalentes.**

[...] 4.2.2.2.3 Devoluções e Cancelamentos – Efeito Inadimplência

247. Para as perdas com inadimplência – classificadas como devoluções e cancelamentos –, embora a média histórica da CAERD gire em torno de 7,19% e a média estadual do SNIS seja de 8,66%75, **foi adotada, como premissa para o projeto de concessão, meta de evolução que eleva a inadimplência para o patamar de 12% até o ano de 2033.** Conforme consta do Plano de Negócio Referencial - (R8), esse aumento projetado reflete os riscos associados à universalização dos serviços, à entrada de novas áreas de atendimento e às mudanças na metodologia de cobrança do esgoto.

248. Diante do aumento do índice de inadimplência projetado, significativamente superior à média observada na CAERD e aos dados constantes do SNIS, esta unidade técnica buscou outras fontes de referência. Ao examinar projetos de concessão semelhantes, verificou-se que a meta de inadimplência adotada nas concessões do Rio de Janeiro e do Amapá foi de 10%. Ressalte-se que a inadimplência influencia o cálculo da outorga fixa e variável, entre outros parâmetros, reduzindo a receita e, por consequência, impactando os indicadores econômico-financeiros do projeto.

249. A fixação da inadimplência no patamar de 12%, bem acima do observado na média da CAERD, do valor constante do SNIS e de projetos de concessões similares deve ter justificativa robusta.

250. Nesse sentido, **não nos parece razoável apenas argumentar que esse valor para o estado de Rondônia reflete os riscos associados à universalização dos serviços, à entrada de novas áreas de atendimento e às mudanças na metodologia de cobrança do esgoto**, pois tais fatos acontecem também em outras concessões de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

251. A título ilustrativo, caso o poder concedente utilize a premissa de inadimplência de 10% – a maior taxa observada dentre as fontes mencionadas –, essa alteração aumenta o Valor Presente Líquido – VPL do projeto, e assim a outorga fixa, no montante de aproximadamente R\$ 91 milhões (data-base: março/2026).

252. O Gráfico 6, a seguir, mostra a evolução do efeito da inadimplência para toda a área da concessão ao longo dos anos.

[...] 253. Portanto, deve-se questionar o poder concedente para que apresente justificativa técnico-econômica detalhada para a adoção de meta de inadimplência de 12% no projeto de concessão, patamar superior à média histórica da CAERD (7,19%), à média estadual apurada no SNIS (8,66%) e ao índice adotado em projetos de concessão semelhantes estruturados pelo BNDES (10%).

[...] 267. Quanto à depreciação e à amortização dos novos investimentos, relevantes para estimar o montante de tributos em prescrição tributada pelo lucro real, o Plano de Negócio Referencial informa que "foi considerada taxa de amortização de 2,86%, **de modo que cada investimento anual necessita de 35 anos para ser completamente amortizado**". Registra-se, ainda, que, ao término da concessão, "não haverá indenização do ativo não amortizado".

268. Portanto, **foi adotada a premissa de amortizar todos os novos investimentos no prazo contratual, sem que haja valor remanescente de indenização ao concessionário para investimentos realizados e não amortizados**, prática usual em concessões de serviços públicos.

269. Ao usar essa premissa, entretanto, nota-se que os futuros ativos não foram (ou serão) 100% amortizados ou depreciados durante a execução contratual, contrariando o estudo do poder concedente. Veja-se que a depreciação acumulada do Capex (linhas 1050 a 1098, da aba "Cálculos") não chega a 100% no último mês do Projeto (março/2061 ou coluna RJ), conforme Figura 6, a seguir. Ressalte-se que, com a realização desse ajuste, espera-se que o VPL do projeto aumente e, como consequência, o valor de outorga a ser arrecadado pelo Estado seja maior.

[...] 270. Portanto, deve-se **determinar ao poder concedente que proceda à correção da depreciação e da amortização dos novos investimentos no fluxo de caixa do projeto de concessão, retratado na Planilha Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v 67 Cenário 7(AE.C.33).xslm**, de modo que reflita a premissa adotada nos estudos de amortização integral dos investimentos no prazo contratual, sem previsão de indenização por ativos não amortizados ao término da concessão. Em decorrência desse ajuste, deverá ser recalculado o Valor Presente Líquido – VPL do projeto e promovida a correspondente adequação do valor da outorga fixa nos documentos contratuais, especialmente no edital e em seus anexos.

[...] 4.2.4.2 Das Despesas Administrativas

280. Quanto às despesas administrativas, estas compreendem gastos com funcionários administrativos, gerentes e diretores, bem como custos associados às atividades de apoio à operação do projeto, como aluguel de escritórios, seguros e serviços públicos. Ressalte-se que apenas despesas invariáveis, ou com variação insignificante em relação à produção e à demanda, devem ser classificadas como administrativas.

281. A seção 2.11 do Plano 86 projeta as despesas administrativas, gerais e com serviços de terceiros, complementando os custos operacionais de engenharia, vistos anteriormente.

[...] 286. Em relação à estrutura administrativa (pessoal), o Plano define organograma de partida composto por 133 funcionários, distribuídos entre presidência, diretorias e gerências, **prevendo crescimento gradual dessa equipe para suportar a expansão dos serviços, estimando a contratação de 109 funcionários adicionais até atingir o total de 242 colaboradores em 2042**: [...]

287. Para o cálculo da folha de pagamento, utilizou-se a estrutura de cargos da CAERD, aplicando-se redutor de 20% na remuneração base para adequação à média de mercado do setor privado. Considerou-se, ainda, fator multiplicador de 1,14 sobre o salário anual para cobertura de encargos trabalhistas e benefícios. O custo total da estrutura administrativa é rateado entre os municípios em razão da população atendida pelos serviços de abastecimento de água.

288. As informações relativas aos custos da estrutura administrativa constam na aba "Custos e Despesas" da Planilha 'Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v 67 Cenário 7(AE.C.33).xslm' entre as linhas 347 a 394. Tais valores são alimentados por outra aba específica que trata os custos da estrutura administrativa (aba "Estrutura Adm"). Nessa aba, verifica-se que a estrutura proposta para a futura concessionária prevê início das operações com 133 funcionários. Contudo, diferentemente do previsto no Plano de Negócio Referencial, esse quantitativo permanece constante ao longo de todo o período da concessão, sem crescimento gradual da equipe para acompanhar a expansão dos serviços, que estimava a contratação de 109 funcionários adicionais, totalizando 242 colaboradores em 2042.

289. A premissa de manutenção constante do número de funcionários ao longo da execução contratual, embora possível, aparenta carecer de justificativa técnica, sobretudo quando comparada a concessões semelhantes, como a do Estado do Amapá, nas quais se adotou a expansão gradual da estrutura de pessoal.

290. Assim, **duas questões demandam esclarecimento. A primeira refere-se à definição da premissa a ser adotada: (i) estrutura administrativa inicial com 133 funcionários e crescimento gradual dessa equipe para suportar a expansão dos serviços, estimando a contratação de 109 funcionários adicionais até atingir o total de 242 colaboradores em 2042, conforme dispõe o Plano de Negócio Referencial - (R8); ou (ii) estrutura administrativa inicial com 133 funcionários permanecendo constante ao longo da execução contratual, nos termos apresentados na Planilha 'Avaliação Eco-Fin Concessões Projeto RO v 67 Cenário 7(AE.C.33).xslm'**.

291. **A segunda questão consiste na necessidade de o gestor apresentar justificativa técnica para a premissa adotada no projeto de concessão, acompanhada, se possível, de parâmetros ou referências de projetos semelhantes de concessão de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de modo a demonstrar a adequação da premissa utilizada.**

92. A evolução do quantitativo de pessoal pode ser observada entre as linhas 3 e 54 da aba "Estrutura Adm", enquanto os custos por cargo, considerados os encargos trabalhistas e benefícios, constam nas colunas E e F, entre as linhas 111 e 161. Como a planilha adota número constante de funcionários, o valor anual estimado para a estrutura administrativa também permanece constante, fixado em R\$ 23.311.942,60 (data-base: set./2022). Caso prevaleça a premissa prevista no Plano de Negócio Referencial, esse valor deverá ser revisito.

293. Outro aspecto que chamou a atenção refere-se à estrutura remuneratória da equipe administrativa. **O salário mensal previsto para o presidente (R\$ 17.504) é inferior ao salário atribuído aos gerentes (R\$ 18.464). Diante disso, cabe ao poder concedente confirmar se essa premissa está correta ou, em caso de equívoco, promover os ajustes necessários, a fim de assegurar a consistência dos estudos.**



294. Esse apontamento, somado à divergência entre o Plano de Negócio Referencial e a planilha econômico-financeira quanto à evolução do quadro de pessoal, evidencia a necessidade de o Poder Concedente apresentar premissas claras, consistentes e unívocas para as despesas administrativas do projeto.

[...] 6.1. Valor do contrato

461. Em síntese, a questão reside em definir se o valor do contrato de concessão deve corresponder ao somatório dos investimentos previstos (Capex) ou ao valor presente das receitas totais projetadas a serem auferidas pela concessionária ao longo da execução contratual. O Poder Concedente adotou o primeiro critério, fixando o valor do contrato em R\$ 4.387.580.393,24 (Cláusula 6.1 da minuta). Entretanto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Decisão n. 586/2001-Plenário e Acórdão n. 157/2012-Plenário), o valor do contrato de concessão deve ser calculado com base no total das receitas projetadas, e não no volume de investimentos. Assim, para a presente concessão, o valor do contrato deve corresponder ao valor presente das receitas totais projetadas pela SPE durante a execução contratual, estimado em aproximadamente R\$ 8,7 bilhões. A fundamentação detalhada é apresentada a seguir.

462. O TCU deparou com a definição do cálculo do valor do contrato de concessão, por ser ajuste de longa duração e diferenciado de outras contratações públicas realizadas pela Administração, nos autos dos TC 016.248/2000-6, que tratou do acompanhamento da outorga de concessão de trechos rodoviários federais BR-381/MG/SP (Belo Horizonte - São Paulo), BR-116/SP/PR (São Paulo - Curitiba) e BR-116/PR, BR-376/PR e BR-101/SC (Curitiba - Florianópolis). A controvérsia se deu em definir o valor do contrato de concessão atrelado à arrecadação de receitas totais ou aos custos do programa de investimentos.

[...] 464. No Voto condutor da Decisão n. 586/2001-Plenário (Voto Vencedor), levada a cabo pelo Ministro-Revisor, cuja tese logrou êxito, a questão do valor do contrato é tratada da seguinte forma, *in verbis*:

23. A quarta e última das divergências existentes entre o parecer do Ministério Público e a posição trazida pelo Ministro-Relator refere-se à **definição do valor do contrato** que serviu de base para a estipulação do capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo que deveriam possuir os licitantes, como requisito de habilitação.

24. Não posso concordar com a SEFID, e por conseguinte com o Ministro-Relator, quando defende que seja **definido como valor do contrato "a soma total dos investimentos realizados durante todo o período da concessão"**. Considero mais coerente com as definições aplicáveis ao setor público aquela trazida pelo Ministério Público, acolhendo como **valor do contrato o total das receitas auferidas pelo contratado ao longo do período da concessão**. Buscar definição diferente seria forçar uma situação de difícil sustentação: como imaginar, por exemplo, que o valor do contrato compreenda apenas os custos, deixando de englobar também os lucros do contratante?

25. Não obstante aquiescer ao Ministério Público quanto a essa definição específica – **o que deve ser considerado como valor do contrato** –, verifico que a SEFID, ao suscitar a questão, tinha como preocupação a aparente incompatibilidade entre o capital ou patrimônio líquido mínimo exigido e aquele efetivamente necessário à garantia da sustentação do contrato. A preocupação da SEFID, encampada pelo Ministro-Relator, me parece bastante procedente, como passo a demonstrar.

26. Reza o art. 31 da Lei n. 8.666/93:

"Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômica -financeira limitar-se-á:

... § 2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como condição do objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior, não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais."

27. O objetivo da norma não é outro senão a de "incrementar a consistência das propostas e diminuir a inadimplência de adjudicatários" (Carlos Pinto Coelho da Motta, op. cit., p. 153). À luz desse objetivo, deve o Poder Público buscar a compatibilidade entre o capital ou patrimônio líquido mínimo exigido e o aporte de recursos que deverá efetuar o licitante vencedor.

28. Embora se possa argumentar que o referido § 3º, ao fixar limite máximo, deixou à discricionariedade do administrador a fixação do exato parâmetro, desde que não fosse ultrapassado tal limite, há que se convir que todo ato emanado de agente público tem de ser motivado, sob o risco de que a discricionariedade se confunda com a arbitrariedade. À respeito, comenta Marçal Justen Filho: "Caberá ao edital, em cada caso, adotar essa previsão, justificando-a devidamente". (grifo nosso - Op. cit., p. 336).

29. Nesse sentido firma-se também a jurisprudência: "Mandado de Segurança – Licitação - Limites da discricionariedade.

A Administração dispõe da discricionariedade como instrumento de satisfação adequada a um certo interesse, mas deve utilizá-la dentro de certos parâmetros, fora dos quais se transformará em ilegitimidade (BANDEIRA DE MELLO. Licitação). Fixação de capital mínimo integralizado, à guisa de prova de capacidade financeira. Relacionamento com o momento do certame e não com instantes prefixados em demais inútil. Exclusão antiisonômica de interessados no certame. Resultado antagônico à finalidade da licitação." (Apelação Mandado de Segurança 101.692 PE [3498344], DJ de 28/6/84, apud Carlos Pinto Coelho da Motta, op. cit., p. 155).

30. Assiste total razão à SEFID e ao Ministro-Relator quando argumentam que o capital ou patrimônio líquido mínimo necessário a garantir o eficaz cumprimento do contrato deveria balizar-se pelo total de investimentos que venha a ser exigido dos prestadores de serviços. É só o que interessa à Administração conhecer: se o licitante vencedor terá condições de implementar os investimentos que se comprometeu a realizar.



31. Assim, e em face de meu entendimento quanto ao que deve ser considerado como valor do contrato, creio que a melhor solução, que igualmente atende ao interesse público, não seja a de determinar-se ao DNER que adote nova compreensão para o que venha a ser considerado como o valor do contrato, mas sim de que se determine à mesma autarquia que, nos próximos procedimentos licitatórios que venha a realizar, estipule o percentual a ser fixado como limite máximo para exigência de patrimônio líquido em função do valor absoluto dos investimentos previstos. (Grifou-se)

465. Seguindo o entendimento contido no Voto condutor da Decisão n. 586/2001 - Plenário, foi determinado ao então DNER que:

8.1.10. altere a redação do item 242 do edital, passando-se a exigir que o capital social subscrito da concessionária deverá ser equivalente ao patrimônio líquido mínimo exigido na fase de habilitação, enquanto o capital integralizado deverá corresponder, em 31 de dezembro de cada ano, até o termo final do contrato de concessão a, pelo menos, 10% (dez por cento) do total de investimentos realizados pela concessionária;

466. Ressalte-se que a definição do valor do contrato não constou da referida Decisão, como é de se esperar, pois, no aludido caso, ela serviu de parâmetro para se definir o capital a ser integralizado pela futura SPE. A posição adotada pela Corte de Contas Federal foi definir o valor do contrato, para projetos de concessão de serviços públicos, nos termos utilizados pela Administração Pública e defendido pela doutrina, com ajuste no montante para a data-base inicial da execução contratual – baseado na arrecadação de receita previstas descontada a valor presente – e reconhecer a importância do programa de investimentos, devendo ser parâmetro para fixação do capital integralizado da futura SPE.

467. A fim de não restar dúvida acerca do entendimento expresso pelo TCU quanto ao valor do contrato no retromencionado *decisum*, o Tribunal, em nova assentada, confirmou sua jurisprudência.

468. No Acórdão n. 157/2012-Plenário, prolatado nos autos do TC 032.786/2011-5, que tratou do acompanhamento da concessão dos aeroportos de Guarulhos/SP, Brasília/DF e Viracopos/SP, o Relator, no Relatório que fundamentou seu Voto, assim dispôs:

7.8 Valor do Contrato

241. De acordo com o item 9.2.2 do Acórdão 1.795/2011 -TCU-Plenário, que aprovou o segundo estágio de fiscalização da outorga de concessão para a construção parcial, manutenção e exploração do Asga, foi determinado à Anac que, em futuras concessões aeroportuárias, passasse a calcular e registrar no competente instrumento convocatório o **valor do contrato de acordo com a orientação provida pela Decisão 586/2001 - TCU Plenário**.

242. Mediante a mencionada Decisão, esta Corte de Contas pacificou o entendimento de que o valor do contrato deveria ser calculado com base no total das receitas auferidas pelo contratado ao longo do período da concessão.

243. Tal orientação foi acatada no presente certame, tendo em vista que o item 2.8 da minuta do Contrato consigna expressamente que o valor do Contrato corresponde ao valor presente das Receitas Tarifárias e Não-Tarifárias estimadas para todo o prazo da concessão.

Tais valores já se encontram presentes nos Quadros 9 e 10.

469. Neste processo, quando havia a vigência da então Lei n. 8.666/1993, a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, para fins de habilitação econômico-financeira, a garantia da proposta, foi fixada em 0,7% do valor do contrato, ou seja, abaixo dos 1%, valor máximo a ser exigido, conforme inciso III do art. 31 dessa Lei (parágrafo 206).

470. A cláusula 6.1 da minuta do contrato de concessão estabelece que (ID 1828908, p. 9):

6.1. O valor do presente CONTRATO é de R\$ 4.387.580.393,24 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), na data-base de abril de 2025, **correspondente ao somatório simples dos investimentos estimados** que a CONCESSIONÁRIA deverá realizar ao longo da execução do CONTRATO, o qual será atualizado pelo IPCA na mesma data de reajuste das TARI FAS. (Grifou-se)

471. Veja-se que o Poder Concedente fixou o valor do contrato de concessão baseado no somatório simples dos investimentos estimados para serem executado durante a concessão e não com relação a projeção de receitas a serem auferidas durante a execução contratual.

472. É importante abordar esse tema, pois muito embora o valor do contrato tenha efeito meramente indicativo e, portanto, não possa ser utilizado por nenhuma das partes – Poder Concedente ou concessionária – para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, constitui referência para a definição de vários aspectos contratuais, como a constituição de capital social mínimo, quando for o caso, a garantia da proposta, a garantia da execução, muitas e outras. Daí a importância da sua correta estimativa.

473. Em vista do exposto, **dev e-se determinar ao Poder Concedente que retifique a Cláusula 6.1 da minuta do contrato para expressar o valor do contrato correspondente ao valor presente das receitas totais projetadas a serem arrecadadas pela SPE durante a execução contratual**.

Passa-se a verificar possíveis ajustes em disposições do Edital e da minuta do contrato de concessão que dependem do valor do contrato.

474. Antes de verificar o que dispõe o Edital e a minuta do contrato de concessão acerca desses pontos, no entanto, é necessário estimar, por meio do fluxo de caixa do projeto, o valor total da receita operacional (receita de água + receita de esgoto + receita indireta + receita não operacional – devolução e inadimplência) descontada a valor presente na data-base de abril de 2025. Far-se-á, no presente caso, o cálculo de ordem de grandeza, tendo em vista que os estudos estão em outra data-base. Isso porque o fluxo de caixa estruturado é apresentado a partir de fevereiro de 2026, ou seja, com cerca de 10 meses a mais do que a data-base de abril de 2025. Dessa forma, **chega-se o valor presente do total de receita na ordem de R\$ 8,7 bilhões**.

[...] 482. Quanto à garantia da proposta, consta do item 20.1 do Edital que cada “LICITANTE deverá prestar GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no art. 58 da Lei Federal n. 14.133/2021 e no item 6 deste EDITAL, para assegurar o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no presente EDITAL, no valor de R\$ 43.875.803,93 (quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e três reais e noventa e três centavos), correspondente a 1% sobre o valor estimado do CONTRATO”.

483. O supra art. 58 da Lei n. 14.133/2021, em seu §1º, estabelece que:

Art. 58. [...] § 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.

484. Para a presente concessão, 1% do valor total estimado da contratação (R\$ 8,7 bilhões) perfaz R\$ 87 milhões. Como o edital (item 20.1) fixou o valor da garantia da proposta em R\$ 43.875.803,93, abaixo dos R\$ 87 milhões, **não há necessariamente necessidade de alteração deste valor**.

485. No entanto, o aludido dispositivo editalício acrescenta que esse valor foi fixado por corresponder a 1% sobre o valor estimado do contrato. Dessa forma, **é necessário determinar ao Poder Concedente que altere o valor de garantia da proposta para efetivamente corresponder ao valor da contratação ou valor do contrato ou, ainda, exclua parte do item 20.1 do Edital que menciona o valor de garantia da proposta ser “correspondente a 1% sobre o valor estimado do CONTRATO”**. [...]

16. Considerando a elevada materialidade, relevância e risco do empreendimento, não se mostra prudente relegar tais apontamentos a momento posterior, sobretudo quando a própria Unidade Técnica, de forma minuciosa e fundamentada, assinala a necessidade de saneamento de aspectos sensíveis da estruturação da concessão.

17. Nessas condições, enquanto não forem adequadamente esclarecidas ou corrigidas as inconsistências remanescentes nos estudos e documentos que embasam o projeto de concessão, não se mostra possível a deliberação conclusiva sobre os estágios de fiscalização.

18. À vista disso, entendo que a medida mais adequada, neste momento processual, consiste na **oitiva do responsável, para que apresente razões de justificativa quanto às inconsistências apontadas**, nos termos do art. 40, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, **e/ou adote as providências necessárias ao seu saneamento**.

19. Eventuais medidas corretivas adotadas pelo Poder Concedente poderão ser consideradas por esta Corte no exame de mérito, para fins de eventual exclusão ou atenuação da responsabilidade do agente envolvido, especialmente se demonstrada a superação das falhas apontadas.

20. Como os apontamentos formulados pela Unidade Técnica recaem sobre a estruturação e a condução administrativa do projeto de concessão, matérias inseridas na esfera de atribuições da SEDEC, revela-se pertinente a citação do senhor Lauro Fernandes da Silva Junior, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, para apresentação de razões de justificativa e eventual comprovação das medidas adotadas para o saneamento das falhas identificadas.

21. Para delimitar com precisão o objeto da citação, cumpre sintetizar as inconsistências identificadas pela Unidade Técnica:

a) Imprecisão na delimitação geográfica da área de concessão, em razão da ausência de justificativa clara e objetiva para a não definição de curva poligonal dos distritos e povoados abrangidos, com potencial comprometimento da precisão do escopo contratual e da extensão das obrigações da futura concessionária, conforme o Item 4.1.1 do Relatório ID 1915849;

b) Insuficiência de transparência e possível inconsistência na premissa de convergência tarifária da receita faturada de água, diante da ausência de clareza quanto ao seu significado operacional e de adequada correspondência entre a premissa declarada e sua refletância na planilha de modelagem econômico-financeira, conforme o Item 4.2.2.2.1 do Relatório ID 1915849;

c) Incompatibilidade entre os valores projetados para a tarifa social e o critério legal previsto na Lei n. 14.898/2024, uma vez que a modelagem apresenta situações em que a tarifa social não corresponde a 50% da tarifa convencional para consumo de até 15 m³, havendo inclusive hipóteses em que supera ou se aproxima indevidamente da tarifa comum, conforme o Item 4.2.2.2.1 do Relatório ID 1915849;

d) Adoção de premissa de inadimplência sem fundamentação técnica robusta e aderente aos referenciais históricos e setoriais, porquanto a meta de 12% projetada para a concessão supera a média histórica da CAERD, a média estadual do SNIS e parâmetros observados em projetos similares estruturados pelo BNDES, conforme o Item 4.2.2.2.3 do Relatório ID 1915849;

e) Inconsistência na modelagem econômico-financeira quanto ao tratamento da depreciação e da amortização dos novos investimentos, por incompatibilidade entre a planilha do fluxo de caixa e a premissa adotada nos estudos de amortização integral dos investimentos no prazo contratual, sem indenização por ativos não amortizados ao término da concessão, conforme o Item 4.2.3 do Relatório ID 1915849;

f) Divergência interna e falta de clareza nas premissas adotadas para as despesas administrativas da concessão, em razão da existência de informações conflitantes entre o Plano de Negócios Referencial e a planilha de modelagem acerca da evolução do quadro de pessoal e de seus impactos no fluxo de caixa do projeto, conforme o Item 4.2.4.2 do Relatório ID 1915849;

g) Possível inconsistência na premissa remuneratória da estrutura administrativa da concessionária, em razão da indicação de salário do presidente inferior ao dos gerentes, sem confirmação ou justificativa técnica suficiente nos estudos, conforme o Item 4.2.4.2 do Relatório ID 1915849;



- h) Inadequação da cláusula contratual que define o valor do contrato, por não refletir corretamente o valor presente das receitas totais projetadas a serem arrecadadas pela SPE durante a execução contratual, conforme o Item 6.1 do Relatório ID 1915849;
- i) Inconsistência entre o valor da garantia da proposta e o valor do contrato/da contratação considerado nos documentos licitatórios, em razão da necessidade de correção do subitem 22.10.1 da minuta do edital após o ajuste do valor estimado da concessão, conforme o Item 6.1 do Relatório ID 1915849; e
- j) Necessidade de revisão global da modelagem econômico-financeira e dos documentos licitatórios/contratuais, em virtude de inconsistências que impactam o VPL, o valor mínimo da outorga fixa, o valor do contrato e outros parâmetros editalícios e contratuais relevantes, conforme o Item 4.2.3 do Relatório ID 1915849.
22. A par das questões cuja apreciação demandará deliberação conclusiva em momento processual oportuno, a instrução técnica também evidenciou **duas questões relevantes para a efetividade da política pública de saneamento e para o atingimento das metas de universalização**, as quais, embora não configurem, em tese, óbice ao prosseguimento do projeto, **reclamam tratamento prioritário pelo Poder Concedente**, razão pela qual merecem ser desde logo destacadas.
23. A primeira delas diz respeito às áreas situadas na Microrregião de Água e Esgotos de Rondônia que não foram abrangidas pela concessão. Essas localidades, contudo, permanecem inseridas na política regionalizada de saneamento e são igualmente alcançadas pelas metas legais de universalização, o que impõe ao Poder Concedente o dever de adotar as medidas necessárias ao seu atendimento, nos termos do art. 11-B, § 2º, da Lei n. 11.445/2007.
24. Nesse contexto, **impõe-se que o Poder Concedente passe a orientar sua atuação pela necessidade de estruturar alternativas concretas voltadas ao atendimento dessas áreas remanescentes**, entre outras providências, mediante a definição, no âmbito do Colegiado Microrregional, de diretrizes para a alocação de receitas oriundas da outorga, de modo a assegurar sua destinação à universalização do atendimento nas áreas não abrangidas pela concessão; a elaboração de planejamento regional específico para essas localidades, com indicação de ações, prazos, responsáveis e fontes de financiamento por município; a instituição de fundo estadual, de fundos municipais ou de mecanismo equivalente destinado à captação e à alocação de recursos voltados à expansão dos serviços; e a estruturação de mecanismos de governança aptos a viabilizar a implementação, o acompanhamento e a prestação de contas dessas medidas.
25. A segunda questão refere-se à **capacidade institucional da AGERO** para exercer, com efetividade, as funções regulatória e fiscalizatória que lhe serão atribuídas no âmbito da futura concessão. Conforme registrado pela Unidade Técnica, a agência de verá atuar na fiscalização da concessão, na homologação dos indicadores de desempenho, na imposição de sanções e na solução de controvérsias técnicas, o que evidencia seu papel estratégico na governança do ajuste.
26. Nessas condições, a efetividade do modelo concessório não depende apenas da consistência dos estudos e da readequação dos instrumentos licitatórios e contratuais, mas também da existência de entidade reguladora dotada de estrutura, capacidade técnica, autonomia e mecanismos de governança compatíveis com a complexidade e a magnitude do projeto, como bem pontuado no relatório técnico.
27. Por essa razão, consigna-se, desde já, **a necessidade de que o Poder Concedente e as instâncias de governança da entidade reguladora dispensem especial atenção ao fortalecimento institucional da AGERO**, especialmente quanto à sua estrutura decisória, à autonomia administrativa, funcional e financeira, à capacidade técnica e operacional, aos mecanismos de transparência e participação social, aos instrumentos de planejamento regulatório e aos sistemas de integridade, controle interno e gestão de riscos.
28. Por fim, consigna-se que, por ocasião da apreciação definitiva do mérito, serão analisadas as manifestações apresentadas pelas empresas Cerejeiras Saneamento S.A. e Enorsul Serviços em Saneamento Ltda., bem como a pertinência das determinações, alertas e recomendações sugeridas pela Unidade Técnica, à luz das manifestações defensivas e das eventuais retificações promovidas.
29. Ante o exposto, **DECIDO**:
- I – **Citar, via mandado de audiência**, com fulcro no art. 30, II e art. 62, III, do RITCERO, o senhor **Lauro Fernandes da Silva Junior, CPF n. ***.691.022-****, **Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico**, para que, querendo, apresente razões de justificativa, **no prazo de 15 (quinze) dias**, contados na forma do art. 30, §1º, inciso II, do RITCERO, acerca das seguintes irregularidades:
- a) Imprecisão na delimitação geográfica da área de concessão, em razão da ausência de justificativa clara e objetiva para a não definição de curva poligonal dos distritos e povoados abrangidos, com potencial comprometimento da precisão do escopo contratual e da extensão das obrigações da futura concessionária, conforme o Item 4.1.1 do Relatório ID 1915849;
- b) Insuficiência de transparência e possível inconsistência na premissa de convergência tarifária da receita faturada de água, diante da ausência de clareza quanto ao seu significado operacional e de adequada correspondência entre a premissa declarada e sua refletância na planilha de modelagem econômico-financeira, conforme o Item 4.2.2.2.1 do Relatório ID 1915849;
- c) Incompatibilidade entre os valores projetados para a tarifa social e o critério legal previsto na Lei n. 14.898/2024, uma vez que a modelagem apresenta situações em que a tarifa social não corresponde a 50% da tarifa convencional para consumo de até 15 m³, havendo inclusive hipóteses em que supera ou se aproxima indevidamente da tarifa comum, conforme o Item 4.2.2.2.1 do Relatório ID 1915849;
- d) Adoção de premissa de inadimplência sem fundamentação técnica robusta e aderente aos referenciais históricos e setoriais, porquanto a meta de 12% projetada para a concessão supera a média histórica da CAERD, a média estadual do SNIS e parâmetros observados em projetos similares estruturados pelo BNDES, conforme o Item 4.2.2.2.3 do Relatório ID 1915849;



- e) Inconsistência na modelagem econômico-financeira quanto ao tratamento da depreciação e da amortização dos novos investimentos, por incompatibilidade entre a planilha do fluxo de caixa e a premissa adotada nos estudos de amortização integral dos investimentos no prazo contratual, sem indenização por ativos não amortizados ao término da concessão, conforme o Item 4.2.3 do Relatório ID 1915849;
- f) Divergência interna e falta de clareza nas premissas adotadas para as despesas administrativas da concessão, em razão da existência de informações conflitantes entre o Plano de Negócios Referencial e a planilha de modelagem acerca da evolução do quadro de pessoal e de seus impactos no fluxo de caixa do projeto, conforme o Item 4.2.4.2 do Relatório ID 1915849;
- g) Possível inconsistência na premissa remuneratória da estrutura administrativa da concessionária, em razão da indicação de salário do presidente inferior ao dos gerentes, sem confirmação ou justificativa técnica suficiente nos estudos, conforme o Item 4.2.4.2 do Relatório ID 1915849;
- h) Inadequação da cláusula contratual que define o valor do contrato, por não refletir corretamente o valor presente das receitas totais projetadas a serem arrecadadas pela SPE durante a execução contratual, conforme o Item 6.1 do Relatório ID 1915849;
- i) Inconsistência entre o valor da garantia da proposta e o valor do contrato/da contratação considerado nos documentos licitatórios, em razão da necessidade de correção do subitem 22.10.1 da minuta do edital após o ajuste do valor estimado da concessão, conforme o Item 6.1 do Relatório ID 1915849; e
- j) Necessidade de revisão global da modelagem econômico-financeira e dos documentos licitatórios/contratuais, em virtude de inconsistências que impactam o VPL, o valor mínimo da outorga fixa, o valor do contrato e outros parâmetros editalícios e contratuais relevantes, conforme o Item 4.2.3 do Relatório ID 1915849;

II – Advertir o senhor **Fernandes da Silva Junior**, CPF n. *****.691.022-****, **Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico**, de que, em caso de não atendimento à citação, estará sujeito à revelia, nos termos do art. 19, §5º, do RITCERO;

III – Intimar o Ministério Público de Contas, nos termos do art. 30, §10, do RITCERO, bem como a Secretaria-Geral de Controle Externo;

IV – Autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo, com fundamento no art. 11 da LCE n. 154/1996 c/c art. 247, §1º, do RITCERO, e **em conformidade com a delegação de competência conferida pela Decisão Monocrática n. 0224/2025-GPCPN, proferida no Proc. n. 2426/25**, a realizar as diligências que se fizerem necessárias à instrução dos autos;

V – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão e, decorrido o prazo assinalado, com ou sem apresentação de razões de justificativa, remeta os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo, para continuidade da instrução processual; e

VI – Publique-se esta decisão.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

PAULO CURI NETO
Conselheiro Relator

- [1] Acompanhamento ou controle concomitante.
[2] Instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 03480/25-TCERO

SUBCATEGORIA: Representação

JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/RO

ASSUNTO: Possíveis irregularidades na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (SEI nº 0029.032144/2025-73) - Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC

RESPONSÁVEIS: Albaniza Batista de Oliveira, CPF n. ***.677.404-**- ex-Secretária Estadual de Educação;

Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF n. ***.246.038-**- ex-Secretária de Estado da Educação, até setembro 2025

Polliane Queiroz Ravani, CPF n. ***.269.082-**- Membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar (CETP/CAD)

Bianca Passos Rodrigues, CPF n. ***.374.102-**- Membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar (GPA/CAD)

Letícia Felix Romano, CPF n. ***.127.652-**- Membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar (GPA/CAD)

Karlen Sabrina Lima, CPF n. ***.784.902-**- Membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar (GEJA)

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

0084/2026-GPCPN

REPRESENTAÇÃO. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FORNECEDOR EXCLUSIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO CURSO MODULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER INIBITÓRIO. MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS.

1. A constatação de irregularidades impõe a determinação de audiência dos responsáveis, em observância ao devido processo legal constitucionalmente assegurado, a fim de viabilizar a apresentação de justificativas.

1. Trata-se de Representação formulada pela Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, com pedido de tutela de urgência, noticiando possíveis irregularidades na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, promovida pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC, com a empresa PH Gestão e Educação Ltda., CNPJ nº 05.236.020/0001-80, visando à aquisição de material didático-pedagógico para estudantes do Ensino Médio do Curso Modular da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

2. O procedimento resultou na formalização do Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC (ID 1841411), assinado em 24.09.2025, no valor total de R\$ 5.265.930,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais), tendo por objeto o fornecimento de 2.049 kits de livros didáticos, cada um composto por 14 cadernos (módulos) distintos, organizados por componente curricular, a saber: A Memorização do Estudo Eficiente: Sugestões e Técnicas, Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Arte, Educação Física, Matemática, Química, Física, Biologia, Geografia, História, Filosofia e Sociologia (Proc. SEI nº 0029.032144/2025-73).

3. Segundo a representação, constatarem-se possíveis irregularidades na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, realizada pela SEDUC, com destaque para indícios de direcionamento e de sobrepreço, vícios capazes de comprometer a legalidade tanto do procedimento quanto da contratação dele decorrente.

4. Ressaltou-se, ademais, que não foram identificados pagamentos até a data da representação (13.10.2025), mas, diante do risco iminente de lesão ao erário, a SGCE requereu a concessão de tutela de urgência. Colaciono abaixo a conclusão e a proposta de encaminhamento (ID 1837397):

[...] 4) CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, considerando o risco de graves irregularidades e danos ao erário caso o processo de aquisição de material didático seja concluído conforme instruído, propõe-se:

1) Seja recebida a presente peça exordial e seus anexos na condição de Representação, nos termos do art. 52-A, inciso I, da Lei Complementar nº 154/1996 c/c art. 82-A, inciso I do RITCERO, em face da contratação de materiais didático-pedagógicos destinados a estudantes do Ensino Médio do Curso Modular da Educação de Jovens e Adultos (EJA), estimada em R\$ 5.265.930,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais), em face do sumário dos tópicos 3.1 e 3.2;

2) Conceder a tutela antecipatória, para determinar que a senhora Sra. Albaniza Batista de Oliveira CPF nº ***.677.404-**, na condição de Secretária de Estado da Educação, ou a quem vier a substituí-la, que suspenda a ordem de fornecimento, bem como não emita ordem de pagamento referente ao objeto do processo SEI/RO nº 0029.032144/2025-73, até que haja pronunciamento de mérito por parte desta Corte. [...]

5. Os autos foram encaminhados à Relatoria, que por meio da DM n. 0233/2025-GPCPN (ID 1841857), foi prolatado o seguinte entendimento:

[...]

25. Ante o exposto, em consonância com a manifestação técnica, DECIDO:

I – Conhecer a Representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE, por quanto preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 52-A, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996, e do art. 82-A, inciso I, do Regimento Interno;

II – Conceder tutela de urgência de caráter inibitório, inaudita altera pars, com fundamento no art. 3º-A da Lei Orgânica deste TCE/RO, c/c o art. 108-A do Regimento Interno, para determinar à senhora Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº ***.677.404-**, Secretária de Estado da Educação, ou quem vier a substituí-la ou sucedê-la, que SUSPENDA imediatamente a emissão da ordem de fornecimento relativa ao Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC, caso ainda não emitida, bem como se abstenha de realizar quaisquer pagamentos dele decorrentes, até ulterior deliberação desta Corte, comprovando o cumprimento da medida perante este Tribunal no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 103, inciso IV, do Regimento Interno;

III – Ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE que:

a) promova a juntada integral da documentação relativa ao processo administrativo de contratação conduzido pela SEDUC (SEI nº 0029.032144/2025-73);

b) complemente a instrução processual, verificando a conformidade da contratação com os requisitos legais da inexigibilidade de licitação por fornecedor exclusivo, previstos na Lei nº 14.133/2021, de modo a robustecer os indícios de irregularidades apontados e apurar eventuais outras inconformidades, bem como os seus responsáveis;

c) manifeste-se acerca do cumprimento da tutela; e

d) avalie se a apuração da regularidade das contratações diretas celebradas pela SEDUC com a empresa PH Gestão e Educação Ltda., referentes ao Contrato nº NT/1258/SEDUC/PGE/2023 (Processo SEI nº 0029.059407/2023-20) e ao Contrato nº 1233/2024/PGESEDUC (Processo SEI nº 0029.037318/2024-11),

atende aos critérios de seletividade previstos na Resolução nº 291/2019/TCE-RO, de modo a justificar a adoção de ações de controle específicas por este Tribunal, a serem processadas em autos apartados; e

IV – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara, com a urgência que o caso requer, que:

a) Publique a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal;

b) Dê ciência desta decisão, via ofício, à senhora Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº ***.677.404-**, Secretária de Estado da Educação, ou quem vier a substituí-la ou sucedê-la, para cumprimento do item II desta decisão;

c) Intime à Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE e o Ministério Público de Contas – MPC, na forma regimental;

d) Sobreste os autos no departamento até o transcurso do prazo fixado no item II desta decisão; e

e) Ao término do prazo fixado, certifiquem-se as ocorrências nos autos e, em seguida, encaminhe-se o processo à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE para o cumprimento do item III desta decisão.

6. Devidamente notificada, a Senhora Albaniza Batista de Oliveira, então Secretária de Estado da Educação, apresentou manifestação quanto à concessão de tutela, que foi analisada por meio do relatório técnico de ID 1905327.

7. Naquela ocasião, o Corpo Técnico apresentou a seguinte conclusão e proposta de encaminhamento:

5. CONCLUSÃO

77. Da análise conjunta dos achados remanescentes, da instrução complementar e das justificativas apresentadas, conclui-se foi afastado o apontamento relativo à cotação com fornecedor sem experiência no objeto, uma vez demonstrado que a consulta à empresa TECNOMED se fundamentou em fornecimento pretérito conhecido pela Administração.

78. Todavia, permanecem não sanados os achados referentes à pesquisa de mercado insuficiente e à formação de preços, especialmente quanto à comprovação da compatibilidade do valor contratado com o mercado. As justificativas apresentadas não suprimiram a ausência de parâmetros externos independentes, conforme exigido pelo art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, tendo sido utilizadas como referência de preços contratações anteriores da própria SEDUC e notas fiscais emitidas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

79. Os elementos adicionais identificados na instrução complementar, notadamente os relacionados à repetição do objeto, à ausência de reavaliação da inviabilidade de competição e às fragilidades na formação do quantitativo, reforçam os achados remanescentes, evidenciando deficiência relevante no planejamento e na instrução da contratação.

80. Não se identificam elementos de dolo ou fraude por parte dos agentes envolvidos. Contudo, as falhas constatadas apresentam nexo direto com o risco de sobrepreço que fundamentou a concessão da tutela de urgência, caracterizando irregularidade de natureza objetiva, apta a justificar a atuação preventiva desta Corte.

81. Nesse contexto, revela-se adequada a manutenção da suspensão do Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC, em caráter cautelar, até que a Administração reavalie a necessidade da aquisição, o quantitativo efetivamente demandado pelas unidades escolares e apresente parâmetros externos independentes que permitam aferir a compatibilidade dos preços praticados com o mercado.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

82. Diante do exposto, considerando a instrução complementar e as justificativas apresentadas, propõe-se:

6.1. Manter a suspensão do Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC, firmado no âmbito do Processo SEI nº 0029.032144/2025-73, até pronunciamento de mérito, em razão da permanência de irregularidades relativas (i) à insuficiência do levantamento de mercado para fins de demonstração da inviabilidade de competição e (ii) à ausência de comprovação da compatibilidade dos valores contratados com o mercado, nos termos dos arts. 18, §1º, inciso V, 23 e 74 da Lei nº 14.133/2021.

6.2. Expedir Despacho de Definição de Responsabilidades e determinar o consequente chamamento dos responsáveis abaixo indicados, para exercício do contraditório e da ampla defesa, relativamente às irregularidades remanescentes, cf. abaixo:

Achado 1 – Insuficiência da pesquisa de mercado, com o consequente chamamento dos responsáveis abaixo indicados para exercício do contraditório e da ampla defesa, item 4.1 deste relatório:

a) De responsabilidade das servidoras Polliane Queiroz Ravani, CPF nº ***.269.082 - **; Bianca Passos Rodrigues, CPF nº ***.374.102 - **; Letícia Feliz Romano, CPF nº ***.127.652 - **; e Karlen Sabrina Lima, CPF nº ***.784.902 - **, pela elaboração de Estudo Técnico Preliminar que não demonstrou, de forma suficiente, o levantamento de mercado e a análise de alternativas exigidos pelo art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, comprometendo a caracterização da inviabilidade de competição prevista no art. 74 do mesmo diploma.

b) De responsabilidade das Secretárias de Estado da Educação Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº ***.677.404 - **, e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF nº ***.246.038 - **, pela validação e autorização da contratação direta por inexigibilidade, com fundamento no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, sem que a instrução processual evidenciasse adequadamente a inviabilidade de competição.

Achado 2 – Formação de preços com notas fiscais insuficientes, com o consequente chamamento dos responsáveis abaixo indicados para exercício do contraditório e da ampla defesa, item 4.3 deste relatório:

a) De responsabilidade das servidoras Polliane Queiroz Ravani, CPF nº ***.269.082 - **; Bianca Passos Rodrigues, CPF nº ***.374.102 - **; Letícia Feliz Romano, CPF nº ***.127.652 - **; e Karlen Sabrina Lima, CPF nº ***.784.902 - **, pela aceitação, como parâmetro de mercado, de notas fiscais referentes a contratações pretéritas da própria SEDUC e a operações entre empresas do mesmo grupo econômico, sem apresentação de referência externa independente apta a comprovar a compatibilidade dos valores com o mercado, em desconformidade com o art. 23, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

b) De responsabilidade das Secretárias de Estado da Educação Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº ***.677.404 - **, e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF nº ***.246.038 - **, pela validação da contratação direta sem que restasse devidamente demonstrada a compatibilidade do preço com o mercado, conforme exigido pelo art. 23, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

6.3 determinar à Secretaria de Estado da Educação que, previamente a qualquer retomada da contratação, promova a reavaliação da necessidade da aquisição, com base em levantamento formal junto às unidades escolares que executam a EJA na organização modular, contemplando o reaproveitamento de materiais e o efetivo consumo por módulo e etapa

6.4 Determinar à Secretaria de Estado da Educação, por intermédio da Comissão do Estudo Técnico Preliminar instituída pela Portaria nº 6962/2025, composta pelas servidoras Polliane Queiroz Ravani, Bianca Passos Rodrigues, Letícia Felix Romano e Karlen Sabrina Lima, que:

a) Reavaliem a necessidade da contratação, o quantitativo efetivamente demandado, a viabilidade de reaproveitamento dos materiais existentes;

b) Apresentem novos elementos de formação de preços, com utilização de parâmetros externos independentes e idôneos, aptos a demonstrar a compatibilidade dos valores pretendidos com os preços praticados no mercado.

6.5 dar ciência à Secretária de Estado da Educação, Sra. Albaniza Batista de Oliveira, acerca das irregularidades remanescentes, para adoção das providências administrativas cabíveis, sem prejuízo de eventual responsabilização futura, caso não sanadas as impropriedades identificadas

6.6 Em atendimento ao item III.d da DM nº 0233/2025-GPCPN, neste momento, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, o atendimento aos critérios mínimos de seletividade previstos na Resolução nº 291/2019/TCE-RO, não se justificando, por ora, a autuação de autos apartados para apuração específica das contratações diretas celebradas pela SEDUC com a empresa PH Gestão e Educação Ltda., referentes ao Contrato nº NT/1258/SEDUC/PGE/2023 (Processo SEI nº 0029.059407/2023-20) e ao Contrato nº 1233/2024/PGE-SEDUC (Processo SEI nº 0029.037318/2024-11).

8. Assim, vieram os autos para deliberação.

9. É o relatório. Decido.

10. Conforme mencionado, retornam aos autos a esta Relatoria com o exame acerca do cumprimento da tutela inibitória, bem como da complementação da análise técnica no tocante aos seguintes pontos presentes na DM n. 0233/2025-GPCPN:

[...]

III – Ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE que:

a) promova a juntada integral da documentação relativa ao processo administrativo de contratação conduzido pela SEDUC (SEI nº 0029.032144/2025-73);

b) complemente a instrução processual, verificando a conformidade da contratação com os requisitos legais da inexigibilidade de licitação por fornecimento exclusivo, previstos na Lei nº 14.133/2021, de modo a robustecer os indícios de irregularidades apontados e apurar eventuais outras inconformidades, bem como os seus responsáveis;

c) manifeste-se acerca do cumprimento da tutela; e

d) avalie se a apuração da regularidade das contratações diretas celebradas pela SEDUC com a empresa PH Gestão e Educação Ltda., referentes ao Contrato nº NT/1258/SEDUC/PGE/2023 (Processo SEI nº 0029.059407/2023-20) e ao Contrato nº 1233/2024/PGE-SEDUC (Processo SEI nº 0029.037318/2024-11), atende aos critérios de seletividade previstos na Resolução nº 291/2019/TCE-RO, de modo a justificar a adoção de ações de controle específicas por este Tribunal, a serem processadas em autos apartados; e

[...]

11. Quanto ao **cumprimento da tutela de urgência**, consistente na suspensão da emissão da ordem de fornecimento relativa ao Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC, caso ainda não emitida, bem como na abstenção de realizar quaisquer pagamentos dele decorrentes, até ulterior

deliberação desta Corte, comprovando o cumprimento da medida perante este Tribunal no prazo de até 15 (quinze) dias, a Unidade Técnica verificou, a partir dos documentos juntados aos autos, que houve o seu cumprimento.

12. A documentação apresentada demonstrou que a Seduc adotou medidas para o atendimento da determinação desta Corte, havendo, até o momento, o cumprimento da ordem.

13. Já em relação à complementação da instrução, a Unidade Técnica identificou que a Secretaria de Estado da Educação vem, desde 2021, realizando contratações diretas por inexigibilidade para aquisição de material didático da EJA – Ensino Médio modular, de forma reiterada e com repetição do objeto. Destacou-se que, embora em 2019 tenha havido análise de mais de uma solução editorial, não houve, nos exercícios mais recentes, demonstração atualizada da inviabilidade de competição. Verificou-se, ainda, a continuidade das contratações com fornecedores pertencentes ao mesmo grupo econômico, com elevação significativa dos preços (aproximadamente 87,6% entre 2021 e 2025), sem justificativa técnica adequada ou comprovação de compatibilidade com o mercado.

14. Ademais, o Corpo Técnico apontou fragilidades relevantes no planejamento da contratação, especialmente quanto à ausência de estudo técnico para dimensionamento do quantitativo, baseado indevidamente no total de alunos matriculados, desconsiderando a dinâmica modular da EJA. As diligências *in loco* evidenciaram a existência de estoques elevados e materiais não utilizados nas unidades escolares, sem prévia consulta às escolas sobre a real necessidade, indicando risco de aquisições excessivas e antieconômicas.

15. Na análise dos esclarecimentos apresentados pela Seduc/RO, concluiu pela manutenção de irregularidades relativas à insuficiência da pesquisa de mercado e à inadequação da formação de preços (baseada em notas fiscais internas de empresas do mesmo grupo), caracterizando falhas de planejamento e instrução processual, com responsabilidade atribuída aos agentes envolvidos e às autoridades que autorizaram a inexigibilidade sem a devida comprovação dos requisitos legais.

16. Pois bem. Desde logo, por entender restar bem fundamentada a análise técnica realizada, corroboro o posicionamento externado em relação ao cumprimento da tutela inibitória, bem como em relação à configuração de possíveis irregularidades, de mandando a determinação de audiência dos agentes envolvidos.

17. Colaciono abaixo trecho do exame técnico realizado, incorporando as razões de decidir desta decisão por meio da fundamentação aliunde, amplamente aceita na jurisprudência brasileira:

[...]

3. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

8. Em cumprimento à determinação contida no item III da DM n. 00233/25/GPCPN, passa-se à complementação da instrução processual, na forma requerida pelo relator.

9. Em breve pesquisa realizada no sistema processual SEI/RO, verificou-se que a contratação de material didático destinado à Educação de Jovens e Adultos – EJA, para Ensino Médio modular, vem sendo realizada pela Secretaria de Estado da Educação de forma continuada desde o exercício de 2021, por meio de contratações diretas fundamentadas em inexigibilidade de licitação.

10. Constatou-se, contudo, que em 2019, antes da consolidação desse modelo de contratação, houve análise de alternativas editoriais para atendimento da EJA.

11. No Processo SEI nº 0029.211794/2019-35 (ID. 1903670), foram examinados materiais didáticos voltados à Educação de Jovens e Adultos modular, ocasião em que se procedeu à avaliação de obras de mais de uma editora, sendo elas: Editora Expoente e Editora Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB.

12. Naquele momento, o material da Editora Expoente não foi selecionado, no entanto não consta nos autos que o material da editora CETEB tenha sido analisado.

13. Em novembro de 2021, foi aberto o processo 0029.543035/2021-53, que já no segundo documento, solicitação de serviço (ID. 1903690), indicava que seria adquirido por inexigibilidade, o material didático fornecido pela editora Brasil Presente com participação da equipe técnica do Centro de Ensino Tecnológico e Brasília – CETEB. O contrato foi firmado no valor de R\$ 5.480.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil).

14. Esse dado histórico levanta questionamentos acerca da adoção da inexigibilidade em contratações posteriores pois demonstra que o mercado, em momento pretérito, apresentou pluralidade de soluções editoriais aptas à análise pela Administração, circunstância que impõe especial cautela na avaliação da inviabilidade de competição nos exercícios subsequentes.

15. A partir de 2021, observa-se a consolidação de contratações específicas de material didático para a EJA Ensino Médio modular, realizadas de forma reiterada por inexigibilidade de licitação, com aquisição de coleções completas, vinculadas ao quantitativo total de alunos matriculados informado pela Secretaria.

16. Nesse contexto, identificaram-se as seguintes contratações relacionadas exclusivamente à aquisição de material didático para atendimento para o ensino EJA Modular:

processo	objeto	valor	situação	informações adicionais	quantidade	FORNECEDOR
0029.211794/2019-35	ANÁLISE LIVRO DIDÁTICO EJA Editora Exponente e a Editora Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB,	não possui	analisado material da editora EXPOENTE mas não houve seleção de material	em decorrência desse processo, foi selecionado a editora CETEB		
0029.543035/2021-53	EJA MODULAR ensino fundamental e médio	R\$ 5.480.000,00	CONTRATO nº 983/PGE-2021	coleções ensino médio e fundamental	2000 fundamental e 2000 ensino médio modular	BRASIL PRESENTE
0029.079427/2023-11	EJA MODULAR ensino fundamental inexigibilidade	R\$ 7.986.600,00	Contrato nº 3/2024/PGE-SEDUC	coleção ensino fundamental	5926 fundamental modular	BRASIL PRESENTE
0029.022778/2024-37	EJA MODULAR ensino fundamental inexigibilidade	R\$ 3.162.442,30	Contrato nº 1232/2024/PGE-SEDUC	coleções ensino fundamental	2037 fundamental modular	BRASIL PRESENTE
0029.059407/2023-20	EJA MODULAR ensino médio inexigibilidade	R\$ 7.728.000,00	contrato nº CNT/1258/SEDUC/PGE/2023	coleção nível médio modular	4025 nível médio modular	transição do fornecedor BRASIL PRESENTE para PH/Gestão e negócios, ambos do mesmo grupo econômico.
0029.037318/2024-11	EJA MODULAR ensino médio inexigibilidade	R\$ 5.155.680,00	Contrato nº 1233/2024/PGE-SEDUC	coleção nível médio modular	2115 nível médio modular	fornecedor PH/Gestão e negócios.
0029.032144/2025-73	EJA MODULAR ensino médio inexigibilidade	R\$ 5.265.930,00	Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC	adquirida coleção nível médio modular	2.049 nível médio modular	fornecedor PH/Gestão e negócios.

17. Observa-se que, a partir de 2021, o fornecimento de material didático para a modalidade EJA passou a ser realizado pela empresa Brasil Presente.

18. Em 2023, no âmbito do Processo SEI nº 0029.073427/2023-11 (ID. 1903737), foi firmado o Contrato nº 05/2024-PGE, no valor de R\$ R\$ 7.986.600,00 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil seiscentos reais), com a editora Brasil Presente contemplando a aquisição de material didático para a EJA Ensino Fundamental e Ensino Médio modular.

19. Nos exercícios seguintes, a aquisição de material de EJA Modular para o ensino médio passou a ocorrer reiteradamente por inexigibilidade de licitação.

20. Posteriormente, no âmbito do Processo SEI nº 0029.059407/2023-20 (ID. 1903744), foi celebrado o Contrato nº CNT/1258/SEDUC/PGE/2023, no valor de R\$ 7.728.000,00, para fornecimento de materiais de EJA Ensino Médio Modular, marcando a transição do fornecimento da empresa Brasil Presente para a empresa PH Gestão e Educação Ltda., ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico, conforme tratado adiante.

21. Esse padrão se manteve nos exercícios subsequentes, com a celebração do Contrato nº 1233/2024/PGE-SEDUC (Processo SEI nº 0029.037318/2024-11. ID. 1903801), no valor de R\$ 5.155.680,00, com o fornecedor PH Educação, para fornecimento de materiais de EJA Ensino Médio Modular, e, mais recentemente, do Contrato nº 1047/2025/PGE-SEDUC (Processo SEI nº 0029.032144/2025-73, ID. 1903628), ora em análise, no valor de R\$ 5.265.930,00, referente à aquisição de 2.049 kits do mesmo material, ambas tendo como fornecedora a empresa PH Gestão e Educação Ltda.

22. Esse histórico evidencia que, ao longo dos exercícios, houve continuidade na contratação de material didático de EJA Ensino Médio Modular por inexigibilidade, com repetição do objeto, embora tenha havido mudança de fornecedor, não houve demonstração de que, nos exercícios mais recentes, permaneça configurada a inviabilidade de competição.

3.1 Evolução do fornecedor e ausência de justificativa formal

23. Em consulta aos dados constantes nas bases abertas da Receita Federal, verificou-se que as empresas Brasil Presente (CNPJ nº 12.333.714/0001-09) e PH Gestão e Educação Ltda. (CNPJ nº 05.236.020/0001-80) possuem sócio e gerente comum, na pessoa do sr. Rodolpho Freire Martins. Isso evidencia que as duas empresas estão vinculadas a um mesmo grupo econômico.



24. A mera existência de vínculos societários, por si só, não é vedada pela legislação, mas no presente caso essa informação é relevante porque as contratações do material didático EJA modular ocorreram de forma sucessiva, por inexigibilidade de licitação, com utilização de contratos pretéritos como principal parâmetro para formação do preço.

25. Nessa configuração, os preços praticados deixam de refletir referências independentes, o que fragiliza a comprovação de compatibilidade com o mercado exigida pelo art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

Evolução dos preços – EJA Modular Ensino Médio

Ano	Processo SEI	Fornecedor	Quantidade (kits)	Valor total (R\$)	Valor unitário aproximado (R\$)
2021	0029.543035/2021-53	Brasil Presente	4.000	5.480.000,00	1.370,00
2023	0029.059407/2023-20	Brasil Presente (transição p/ PH)	4.025	7.728.000,00	1.920,00
2024	0029.037318/2024-11	PH Gestão e Educação	2.335	5.155.680,00	2.208,00
2025	0029.032144/2025-73	PH Gestão e Educação	2.049	5.265.930,00	2.570,00

26. A tabela acima demonstra a evolução progressiva no valor unitário do kit de material didático EJA modular em 4 anos.

27. A tabela evidencia elevação significativa do valor unitário do kit didático da EJA modular no período de 2021 a 2025. O preço passou de R\$ 1.370,00 em 2021 para R\$ 2.570,00 em 2025, representando aumento aproximado de 87,6% no intervalo de quatro anos. Verifica-se incremento de cerca de 40% entre 2021 e 2023, seguido de novos acréscimos sucessivos de aproximadamente 15% em 2024 e 16% em 2025.

28. Não se identificou, nos autos, análise técnica que justificasse a variação acumulada dos preços em tal magnitude, tampouco o estudo comparativo que demonstrasse a compatibilidade da evolução contratual com parâmetros de mercado, índices ou alterações substanciais no objeto contratado.

3.2 Formação do quantitativo e especificidades da EJA modular

29. Verificou-se que o modelo adotado pela Secretaria parte do número total de alunos matriculados como critério para definição do quantitativo integral de kits a serem adquiridos. Contudo, no contexto da EJA organizada em regime modular, essa metodologia apresenta fragilidades, na medida em que a estrutura por módulos não assegura que todos os alunos matriculados demandarão, de forma simultânea ou integral, a totalidade do conjunto de materiais didáticos.

30. Não foi identificado, nos autos, estudo técnico preliminar específico que dimensionasse o consumo efetivo do material por módulo, etapa ou trajetória individual do estudante, tampouco avaliação acerca da proporção de alunos que efetivamente cursariam todos os módulos no período considerado. Tal lacuna compromete a precisão do quantitativo estimado.

31. Ressalta-se que, na organização modular da EJA, o estudante não está, necessariamente, vinculado ao cumprimento integral de todos os módulos ou componentes curriculares em um único exercício letivo, o que torna inadequada a presunção automática de que cada aluno matriculado necessitará da totalidade do material correspondente a todos os módulos. A ausência dessa análise prévia de necessidade amplia o risco de aquisição em quantitativo superior à demanda efetiva, com potenciais reflexos sobre a economicidade da despesa.

3.3 Constatações em diligências in loco

32. Em razão da relevância da matéria e da compreensão de que a análise exclusivamente documental pode limitar a apreensão da realidade da política pública, entendeu-se necessário complementar a instrução por meio de diligências in loco. Ressalte-se que tais diligências foram realizadas no âmbito do processo SEI nº 000756/2026 com escopo específico voltado ao levantamento de materiais paradidáticos nas unidades escolares.

33. Ocorre que, no curso dessas diligências, de forma incidental, a equipe técnica deparou-se com significativa quantidade de material didático de Educação de Jovens e Adultos – EJA modular, estocado em escolas que executam essa modalidade de ensino. 34. Na Escola Padre Moretti, por exemplo, constatou-se a existência de grande volume de material armazenado, conforme imagens:

Tabela 1. Kits de materiais EJA modular e semestral localizados na escola Padre Moretti.



1. Material EJA modular ensino médio



2. Material EJA modular ensino médio



3. Estoque Material EJA modular ensino médio



4. Estoque Material EJA modular ensino médio



5. Material EJA modular ensino médio



6. Estoque de material EJA modular ensino médio



7. Material EJA semestral



8. Material EJA semestral e modular (ensino fundamental) encaminhados pelo PNLD (federal)

**Tabela 2:**

Kits de materiais EJA modular e EJA semestral localizados no depósito da escola Padre Moretti



35. Vale salientar que na escola Padre Moretti foi observada a excelente prática institucional de reaproveitamento, consistente na utilização do material pelos estudantes e sua devolução ao final do ano letivo.

36. Conforme registros fotográficos inseridos acima, verificou-se a existência de expressivo estoque de materiais didáticos da EJA na Escola Estadual Padre Moretti, inclusive em condições inadequadas de conservação, com materiais mantidos em caixas e sem utilização. Tal constatação evidencia, ao menos para essa unidade, a desnecessidade

de novas aquisições imediatas, bem como a inexistência de avaliação prévia sobre a real necessidade de fornecimento adicional.

3.4 Efetiva necessidade de novos materiais

37. Quando instada, na ocasião da diligência in loco, a unidade escolar Padre Moretti, informou não haver solicitado novo material didático para a EJA modular nem para o modelo semestral para 2026, em razão do quantitativo de materiais em estoque.

38. Apesar disso, o processo 0029.032144/2025-73 (ID. 1903628, fl.11), foi instruído com quadro de distribuição contando com a aquisição de 238 novos kits de EJA modular a serem adquiridos em 2025 para utilização em 2026 pela referida escola:

CURSO MODULAR - 2025				
Nº	CRE	CEEJAS	ENDEREÇO	NT DE ESTUDANTES
				MÉDIO 1º ao 3º
24	PORTO VELHO	PORTO VELHO - CEEJA Pe Moretti	RUA HERBERT DE AZEVEDO 1319 OLARIA	238
25		PORTO VELHO - ESCOLA São Domingos Sávio	Av. Rio de Janeiro, 4554 Bairro Lagoa CEP: 76.800-000	16
26	ROLIM DE MOURA	ROLIM - CEEJA CEL. Jorge Teixeira de Oliveira	RUA: RUI JACOBINA 8817 CENTRO 76.900-000	29
27		SANTA LUÍZA - CEEJA Domingos Viana	AV. SINACOSI OLAVO PIRES 2057 CENTRO 76.900-000	31
28		NOVA BRASÍLIA - CEEJA Cecília Moraes	RUA FILIPINHO PEREIRA 1400 SETOR 14 76.900-000	99
29	SÃO FRANCISCO	SÃO FRANCISCO - CEEJA Sílvio Viana Louro	RUA RINALDO ARAÚJO 8100 76.900-000	6
30		SÃO MIGUEL - CEEJA Genildo Vargas	AV. PRESIDENTE KENNEDY 1600 PLANALTO 76.900-000	7
31		SERINGUEIRAS - CEEJA Vale do Guaporé	RUA: 7 DE SETEMBRO 601 76.900-000	47
32	VILHENA	CEEJA DE Vilhena	R. Duclaux Wilson, 717 - Jardim Eldorado, Vilhena - RO, 76900-000	68
TOTAL				2388

Fonte processo sei 0029.032144/2025-73

39. Esse cenário evidencia que as aquisições vêm sendo realizadas de forma centralizada, sem prévia solicitação das unidades escolares e sem a elaboração de Estudo Técnico Preliminar que avalie a necessidade efetiva, a possibilidade de reaproveitamento ou a redistribuição dos materiais já existentes para outras unidades eventualmente carentes. A repetição dessas aquisições, sem reavaliação da demanda real, tem contribuído para a formação de estoques excessivos e ociosos, com risco de despesa desnecessária e potencial dano ao erário.

40. Tais informações corroboram que não consta nos autos, procedimento de consulta às unidades escolares para dimensionamento da necessidade e do quantitativo do material didático. As diligências evidenciaram a existência de grande volume de materiais estocados nas escolas, muitos ainda acondicionados em caixas ainda sem utilização.

41. Nesse contexto, a suspensão do contrato em análise não compromete o início do ano letivo, ao passo que a manutenção das aquisições sem reavaliação da necessidade efetiva tende a perpetuar falhas de planejamento e a gerar despesa pública sem demonstração de demanda.

42. Durante as visitas, os gestores escolares também indicaram outras ações como prioritárias para o funcionamento das unidades, a exemplo de reforma elétrica, substituição de telhado, reforma de banheiros, entre outras.

4. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

43. A seguir, serão analisados esclarecimentos/justificativas encaminhados a esta Corte pela Secretária Estadual de Educação, sra. Albaniza Batista de Oliveira, por meio do Ofício nº 31988/2025/SEDUC-ASRED e seus anexos (doc. n. 07539/25 - anexo), bem como a justificativa apresentada (ID. 1856209)

4.1 Pesquisa de mercado e cotação insuficientes

44. A instrução preliminar (ID=1837397) apontou que não foram identificadas evidências de ampla pesquisa de mercado voltada a materiais de EJA modular para o ensino médio, tendo a Administração registrado a inexistência de referências no Banco de Preços e obtido resposta positiva de apenas um fornecedor na pesquisa direta, o que fragilizaria a caracterização da inexigibilidade.

Síntese da justificativa apresentada

45. A defesa sustenta que a pesquisa de preços possui natureza estimativa e preparatória, não sendo elemento definidor do regime de contratação ou da existência de competição. Argumenta que a Lei nº 14.133/2021 admite limitações na pesquisa quando inexistentes dados disponíveis, que a ausência de múltiplas cotações não configura irregularidade por si só e que não seria juridicamente admissível utilizar materiais similares para fins de estimativa de preço, sob pena de violação à precisão do objeto. Afirma, ainda, que houve diligência documentada e justificativa formal quanto à limitação das fontes consultadas.

Análise técnica da justificativa

46. A justificativa reafirma que a pesquisa de preços é ato estimativo e preparatório, nos termos dos arts. 6º, XXVIII, 23 e 115 da Lei nº 14.133/2021. De fato, a limitação de fontes ou a obtenção de uma única cotação, isoladamente, não caracteriza irregularidade, desde que devidamente justificada e documentada.

47. Contudo, a instrução preliminar não se restringe à natureza estimativa da pesquisa de preços, mas à sua suficiência para sustentar a inviabilidade de competição. Embora a Administração tenha realizado consulta ao Banco de Preços, ao PNCP e enviado solicitações por e-mail a fornecedores, tais medidas não afastam a existência de outros possíveis ofertantes ou soluções educacionais aptas a atender a EJA modular no ensino médio.



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



48. Embora no âmbito do Processo SEI nº 0029.211794/2019-35 (ID. 1903670), tenha havido comparação entre produtos de duas editoras (Expoente e CETEB), não se verificou, no presente processo, a realização de nova análise comparativa entre as referidas editoras, de modo a demonstrar que, atualmente, inexistem pluralidade de soluções aptas a atender à EJA modular. A repetição do modelo adotado em exercícios anteriores não supre o dever de reavaliar a inviabilidade de competição à luz das condições atuais do mercado.

49. Não se identificou, nos autos, a realização de prospecção mais ampla do mercado ou, levando em conta experiência pretérita realizada em 2019, ou o levantamento de experiências adotadas por outros entes federativos. Em pesquisa complementar desta unidade técnica, verificou-se que determinadas redes estruturam a oferta da EJA por modelos distintos, inclusive com produção própria de material didático, como ocorre no âmbito do SESI e nas redes públicas do Município de São Paulo e do Estado de Alagoas.

50. Não se afirma, com isso, a obrigatoriedade de adoção de modelo idêntico; contudo, tais experiências demonstram que existem alternativas organizacionais, pedagógicas e contratuais diversas para atendimento da EJA, as quais não foram analisadas ou consideradas no processo administrativo em exame.

Conclusão

51. De acordo com a análise técnica realizada, conclui-se que a justificativa não é suficiente para afastar o apontamento relativo à insuficiência da pesquisa de mercado para justificar a inexigibilidade de licitação. O achado deve ser mantido como não sanado, exigindo complementação pela Administração.

Nexo de causalidade

52. A insuficiência da pesquisa de mercado possui nexo de causalidade com a inexigibilidade irregular, na medida em que a ausência de prospecção do mercado editorial e educacional impede a demonstração de que de fato inexistência possibilidade de competição e repercute na formação do preço, elevando o risco de contratação por valor dissociado de referências independentes de mercado.

Culpabilidade

53. No caso concreto, não se identificam elementos que indiquem dolo ou fraude. Contudo, a falha decorre de deficiência de planejamento e de instrução do processo administrativo, atribuível aos responsáveis pela condução dos estudos preliminares, elaboração do ETP, definição dos quantitativos e formação dos preços. Mediante pesquisa de mercado no âmbito do Processo SEI nº 0029.032144/2025-73, caracterizando conduta culposa, por inobservância dos deveres de diligência e aprofundamento exigidos pela Lei nº 14.133/2021 para contratações diretas.

Responsáveis

54. A insuficiência da pesquisa de mercado é atribuível às servidoras:

55. Polliane Queiroz Ravani - membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar – CETP/CAD, CPF nº ***.269.082 - **; Bianca Passos Rodrigues (Gerência de Planejamento de Aquisições – GPA/CAD, CPF nº ***.374.102 - **; Leticia Feliz Romano (Gerência de Planejamento de Aquisições – GPA/CAD, CPF nº ***.127.652 - ** e Karlen Sabrina Lima - Gerência de Educação de Jovens e Adultos – GEJA, CPF nº ***.784.902 - **, designadas pela Portaria nº 6962/2025 para compor a Comissão do Estudo Técnico Preliminar.

56. Na condição de responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e pela instrução da fase preparatória da contratação, apresentaram instrução técnica que, embora contenha consultas formais ao Banco de Preços, ao PNCP e a fornecedores, não demonstrou inexistência de outros possíveis ofertantes ou soluções equivalentes, requisito indispensável à configuração da inviabilidade de competição nos termos do art. 18, §1º, inciso V, e do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, não evidenciando a inviabilidade de competição exigida pelo art. 74 do mesmo diploma legal.

57. A responsabilidade também é atribuível às Secretárias de Estado da Educação Albaniza Batista de Oliveira (à época dos fatos) CPF: ***.677.404 - ** e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini (à época da instituição da Comissão), CPF: ***.246.038 - **, que, na qualidade de autoridades competentes, validaram e autorizaram a contratação direta por inexigibilidade, com fundamento no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, sem que restasse demonstrada, na instrução processual, a inviabilidade de competição.

58. O nexo causal decorre da fragilidade da prospecção de mercado que sustentou a decisão administrativa de contratar por inexigibilidade. À luz do art. 28 da LINDB e dos arts. 12 e 13 do Decreto nº 9.830/2019, a conduta se amolda a erro simples de planejamento, não havendo elementos que indiquem dolo ou erro grosseiro.

4.2 Cotação com fornecedor sem experiência no objeto

Síntese da justificativa

59. A defesa sustenta que o CNAE predominante da empresa consultada não é critério excludente para fins de pesquisa de preços. Argumenta que a capacidade de fornecimento deve ser aferida de forma material, e não apenas registral, e que a empresa TECNOMED já havia fornecido material paradidático à Administração em 2017, circunstância que justificaria sua inclusão na pesquisa direta de preços. Aponta, ainda, que a Lei nº 14.133/2021 admite consulta direta a fornecedores e que a atuação administrativa observou motivação, planejamento e boa-fé.

Análise da justificativa

60. O achado original não afirma que a consulta à empresa TECNOMED seja, por si só ilegal, tampouco sustenta que o CNAE principal incompatível inviabilize automaticamente a participação do fornecedor em pesquisa de preços. O ponto levantado pela instrução foi a ausência de habitualidade da empresa no fornecimento de livros, elemento que, em conjunto com outras circunstâncias, fragiliza a pesquisa.

61. No entanto, a justificativa apresentada demonstra que a Administração possuía fundamento objetivo para a consulta, consistente em fornecimento anterior de material paradidático ao Estado, devidamente identificado nos autos. Esse dado afasta a premissa de absoluta inadequação do fornecedor e evidencia que a escolha da empresa para fins de cotação foi baseada em experiência pretérita conhecida pela Administração. Conclusão 62. A justificativa apresentada deve ser acolhida, e o apontamento relativo à cotação com fornecedor sem experiência no objeto afastado, por não se caracterizar irregularidade de forma isolada.

4.3 Formação de preços com notas fiscais insuficientes

Síntese da justificativa

63. A Administração sustenta que não houve direcionamento nem inexigibilidade irregular, afirmando que a pesquisa de preços possui natureza estimativa e preparatória, distinta da decisão jurídica de inexigir licitação. Argumenta que, diante da inexistência de bases públicas para estimar preços da Coleção EJA Modular, procedeu à pesquisa direta com fornecedores, registrando as limitações encontradas.

64. Defende que o uso de atestado de exclusividade e de notas fiscais não teve caráter decisório, mas apenas probatório, e que a atuação administrativa observou boa-fé, motivação e planejamento, inexistindo dolo ou fraude.

Análise da justificativa

65. A justificativa não enfrenta o núcleo do achado. O apontamento não se limita à discussão sobre dolo ou direcionamento, mas à insuficiência dos elementos utilizados para comprovar a compatibilidade dos preços com o mercado, nos termos do art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

66. O dispositivo legal é expresso ao exigir, nas contratações por inexigibilidade, a apresentação de notas fiscais de contratações semelhantes realizadas com outros contratantes ou outro meio idôneo que permita aferição externa e independente do preço.

67. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas referem-se: (i) a contratações anteriores da própria SEDUC; e (ii) a operações entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que impede a aferição do valor como parâmetro de mercado.

68. A alegação de boa-fé administrativa não supre a ausência de lastro objetivo exigido expressamente pelo legislador.

69. Quanto ao nexo causal, a fragilidade na formação do preço está relacionada ao risco de sobrepreço identificado na liminar, pois a inexistência de parâmetros externos impede a validação da vantajosidade da contratação. A conduta é omissiva, pois consiste na aceitação de documentos que não atendem ao comando legal.

70. No que se refere à culpabilidade, não se identificam elementos que indiquem dolo ou fraude. Contudo, a falha caracteriza erro de planejamento atribuível aos responsáveis pela condução dos estudos preliminares, elaboração do ETP, definição dos quantitativos e formação dos preços, mediante pesquisa de mercado no âmbito do Processo SEI nº 0029.032144/2025-73 por inobservância de exigência legal clara quanto à comprovação da compatibilidade de preços em contratações por inexigibilidade, subsistindo a irregularidade no plano objetivo.

Conclusão

71. A justificativa apresentada não afasta o achado. Mantém-se a irregularidade relativa à formação de preços com notas fiscais insuficientes, por descumprimento do art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, subsistindo o risco de sobrepreço e a necessidade de complementação da instrução pela Administração.

Responsáveis

72. A irregularidade relativa à formação de preços é atribuível às servidoras:

73. Polliane Queiroz Ravani - membro da Comissão do Estudo Técnico Preliminar – CETP/CAD, CPF nº ***.269.082 - **; Bianca Passos Rodrigues (Gerência de Planejamento de Aquisições – GPA/CAD, CPF nº ***.374.102 - **; Letícia Feliz Romano (Gerência de Planejamento de Aquisições – GPA/CAD, CPF nº ***.127.652 - ** e Karlen Sabrina Lima - Gerência de Educação de Jovens e Adultos – GEJA, CPF nº ***.784.902 - **, designadas pela Portaria nº 6962/2025 para compor a Comissão do Estudo Técnico Preliminar, responsáveis pela elaboração do ETP e pela formação do preço de referência.

74. A conduta consiste na aceitação, como parâmetro de mercado, de notas fiscais referentes a contratações pretéritas da própria SEDUC e a operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, sem apresentação de referência externa independente apta a comprovar a compatibilidade dos valores com o mercado, em desconformidade com o art. 18, §1º, incisos V e VI, e com o art. 23, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

75. A responsabilidade também é atribuível às Secretárias de Estado da Educação Albaniza Batista de Oliveira (à época dos fatos) CPF: ***.677.404 - ** e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini (à época da instituição da Comissão), CPF: ***.246.038 - **, que, na qualidade de autoridades competentes, validaram e autorizaram a contratação por inexigibilidade com fundamento no art. 74, caput e inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sem que a instrução processual demonstrasse a compatibilidade do preço exigida pelo art. 23, §4º, nem atendessem integralmente aos requisitos da fase preparatória previstos no art. 18 do mesmo diploma legal.

76. O nexo causal decorre da fragilidade da prospecção de mercado que sustentou a decisão administrativa de contratar por inexigibilidade. À luz do art. 28 da LINDB e dos arts. 12 e 13 do Decreto nº 9.830/2019, não se identificam elementos que indiquem dolo ou erro grosseiro, caracterizando-se falha de planejamento no plano objetivo.

[...]

18. Por fim, em relação, a Unidade Técnica apontou que os elementos constantes do feito não evidenciam suficientemente o atendimento aos critérios mínimos de seletividade previstos na Resolução nº 291/2019/TCE-RO, não havendo justificativa, neste momento, para autuação de autos apartados para análise específica das contratações diretas celebradas pela SEDUC com a empresa PH Gestão e Educação Ltda., referentes ao Contrato nº NT/1258/SEDUC/PGE/2023 (Processo SEI nº 0029.059407/2023-20) e ao Contrato nº 1233/2024/PGE-SEDUC (Processo SEI nº 0029.037318/2024-11).

19. Dessa maneira, com base no exposto acima, considero cumprida a tutela de urgência concedida por meio do item II da DM n. 0233/2025-GPCPN, e determino a audiência dos responsáveis pelas irregularidades constatadas.

20. Ademais, acolho o posicionamento técnico no sentido de determinar à Secretaria de Estado da Educação que, **antes da retomada da contratação e se persistir o interesse nela:** i. reavaliem a sua necessidade, o quantitativo efetivamente demandado, a viabilidade de reaproveitamento dos materiais existentes; e ii. apresentem novos elementos de formação de preços, com utilização de parâmetros externos independentes e idôneos, aptos a demonstrar a compatibilidade dos valores pretendidos com os preços praticados no mercado, devendo comprovar a adoção dessas medidas perante este Tribunal no prazo de 30 dias.

21. Ante o exposto, **DECIDO:**

I – Manter a tutela de urgência concedida por meio do item II da DM n. 0233/2025-GPCPN;

II – Citar, via mandado de audiência, com fulcro no art. 30, II e art. 62, III, do RITCERO, as senhoras Polliane Queiroz Ravani, CPF nº *.269.082-**, Bianca Passos Rodrigues, CPF nº ***.374.102-**, Letícia Feliz Romano, CPF nº ***.127.652-**, e Karlen Sabrina Lima, CPF nº ***.784.902-**, membros da Comissão de Estudo Técnico Preliminar (Portaria n. 6962/2025), para que, querendo, apresentem justificativas em razão da irregularidade relativa à elaboração de Estudo Técnico Preliminar que não demonstrou, de forma suficiente, o levantamento de mercado e a análise de alternativas exigidos pelo art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, comprometendo a caracterização da inviabilidade de competição prevista no art. 74 do mesmo diploma.**

III – Citar, via mandado de audiência, com fulcro no art. 30, II e art. 62, III, do RITCERO, as senhoras Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº *.677.404-**, e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF nº ***.246.038-**, para que, querendo, apresentem justificativas em razão da irregularidade relativa à validação e autorização da contratação direta por inexigibilidade, com fundamento no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, sem que a instrução processual evidenciasse adequadamente a inviabilidade de competição;**

IV – Citar, via mandado de audiência, com fulcro no art. 30, II e art. 62, III, do RITCERO, as senhoras Polliane Queiroz Ravani, CPF nº *.269.082-**, Bianca Passos Rodrigues, CPF nº ***.374.102-**, Letícia Feliz Romano, CPF nº ***.127.652-**, e Karlen Sabrina Lima, CPF nº ***.784.902-**, membros da Comissão de Estudo Técnico Preliminar (Portaria n. 6962/2025), para que, querendo, apresentem justificativas em razão da irregularidade relacionada à aceitação, como parâmetro de mercado, de notas fiscais referentes a contrataçãoes pretéritas da própria SEDUC e a operações entre empresas do mesmo grupo econômico, sem apresentação de referência externa independente apta a comprovar a compatibilidade dos valores com o mercado, em desconformidade com o art. 23, §4º, da Lei nº 14.133/2021.**

V – Citar, via mandado de audiência, com fulcro no art. 30, II e art. 62, III, do RITCERO, as senhoras Albaniza Batista de Oliveira, CPF nº *.677.404-**, e Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, CPF nº ***.246.038-**, para que, querendo, apresentem justificativas em razão da irregularidade relativa à validação da contratação direta sem que restasse devidamente demonstrada a compatibilidade do preço com o mercado, conforme exigido pelo art. 23, §4º, da Lei nº 14.133/2021.**

VI – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 97, I, b, do RITCERO, para que as responsáveis elencadas nos itens II a V desta decisão, encaminhem as razões de justificativas e os documentos que entenderem pertinentes;

VII – Determinar ao atual Secretário de Estado da Educação, Massud Jorge Badra Neto, ou quem vier a substituí-lo, que, antes da retomada da contratação e se persistir interesse nela: i. reavalie a necessidade da contratação, o quantitativo efetivamente demandado, a viabilidade de reaproveitamento dos materiais existentes; e ii. apresente novos elementos de formação de preços, com utilização de parâmetros externos independentes e idôneos, aptos a demonstrar a compatibilidade dos valores pretendidos com os preços praticados no mercado, devendo comprovar a adoção dessas medidas perante este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias;

VIII – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara, com a urgência que o caso requer, que:

- a) Publique a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal;
- b) Dê ciência desta decisão, via ofício, ao senhor **Massud Jorge Badra Neto**, Secretário de Estado da Educação, ou quem vier a substituí-lo ou sucedê-lo, para **cumprimento do item VII** desta decisão;
- c) Cientifique a Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE e o Ministério Público de Contas – MPC, na forma regimental;
- d) Sobreste os autos no departamento até o transcurso dos prazos fixados nesta decisão; e

e) Decorrido os prazos assinalados, certifiquem-se as ocorrências nos autos e, em seguida, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE para análise técnica, com posterior remessa ao Ministério Público de Contas.

Porto Velho/RO, 23 de março de 2026

PAULO CURI NETO
Conselheiro
Matrícula 450

Poder Legislativo

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00043/26

PROCESSO: 03706/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão
ASSUNTO: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão - Concurso Público regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2024/CMRM/RO
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Rolim de Moura
INTERESSADO: Wéllinton de Pinho Alves - CPF n. ***.470.452-**
RESPONSÁVEL: Ivan Ferreira Vasconcelos - CPF n. ***.265.982-** – Prefeito Municipal
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. ADMISSÃO.

1. O Tribunal de Contas é legitimado para apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, nos termos da Constituição Federal;
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, e é legitimada com a posterior nomeação e posse do interessado;
3. O julgamento positivo e o respectivo registro devem ser determinados aos atos que atenderem aos princípios e normas legais, assim como observarem os mandamentos da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004, desta Corte de Contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de admissão de pessoal de corrente do processo seletivo deflagrado pela Câmara Municipal de Rolim de Moura, referente ao Edital de Concurso Público n. 001/2024/CMRM/RO, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o ato de admissão do servidor público abaixo relacionado, decorrente do processo seletivo deflagrado pela Câmara Municipal de Rolim de Moura, referente ao Edital de Concurso Público n. 001/2024/CMRM/RO, de 07.10.2024, com resultado final homologado por meio do Termo de Homologação n. 001/2024, de 30.07.2024, com publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4035, de 01.08.2024:

NOME	CPF	CARGO	TERMO DE POSSE
Wéllinton de Pinho Alves	***.470.452-**	Motorista	15.09.2025

II – Ordenar o registro do ato admissional, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição do Estado de Rondônia, c/c artigo 37, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96, artigo 54, inciso I, e artigo 56 do Regimento Interno - TCE-RO;

III – Dar ciência, nos termos da lei, à Câmara Municipal de Rolim de Moura, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no site eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.br);

IV – Dar conhecimento ao Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de Economia Mista, Consórcios e Fundos

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00013/26

PROCESSO: 03335/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha - CPF n. ***.352.109-**.
RESPONSÁVEIS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**.
Mária Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente à época - CPF n. ***.252.482-**.
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. Apreciação de legalidade. Atos de pessoal. Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Redução por tempo exclusivo em funções de magistério.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. Aos ocupantes do cargo de professor é ofertada a redução de cinco anos de tempo de idade e contribuição previsto no inciso III, § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, ou correlata a essa, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria em favor de Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade e votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 76, de 28.1.2021, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 42, de 26.2.2021, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (com redutor de magistério), com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha, CPF n. ***.352.109-**, ocupante do cargo de Professora, classe C, referência 16, matrícula n. 300013620, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c os artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara em exercício

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00025/26

PROCESSO: 00897/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam
INTERESSADO: Paulo Sérgio Queiroz da Silva - CPF n. ***.514.582-**
RESPONSÁVEIS: Claudineia Araujo de Oliveira Bortolete – Diretora-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**, Ivan Furtado de Oliveira – Diretor-Presidente à época - CPF n. ***.628.052-**
SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APECIAÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registros, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Paulo Sérgio Queiroz da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria materializada por meio da Portaria n. 376/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 5.8.2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3787, de 8.8.2024, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Paulo Sérgio Queiroz da Silva, CPF n. ***.514.582-**, ocupante do cargo de Fiscal Municipal de Obras, classe C, Referência IV, matrícula n. 625700, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do município de Porto Velho/RO, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, c/c o § 9º, do art. 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Considerar cumprida as determinações contidas na Decisão Monocrática n. 00252/25-GABEOS;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 2850/2021 TCE-RO.
SUBCATEGORIA: Aposentadoria.
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM.
INTERESSADO (A): Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza.
CPF n. ***.174.622-**. 
RESPONSÁVEL: Aleide Fernandes Da Silva – Diretora Executiva do IPREGUAM.
CPF n. ***.016.742-**. 
RELATOR: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE MAGISTÉRIO. DETERMINAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0111/2026-GABOPD

- Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (com redutor de magistério), com proventos integrais e paritários, em favor de **Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza**, CPF n. ***.174.622-**, ocupante do cargo de Professora, matrícula n. 335-1, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do município de Guajará-Mirim/RO.
- A concessão do benefício foi materializada por meio da Portaria n. 90-IPREGUAM/2017, de 03.5.2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 1948, de 04.5.2017, com fundamento no art. 40, § 1º, III "a" e § 3º e § 8º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, com redação dada pelo art. 6º da EC n. 41/2003, e art. 18 da Lei Municipal n. 1.555 Gab. Pref., de 13 de junho de 2012, que rege a Previdência Municipal.
- A Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (ID1817847) concluiu que a interessada faz jus à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, no entanto, apontou uma divergência de fundamentação entre a assinalada no Termo de Opção assinado pela servidora e a regra mencionada na Portaria n. 90-IPREGUAM/2017.
- Em consonância ao entendimento do Corpo Técnico, este Relator proferiu a Decisão Monocrática n. 00658/25-GABOPD (ID 1830900), com a seguinte determinação:

I – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do teor desta Decisão, adote a seguinte providência:

- Apresente esclarecimentos acerca da fundamentação utilizada na Portaria n. 90-IPREGUAM/2017;
- Em caso de retificação da mencionada portaria, encaminhe a esse egrégio Tribunal de Contas o ato retificado e sua publicação em imprensa oficial

5. O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim – IPREGUAM, por meio do Ofício n. 78/2025/IPREGUAM (Documento n. 07330/25, ID 1851784), encaminhou resposta contendo a retificação do ato concessório, acompanhada do respectivo comprovante de publicação.

6. Após a juntada da documentação em referência, os autos foram novamente encaminhados à Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal, que, em uma análise pormenorizada, assim pontuou:

(...)

21. Registre-se que apenas o período de 01.02.2008 a 02.02.2017, laborado na escola “Saul Bennesby” foi computado como atividade de magistério, uma vez que a declaração que consta da página 8 ID1812005, é o único documento trazido aos autos pelo jurisdicionado apto a comprovar efetivo exercício de docência em sala de aula.

22. Todos os demais períodos (11/03/1991 a 31/01/2008 e 03/02/2017 a 30/04/2017) foram deduzidos do cômputo de tempo especial e foram aproveitados somente como tempo comum, de modo que, restou comprovado apenas 9 anos e 5 dias de tempo de contribuição nas funções de Docência em Sala de Aula, quando o requisito mínimo é de 25 (vinte e cinco) anos, evidenciando o não cumprimento de requisito indispensável para a concessão da aposentadoria nos termos da regra escolhida pela servidora.

(...)

27. Por todo o exposto, esta unidade técnica propõe ao Relator que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM:

I. Apresente, de forma conclusiva e por meio de declarações, certidões e registros diários, a comprovação de que a Senhora Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza, exerceu suas atividades laborais na função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio durante os períodos de (11/03/1991 a 31/01/2008 e 03/02/2017 a 30/04/2017). A não apresentação da comprovação exigida implicará na negativa de registro.

7. É o necessário relato.

8. O presente processo trata da concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor de **Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza** e, nos moldes em que se mostra, deve retornar à origem para o fim de saneamento do feito.

9. Inicialmente, o ato de aposentadoria se deu nos termos do art. 40, § 1º, III “a” e § 3º e § 8º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, com redação dada pelo art. 6º da EC n. 41/2003, e art. 18 da Lei Municipal n. 1.555 Gab. Pref., de 13 de junho de 2012, que rege a Previdência Municipal.

10. Após a constatação de divergência entre a fundamentação supracitada e o termo de opção assinado pela interessada, bem como a verificação de que o embasamento legal do ato concessório não refletia a forma correta de cálculo dos proventos, foram solicitados esclarecimentos ao IPREGUAM, além do encaminhamento da portaria retificada e do respectivo comprovante de publicação, se fosse o caso.

11. A documentação encaminhada pelo Instituto limitou-se à retificação do ato concessório e ao respectivo comprovante de publicação, os quais foram devidamente juntados aos autos e encaminhados ao Corpo Técnico para nova análise.

12. Importa destacar que, na retificação do ato concessório, houve alteração da fundamentação legal, passando a constar o art. 6º da EC n. 41/2003, o art. 16, incisos I, II e III, e o art. 18, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.555/Gab. Pref., de 13 de junho de 2012, que rege a Previdência Municipal, permanecendo o enquadramento na modalidade de aposentadoria especial de professor.

13. O artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, assim traz:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

14. Uma vez comprovados os 25 anos em função exclusiva de magistério, os requisitos de idade e tempo de contribuição são diminuídos em 5 anos.
15. Ocorre que, ao proceder à nova análise dos autos, o Corpo Técnico apresentou apontamentos relevantes, os quais se mostram essenciais para atestar o direito da interessada à aposentadoria nos termos da regra prevista no ato concessório, conforme consignado no item 6 desta Decisão.
16. Consoante apontado pelo Corpo Técnico e constatado nos autos, verifica-se a existência de apenas uma certidão (fl. 8 do ID 1812005) apta a comprovar o efetivo exercício da interessada **Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza** em funções de magistério, circunstância que, em tese, obstaría o registro do ato nos termos em que se apresenta.
17. Ainda no curso da análise dos autos, observa-se que a interessada possui o total de 28 anos, 11 meses e 19 dias de tempo de contribuição, já consideradas as averbações. Todavia, na ausência de comprovação do cumprimento dos 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, requisito indispensável à concessão da aposentadoria na modalidade especial de professor, impõe-se a necessidade de nova retificação do ato concessório, a fim de adequá-lo a regra previdenciária diversa à qual a interessada efetivamente faça jus.
18. Assim, com o fito de não pairar qualquer dúvida quanto ao direito da interessada, considero imprescindível a realização de diligência junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM.
19. Isso posto, decido:

I – Considerar parcialmente cumprido o item I da Decisão Monocrática n. 658/2025-GABOPD.

II – Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da ciência do teor desta Decisão, adote a seguinte providência:

a) Comprove, mediante declarações, certidões e/ou registros funcionais, que a Sra. Rosângela da Cunha Ferreira Pedraza exerceu atividades em funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, nos períodos de 11.03.1991 a 31.01.2008 e de 03.02.2017 a 30.04.2017, para fins de integralização dos 25 anos exigidos para a aposentadoria na modalidade especial de professor.

III – Ordenar ao Departamento da Primeira Câmara que publique e envie esta Decisão, via ofício, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim - IPREGUAM, bem como acompanhe o prazo estipulado. Após, decorrido o prazo fixado, independentemente da apresentação ou não da documentação solicitada, retornem os autos conclusos a este Gabinete.

Porto Velho – RO, data da assinatura eletrônica.

Omar Pires Dias
Conselheiro Substituto
Relator
A-III

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00056/26

PROCESSO: 00932/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Pensão

ASSUNTO: Pensão civil vitalícia

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam

INTERESSADO: Edilson de Oliveira França (cônjuge) - CPF n. ***.834.722-**

INSTITUIDOR: Tarcila de Castro - CPF n. ***.236.482-**

RESPONSÁVEIS: Ivan Furtado de Oliveira – Diretor-Presidente do Ipam à época - CPF n. ***.628.052-**, Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete – Diretor-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**

SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. COM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALÍCIA. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulamentam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária dos beneficiários e o evento morte.
2. A pensão civil será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do art. 6º A da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade.
3. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato concessório de pensão para Edilson de Oliveira França (cônjuge), beneficiário da servidora Tarcila de Castro, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I - Considerar legal o ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício para Edilson de Oliveira França (cônjuge), CPF n. ***.834.722-**, mediante a certificação da condição de beneficiário da servidora Tarcila de Castro, CPF n. ***.236.482-**, falecida em 19.10.2023, que ocupava o cargo de Técnico de Nível Médio, Classe D, Referência VIII, carga horária de 40 horas semanais, cadastro: 11321, do Quadro de Pessoal Permanente do Município de Porto Velho, materializado por meio Portaria n. 550/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 18.11.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4114, de 21.11.2025, que retificou a Portaria n. 60/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 15.2.2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3664, de 16.2.2024, com fundamento no artigo 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal n. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I; artigo 55, inciso I; artigo 59; artigo 62, incisos I, alínea "a" e artigo 64, inciso I e artigo 78, §3º, com fundamento no artigo 23, §8º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar os atos junto a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b" da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal;

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação dos registros de atos de pessoal nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, a Senhora Claudinéia Araújo de Oliveira Bortoletto – Diretor-Presidente do Ipam, CPF n. ***.967.302-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO; e

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00048/26

PROCESSO: 00936/24 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim – IPREGUAM
INTERESSADA: Sebastiana da Silva Cavalcante - CPF n. ***.738.002-**
RESPONSÁVEIS: Douglas Dagoberto Paula – Diretor-Executivo do IPREGUAM - CPF n. ***.226.216-**; Sydney Dias da Silva – Diretor-Executivo do IPREGUAM à época; CPF n. ***.512.747-** - Cicero Alves de Noronha Filho – Prefeito Municipal à época - CPF n. ***.324.612-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição com proventos integrais e paritários, em favor de Sebastiana da Silva Cavalcante, ocupante do cargo de Professora, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar cumpridas as determinações contidas na Decisão Monocrática n. 0087/2025-GABEOS;

II – Considerar legal a Portaria n. 43 – IPREGUAM/2019, de 01.06.2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 2471, de 03.06.2019, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Sebastiana da Silva Cavalcante, CPF n. ***.738.002-**, ocupante do cargo de Professora, Classe Única, matrícula n. 457-1, carga horária 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Guajará-Mirim, com fundamento no artigo 6º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, artigo 16 nos seus incisos I, II e III, artigo 18, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1555/2012;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim – IPREGUAM que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim – IPREGUAM, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no site eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tceror.br);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00003/26

PROCESSO: 00950/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Pensão

ASSUNTO: Pensão civil vitalícia

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam

INTERESSADO: Marcelo José Gama da Silva (cônjuge) - CPF n. ***.457.174-**

INSTITUIDORA: Antonieta Rodrigues Gama - CPF n. ***.662.734-**

RESPONSÁVEIS: Ivan Furtado de Oliveira – Diretor Presidente do Ipam à época - CPF n. ***.628.052-**, Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete – Diretora

Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**

SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. SEM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALÍCIA. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária dos beneficiários e o evento morte.
2. A pensão civil será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do art. 6º da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade.
3. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato concessório de pensão em favor de Marcelo José Gama da Silva, beneficiário da servidora Antonieta Rodrigues Gama, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar cumprida a determinação constante da Decisão Monocrática n. 0348/2025 (ID 1785189);

II - Considerar legal o ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício em favor de Marcelo José Gama da Silva (cônjuge), CPF n. ***.457.174-**, mediante a certificação da condição de beneficiário da servidora Antonieta Rodrigues Gama, CPF n. ***.662.734-**, falecida em 28.11.2022, que ocupava o cargo de Médica, classe F, referência XI, cadastro n. 62894, carga horária de 20h semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, materializado por meio da Portaria n. 125/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 13.3.2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3435, de 20.3.2023 (ID 1737197), com fundamento no artigo 40, §§ 2º e 7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, combinado com a Lei Complementar Municipal n. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I, artigo 55, inciso I; artigo 59; artigo 62, incisos I, alínea "a" e artigo 64, inciso I;

III – Registrar o ato junto a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b" da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal;

IV - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação dos registros de atos de pessoal nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditoria e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Intimar, via Diário Oficial, a senhora Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolote, CPF n. ***.967.302-** – Diretora Presidente do Ipam, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, se encontra disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce-ro.tc.br/>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO; e

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00034/26

PROCESSO: 01032/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Lindaemberger Uchoa - CPF n. ***.415.562-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Lindaemberger Uchoa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 1372, de 9.11.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 225, de 30.11.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição/especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Lindaemberger Uchoa, CPF n. ***.415.562-**, ocupante do cargo de Professora, nível/classe C, referência 10, matrícula n. 300062132, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro permanente de pessoal da Secretaria de Estado da Educação – Seduc/RO, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008, artigo 4º da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021 e artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditoria e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00018/26

PROCESSO: 01643/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Pensão Civil
ASSUNTO: Pensão Civil Vitalícia e Temporária
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam

INTERESSADOS: Vaneide Pinheiro Ramos (cônjuge) - CPF n. ***.581.392-**, Adrian Daniel Ramos Pires (filho menor) - CPF n. ***.542.162-**

INSTITUIDORA: Jardanes Borges Pires - CPF n. ***.319.722-**

RESPONSÁVEIS: Claudineia Araújo de Oliveira Bortolete – Diretora-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**, Ivan Furtado de Oliveira – Diretor-Presidente do Ipam - CPF n. ***.628.052-**

SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATOS DE PESSOAL. PENSÃO CIVIL. CÔNJUGE E FILHO MENOR. VITALÍCIA E TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulamentam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária do beneficiário e o evento morte.

2. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato concessório de pensão, em favor de Vaneide Pinheiro Ramos, Adrian Daniel Ramos Pires, beneficiários do instituidor Jardanes Borges Pires, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o ato concessório de pensão por morte, concedida em caráter vitalício, em favor de Vaneide Pinheiro Ramos, CPF n. ***.581.392-** na condição de cônjuge, e em caráter temporário ao menor Adrian Daniel Ramos Pires, CPF n. ***.542.162-**, na condição de filho, beneficiários do instituidor Jardanes Borges Pires, CPF n. ***.319.722-**, materializado por meio da Portaria n. 360/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 9.9.2021, retificada pela Portaria n. 184/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 3.5.2022, e, posteriormente, pela Portaria n. 498/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 13.10.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4087, de 14.10.25, fundamentado no art. 40, § 2º e § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03 combinada com a Lei Complementar Municipal n. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a", artigo 54, inciso II, §§ 1º e 3º, artigo 55, inciso I, artigo 59, artigo 62, inciso I, alínea "a", e inciso II, alínea "a" e artigo 64, incisos I e II e o art. 23, § 8º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Considerar cumprida as determinações contidas na Decisão Monocrática n. 00439/25-GABEOS;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proveitos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no site eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.br);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)

Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00022/26

PROCESSO: 01804/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADO: Francisco Sales Pereira - CPF n. ***.563.574-**

RESPONSÁVEIS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**, Delner do Carmo Azevedo – Presidente em exercício - CPF n. ***.647.722-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. Apreciação de Legalidade. Atos de Pessoal. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. Redução por Tempo Exclusivo em Funções de Magistério.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Aos ocupantes do cargo de professor é ofertada a redução de cinco anos de tempo de idade e contribuição previsto no inciso III, do § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, ou correlata a essa, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria em favor de Francisco Sales Pereira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 149, de 10.3.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 61, de 1º.4.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (com redutor de magistério), com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Francisco Sales Pereira, CPF n. ***.563.574-**, ocupante do cargo de professor, classe C, referência 12, matrícula n. 300036586, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Considerar cumprida as determinações contidas na Decisão Monocrática n. 00355/25-GABEOS;

III – Ordenar o registro do ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)

Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00011/26

PROCESSO: 02348/2025 - TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria por Invalidez

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADA: Maria Rodrigues de Araújo - CPF n. ***.783.472-**

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS E PARITÁRIOS.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. É considerado legal e consequentemente registrado o ato concessório de aposentadoria por invalidez de servidor impossibilitado permanentemente;
3. Quando o acometimento ocorrer por doença não equiparada pela Junta Médica ou não prevista em lei, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria por Invalidez, em favor de Maria Rodrigues de Araújo, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar cumprida a determinação constante da Decisão Monocrática n. 0472/2025 (ID 1820105);

II - Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 1381, de 14.11.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 226, de 1º.12.2023, posteriormente retificado, nos termos da Retificação de Ato Concessório de Aposentadoria n. 83, de 2.10.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 190, de 7.10.2025, referente à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e paritários, em favor de Maria Rodrigues de Araújo, CPF n. ***.783.472-**, ocupante do cargo de Professora, nível/classe C, referência 10, matrícula n. 300027337, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Estado da Educação/RO, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/2012, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 20, caput, da Lei Complementar Estadual n. 432/2008;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira - CPF n. ***.077.502-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que o voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tce.ro.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00032/26

PROCESSO: 02455/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Pensão Civil
ASSUNTO: Pensão Civil Vitalícia
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam
INTERESSADA: Luzia de Castro Monteiro (cônjuge) - CPF n. ***.972.282-**
INSTITUIDOR: Tancredo Monteiro da Costa Filho - CPF: CPF n. ***.600.872-**
RESPONSÁVEL: Claudineia Araújo de Oliveira Bortolete – Diretora-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**
SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL, ATOS DE PESSOAL. PENSÃO CIVIL. CÔNJUGE. VITALÍCIA. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulamentam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária do beneficiário e o evento morte.

2. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, da legalidade do ato concessório de Pensão da Luzia de Castro Monteiro, beneficiária do instituidor Tancredo Monteiro da Costa Filho, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o ato concessório de Pensão Civil Vitalícia, materializada por meio da Portaria n. 63/DIB EN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 10.2.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3916, de 11.2.2025, posteriormente retificada pela Portaria n. 551/DIB EN/PRESIDÊNCIA/IPAM, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4114, de 21.11.2025, em favor de Luzia de Castro Monteiro (cônjuge), CPF n. ***.972.282-**, beneficiária do instituidor Tancredo Monteiro da Costa Filho, CPF n. ***.600.872-**, falecido no dia 7.1.2025, servidor inativo, no cargo de Assistente de Arrecadação, Classe B, referência IV, cadastro n. 848, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro permanente de pessoal do Município de Porto Velho, fundamentado no 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal n. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I; artigo 55, inciso I; artigo 62, incisos I, alínea "a", artigo 64, inciso I e artigo 78, §3º, com fundamentação no artigo 23, §8º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Considerar cumprida as determinações contidas na Decisão Monocrática n. 0557/2025 -GABEOS;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditoria e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00014/26

PROCESSO: 02468/2025 TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria por funções de magistério
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Municipal de Vilhena - IPMV
INTERESSADA: Zilda Mônica de Souza - CPF n. ***.042.952-**-**
RESPONSÁVEL: Ana Maria Oliveira Mourão – Presidente Interina do IPMV à época - CPF n. ***.787.142-**-**; Bruno Cristiano Neves Stedile – Presidente do IPMV - CPF n. ***.728.703-**-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6 da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens; 2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação do tempo de 25 anos exclusivamente na função de magistério (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria, em favor de Zilda Mônica de Souza, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar cumprida a determinação constante da Decisão Monocrática n. 0558/2025 (ID 1833969);

II - Considerar legal a Portaria n. 068/2024/GP/IPMV, de 15.10.2024, publicada no Diário Oficial de Vilhena n. 4085, de 15.10.2024, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com redutor de magistério) com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Zilda Mônica de Souza, CPF n. ***.042.952-**-**, ocupante do cargo de Professora, nível II, classe E, referência XI, matrícula n. 1925, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – Semed, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Vilhena, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/03 de 19 de dezembro de 2003, observada a redução do §5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, art. 4º, §9º da E.C n. 103/19, c/c art. 35 da Lei Municipal n. 5.025/2018;

III – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Municipal de Vilhena - IPMV que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Intimar, nos termos da lei, o senhor Bruno Cristiano Neves Stedile – CPF n. ***.728.703-**-**, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena - IPMV, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00015/26

PROCESSO: 02687/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon
INTERESSADA: Maria Ferreira - CPF n. ***.178.499-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira - Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 19/12/2003, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Ferreira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I - Considerar cumprida a determinação constante da Decisão Monocrática n. 00630/2025 (ID 1841708);

II - Considerar legal o Ato Concessório n. 347, de 23.6.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 121, de 1º.7.2025, com redação retificada pela Retificação do Ato Concessório de Aposentadoria n. 80, de 22.9.2025, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Maria Ferreira, inscrita no CPF n. ***.178.499-**, ocupante do cargo de Professora, nível/classe C, referência 8, matrícula n. 300059540, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação – Seduc/RO, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003;

III - Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditoria e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos nativos e pensionistas;

V - Intimar, nos termos da lei, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira – CPF n. ***.077.502-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tce.ro.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00004/26

PROCESSO: 02848/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim – Ipreguam
INTERESSADA: Maria Tereza Crespo Ribeiro - CPF n. ***.851.442-**
RESPONSÁVEIS: Douglas Dagoberto Paula - Diretor Executivo do Ipreguam à época - CPF n. ***.226.216-**, Aleide Fernandes da Silva – Diretora Executiva do Ipreguam - CPF n. ***.016.742-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.
2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de Aposentadoria Especial de Professor com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com paridade e extensão de vantagens, em favor de Maria Tereza Crespo Ribeiro, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 10/IPREGUAM/2024, de 30.4.2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3717, de 2.5.2024, referente à aposentadoria especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Maria Tereza Crespo Ribeiro, CPF n. ***.851.442-**, ocupante do cargo de Professora - Magistério, matrícula n. 1759-1, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretária Municipal de Educação – Semed, do município de Guajará-Mirim - RO, com fundamento no artigo 6º da EC 41/03, artigo 16 nos seus incisos I, II e III, artigo 18, parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei Municipal n. 1.555 Gab. Pref., de 13 de junho de 2012, artigo 40, §1º e § 5º, III, da CF/88, que rege a Previdência Municipal;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim – Ipreguam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, a Senhora Aleide Fernandes da Silva – Diretora Executiva do Ipreguam, CPF n. ***.016.742-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00100/26

PROCESSO: 02868/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim - Ipreguam

INTERESSADA: Francisca Lopes Dias - CPF n. ***.034.492-**

RESPONSÁVEIS: Douglas Dagoberto Paula – Diretor Executivo do Ipreguam - CPF n. ***.226.216-**, Aleide Fernandes da Silva – Diretora Executiva do Ipreguam - CPF n. ***.016.742-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Francisca Lopes Dias, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 01/IPREGUAM/2025, de 3.2.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3915, de 10.2.2025, em favor de Francisca Lopes Dias, CPF n. ***.034.492-**, ocupante do cargo de Professora, classe Única, matrícula n. 562-1, com carga de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Município de Guajará-Mirim/RO, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no art. 40, § 1º, § 5º CF/88, art. 6º, da EC 41/03, art. 16, incisos I, II e III, art. 18, “a”, “b” e “c” da Lei Municipal n. 1.555 - Gab. Pref., de 13 de junho de 2012, que rege a Previdência Municipal;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim - Ipreguam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, a senhora Aleide Fernandes da Silva - CPF ***.016.742-**, Diretora Executiva do Ipreguam, ou quem vier a substituí-la, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tzero.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00020/26

PROCESSO: 02973/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Social de Nova União - Iprenu
INTERESSADA: Elizabet da Rocha Silva - CPF n. ***.611.082 -**
RESPONSÁVEL: Osvaldo Soares de Oliveira – Superintendente do Iprenu - CPF n. ***. 514.872 -**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Elizabet da Rocha Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 005/IPRENU/2024, de 4.6.2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3741, de 5.6.2024, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, decorrente de decisão judicial n. 7004538-98.2023.8.22.0004, em favor de Elizabet da Rocha Silva, CPF n. ***.611.082 - **, ocupante do cargo de professora, cadastro n. 150, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do município de Nova União/RO, com fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n. 41/03, de 19 de dezembro de 2003/c art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, art. 4º § 9º da E.C. 103/19, art. 94, incisos I, II, III, IV e § único da Lei Municipal de n. 231/2007 de 02 de julho de 2007 e art. 2º da E.C 47/2005 de 05/07/05;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;



III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Social de Nova União - Iprenu que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Social de Nova União - Iprenu, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00005/26

PROCESSO: 03000/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Pensão
ASSUNTO: Pensão civil vitalícia
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Roberto Belarmino da Silva (cônjuge) - CPF n. ***.831.032-**
INSTITUIDORA: Marilene Santos da Silva – CPF n. ***.560.281-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de pensões, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. É considerado legal e consequentemente registrado o ato concessório de pensão que observe as condições materiais (qualidade e de segurado e fato gerador) e formais aplicáveis à matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato concessório de pensão, em favor de Roberto Belarmino da Silva, beneficiário da instituidora Marilene Santos da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar cumprida a determinação constante da Decisão Monocrática n. 0599/2025 (ID 1838213);

II - Considerar legal ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício em favor de Roberto Belarmino da Silva (cônjuge), CPF n. ***.831.032-**, mediante a certificação da condição de beneficiário da instituidora Marilene Santos da Silva, CPF n. ***.560.281-**, falecida em 16.4.2025, que ocupava o cargo de Oficial Distribuidora, Nível Superior, Padrão 15, matrícula n. 26557-0, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro permanente de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJ/RO, materializado por meio do Ato Concessório de Pensão n. 67, de 23.7.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 144, de 1º.8.2025, com fundamento nos artigos 27, inciso I; 46, inciso I; 47, inciso I; 49; 51, incisos I e VIII, alínea "c", item "6", todos da Lei Complementar Estadual n. 1.100/2021 e artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019;



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br



III – Registrar o ato junto a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal;

IV - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação dos registros de atos de pessoal nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditoria e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira, CPF n. ***.077.502.-** – Presidente do Iperon, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, se encontra disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br/>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO; e

VII – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00066/26

PROCESSO: 03241/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Cecília Fideles Bezerra Pereira - CPF n. ***.667.793.-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.
2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação do tempo de 25 anos exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de aposentadoria, em favor de Cecília Fideles Bezerra Pereira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 926 de 9.8.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 166 de 31.08.2023 (ID 1826368), retificado pelo Ato Concessório de Aposentadoria n. 89 de 27.11.2024, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com redutor de magistério) com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Cecília Fideles Bezerra Pereira, CPF n. ***.667.793.-**, ocupante do cargo de Professor, classe C, referência 9, matrícula n. xxxxxx202, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008, c/c o artigo 4º da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00053/26

PROCESSO: 03263/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras – IPMS
INTERESSADA: Cleonice Teixeira Felix de Souza - CPF n. ***.031.592-**
RESPONSÁVEL: Jerriane Pereira Salgado – Diretora-Executiva do IPMS - CPF n. ***.023.552-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Cleonice Teixeira Felix de Souza, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 10/IPSM/2022, de 31.03.2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3191, de 01.04.2022, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Cleonice Teixeira Felix de Souza, CPF n. ***.031.592-**, ocupante do cargo de Professor(a), matrícula n. 062, carga horária 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Seringueiras, com fundamento no artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, artigo 4º, § 9º, da Emenda à Constituição n. 103/2019, artigo 110 nos seus incisos I, II, III, IV, VII e parágrafo único da Lei Municipal n. 741/2011;



II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras – IPMS que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras – IPMS, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tceror.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00021/26

PROCESSO: 03335/2025 - TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADA: Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha - CPF n. ***.352.109-**.

RESPONSÁVEIS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente à época - CPF n. ***.252.482-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO POR TEMPO EXCLUSIVO EM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Aos ocupantes do cargo de professor é ofertada a redução de cinco anos de tempo de idade e contribuição previsto no inciso III, § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, ou correlata a essa, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (com redutor de magistério), em favor de Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 76, de 28.1.2021, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 42, de 26.2.2021, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (com redutor de magistério), com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Cássia Regina Gomes de Carvalho e Rocha, CPF n. ***.352.109-**, ocupante do

cargo de Professora, classe C, referência 16, matrícula n. 300013620, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c os artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00041/26

PROCESSO: 03337/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria por funções de magistério
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Marlene Ribeiro Coelho de Mesquita - CPF n. ***.626.831-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO). PARIDADE. REDUTOR DE PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DE MAGISTÉRIO.

1. A aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com aplicação das regras de transição do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n. 41/03 garante aos inativos proventos integrais com base de cálculo na última remuneração e com paridade.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de determinado mínimo de efetivo exercício exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de aposentadoria, em favor de Marlene Ribeiro Coelho de Mesquita, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Aposentadoria materializada por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 82, de 18.1.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 20, de 31.1.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com redutor de magistério) com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Marlene Ribeiro Coelho de Mesquita, CPF n. ***.626.831-**, ocupante do cargo de professora, classe C, referência 8, matrícula n. 300027201, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao

quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/03 c/c os arts. 24, 46 e 63, todas da Lei Complementar n. 432/08, c/c art. 4º da Emenda Constitucional Estadual n. 146/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, nos termos da lei, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Dar ciência ao Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00044/26

PROCESSO: 03437/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Cristina Cardoso da Silva - CPF n. ***.893.522-**
RESPONSÁVEIS: Delner do Carmo Azevedo – Presidente do Iperon em exercício à época - CPF n. ***.647.722-**; Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de Aposentadoria Especial de Professor com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com paridade e extensão de vantagens, em favor de Cristina Cardoso da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 472, de 20.8.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 169, de 5.9.2025, referente à aposentadoria especial de Professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Cristina Cardoso da Silva, CPF n. ***.893.522-**, ocupante do cargo de Professora, nível/classe C, referência 14, matrícula n.

300023702, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Estado da Educação – Seduc/RO, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br/>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00061/26

PROCESSO: 03456/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Sara Maria Dias - CPF n. ***.439.362-**
RESPONSÁVEIS: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do Iperon à época, CPF n. ***.252.482-**; Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - regra de transição. Art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, calculados com base na última remuneração. Requisitos cumulativos preenchidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato Concessório de Aposentadoria, em favor da senhora Sara Maria Dias, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 256 de 12.8.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 68 de 31.03.2021, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em favor de Sara Maria Dias, CPF n. ***.439.362-**, ocupante do cargo de Técnico em Previdência, nível Médio, referência 17, matrícula 300034168, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tceror.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00062/26

PROCESSO: 03463/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Dorisney Rodrigues da Silva - CPF n. ***.054.792-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - regra de transição. Art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, calculados com base na última remuneração. Requisitos cumulativos preenchidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato Concessório de Aposentadoria, em favor da senhora Dorisney Rodrigues da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 957 de 14.8.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 166 de 31.08.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em favor de Dorisney Rodrigues da Silva, CPF n. ***.054.792-**, ocupante do cargo de Professor, nível/classe C, referência 9, matrícula *****649, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, c/c art. 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tceror.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00070/26

PROCESSO: 03486/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Embargos de Declaração
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON
ASSUNTO: Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face do Acórdão AC2-TC 00575/25, proferido no Processo nº 01757/25
INTERESSADOS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do IPERON - CPF nº ***.077.502-**, Delner do Carmo Azevedo – Presidente do IPERON - CPF nº ***.077.502-**,
ADVOGADO: Franklin Silveira Baldo – Procurador do Estado - OAB/RO nº 7700
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. SANEAMENTO DE OBSCURIDADE. PROVIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos quando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 33, § 1º, da Lei Complementar nº 154/96.
2. Reconhecida a obscuridade na decisão recorrida, o provimento dos embargos é medida que se impõe, nos termos do art. 33, caput, da Lei Complementar nº 154/1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, em face do Acórdão AC2-TC 00575/25, proferido no Processo nº 01757/25 – TCERO, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, por unanimidade de votos, em:

- I – Conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, em face do Acórdão AC2-TC 00575/25, proferido no Processo nº 01757/25 – TCE/RO, visto preencher os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 31, inciso II, e 33 da Lei Complementar nº 154/96;
- II – No mérito, conceder provimento aos presentes embargos para sanar obscuridade na Decisão recorrida e, por conseguinte, alterar o item II do Acórdão AC2-TC 00575/25-2ª Câmara, proferido no Processo nº 01757/25 – TCE/RO, que passa a vigorar com o seguinte teor:
- III - No mérito, dar provimento ao recurso, com a finalidade de alterar a Decisão Monocrática nº 0173/2025 - GABEOS, proferida no Processo nº 00729/25, no item I, letras "a" e "b" do dispositivo, mantendo o termo "temporário" na pensão concedida a Daniel Félix da Cunha, filho em condição de invalidez na data do óbito da

instituidora, bem como mantendo o § 2º do art. 31 da Lei Complementar nº 432/2008 na fundamentação do Ato Concessório de Pensão nº 171/2023, tendo em vista que referido dispositivo legal permanece em pleno vigor com redação dada pela Lei Complementar nº 504/2009.

IV – Dar conhecimento desta decisão ao embargante, aos demais interessados e ao Advogado, via Diário Oficial Eletrônico, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para interposição de recursos, informando-lhes que seu inteiro teor se encontra disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br;

V – Decorrido o prazo legal e após as providências de praxe, apense-se ao processo principal.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro Substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental, o Presidente da Segunda Câmara em exercício, Conselheiro Francisco Carvalho Da Silva (Relator), e o Procurador do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 9 de fevereiro de 2026.

Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Relator e Presidente da 2ª Câmara em exercício

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00030/26

PROCESSO: 03488/2025 - TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADO: David Santos Casseb - CPF n. ***.817.892-**

RESPONSÁVEIS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente à época - CPF n. ***.252.482-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de David Santos Casseb, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 01, de 09.01.2019, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 008, de 14.1.2019, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de David Santos Casseb, CPF n. ***.817.892-** ocupante do cargo Técnico Legislativo, nível superior, classe IV, referência 15, matrícula n. 100007668, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paritário e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon e à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tcero.tc.br>);



V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00006/26

PROCESSO: 03592/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura – Rolim Previ
INTERESSADO: Joelmir Pereira dos Anjos - CPF n. ***.255.792-**
RESPONSÁVEL: José Luiz Alves Felipin – Superintendente do Rolim Previ - CPF n. ***.414.512-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Joelmir Pereira dos Anjos, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 040/Rolim Previ/2025, de 31.7.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4035, de 1º.8.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Joelmir Pereira dos Anjos, CPF n. ***.255.792-** ocupante do cargo de Agente Legislativo, Referência Nível Médio I-AAI-XVIII, matrícula n. 200104, Carga Horária 40 horas, lotado na Câmara do Município de Rolim de Moura/RO, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no art. 3º, incisos I, II, III e § único da Emenda Constitucional n. 47/05, de 6 de julho de 2005, art. 4º, §9º da EC n. 103/19, art. 91, incisos I, II e III da Lei Municipal n. 3.317/2017, de 13 de junho de 2017;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura – Rolim Previ, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditoria e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, o senhor José Luiz Alves Felipin, CPF n. ***.414.512-** – Superintendente do Rolim Previ, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, se encontra disponível por meio do Portão do Cidadão (<https://portal.cidadao.tcero.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00016/26

PROCESSO N.: 03629/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Carlos Roberto Alves de Sousa - CPF n. ***.692.988-**
RESPONSÁVEIS: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do Iperon à época - CPF n. ***.252.482-**, Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - regra de transição. Art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, calculados com base na última remuneração. Requisitos cumulativos preenchidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Carlos Roberto Alves de Sousa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 226, de 4.3.2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 68, de 31.3.2021, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Carlos Roberto Alves de Sousa, CPF n. ***.692.988-**, ocupante do cargo de Técnico Legislativo/Atividade de Apoio, nível Médio, classe IV, referência 15, matrícula n. 100003740, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, nos termos da lei, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira – CPF n. ***.077.502-**, Presidente do Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tcerro.tc.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Vitoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00055/26

PROCESSO: 03633/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Pensão
ASSUNTO: Pensão civil vitalícia
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Mirce da Cunha Silva Machado (cônjuge) - CPF n. ***.734.291-**
INSTITUIDOR: Ciderlei Barbosa Machado - CPF n. ***.570.091-**
RESPONSÁVEIS: Delner do Carmo Azevedo – Presidente do Iperon em exercício à época - CPF n. ***.647.722-**, Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. COM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALÍCIA. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulamentam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária dos beneficiários e o evento morte.
2. A pensão civil será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do art. 6º da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade.
3. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato concessório de pensão para Mirce da Cunha Silva Machado, beneficiária do servidor Ciderlei Barbosa Machado, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I - Considerar legal o ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício para Mirce da Cunha Silva Machado (cônjuge), CPF n. ***.734.291-**, mediante a certificação da condição de beneficiária do servidor Ciderlei Barbosa Machado, CPF n. ***.570.091-**, falecido em 25.4.2025, que ocupava o cargo de Auditor Fiscal, referência 6, matrícula n. 300108947, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria de Estado de Finanças – Sefin/RO, materializado por meio do Ato Concessório de Pensão n. 76 de 3.9.2025, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 170, de 8.9.2025, com fundamento no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e artigos 27, inciso II; 46, inciso I; 47, inciso I; 49; 51, inciso I, V e VIII, alínea "c", item "6", todos da Lei Complementar Estadual n. 1.100/2021;

II – Registrar os atos junto a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b" da Constituição Estadual, com binado com o artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal;

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação dos registros de atos de pessoal nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO; e

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00023/26

PROCESSO: 03636/2025- TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam
INTERESSADO: João Matos Corrêa - CPF n. ***.652.712-**
RESPONSÁVEL: Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete – Diretora-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302-**
SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Aposentadoria Especial de Professor com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com paridade e extensão de vantagens, em favor de João Matos Corrêa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 411/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 2.9.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4059, de 4.9.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor João Matos Corrêa, CPF n. ***.652.712-**, ocupante do cargo de Professor, cadastro n. 54023 nível II, Referência 16, Carga horária de 25 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Semed, pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Município de Porto Velho - RO, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, combinado com o art. 69, incisos I, II, III, IV e parágrafo único, da Lei Complementar n. 404/2010, art. 40, §5º, da Constituição Federal de 1988 e §9º, do art. 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - Ipam que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditoria e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, a Senhora Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete, Diretora-Presidente do Ipam, CPF n. ***.967.302-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00037/26

PROCESSO: 03645/2025 - TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste - IPSM

INTERESSADA: Lindaura Rocha da Silva - CPF n. ***.034.962-**

RESPONSÁVEIS: Dalva Oliveira dos Reis – Presidente do IPSM - CPF n. ***.366.312-**, Sebastião Pereira da Silva – Presidente do IPSM - CPF n. ***.183.342-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com redutor de magistério, em favor de Lindaura Rocha da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. n. 3.626/G.P./2025 de 02.01.2025, retificada pela Portaria n. 3.627/G.P./2025 de 09.01.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3894, de 10.01.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, decorrente de processo judicial n. 7001205-75.2022.8.22.0004, em favor de Lindaura Rocha da Silva, CPF n. ***.034.962-**, ocupante do cargo de Professora Nível II 40 horas, referência 07, cadastro n. 2225/0, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do município de Ouro Preto do Oeste/RO, com fundamento no artigo 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, c/c artigo 93 da Lei Municipal n. 2.582, de 28 de fevereiro de 2019, observado o artigo 4º § 9º da EC 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste – IPSM que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste – IPSM, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00024/26

PROCESSO: 03649/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADO: Edson Yukishigue Sassamoto - CPF n. ***.230.788 -**

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502 -**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Edson Yukishigue Sassamoto, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 399, de 17.5.2024, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 97, de 28.5.2024, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Edson Yukishigue Sassamoto, CPF n. ***.230.788 -** ocupante do cargo de juiz de direito da 3ª entrância, matrícula n. 1011138, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, artigo 93, VI da Constituição Federal e artigo 40, §1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00054/26

PROCESSO: 03750/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Pensão
ASSUNTO: Pensão civil vitalícia e temporária
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência do Município de Ariquemes - Ipema
INTERESSADOS: Joseni Alves Tete Nunes da Silva (cônjuge) - CPF n. ***.716.052-**
Eláina Graziella Nunes da Silva (filha) - CPF n. ***.417.202-**
INSTITUIDOR: Enoque Nunes da Silva - CPF n. ***.022.746-**
RESPONSÁVEL: Paulo Belegante – Diretor-Presidente do Ipema- CPF n. ***.134.569-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. COM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALÍCIA. FILHA. TEMPORÁRIO. LEGALIDADE. REGISTRO.

1. Para a concessão do benefício de pensão por morte, em atendimento às normas constitucionais e legais que regulamentam o assunto, deve-se observar a qualidade de segurado do instituidor, a dependência previdenciária dos beneficiários e o evento morte.
2. A pensão civil será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do art. 6º A da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade.
3. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício para Joseni Alves Tete Nunes da Silva (cônjuge), e em caráter temporário para Eláina Graziella Nunes da Silva (filha), mediante a certificação da condição de beneficiários do servidor Enoque Nunes da Silva, falecido em 26.1.2024, que ocupava o cargo de Professor, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I - Considerar legal ato concessório de pensão por morte em caráter vitalício para Joseni Alves Tete Nunes da Silva (cônjuge), CPF n. ***.716.052-** e em caráter temporário para Eláina Graziella Nunes da Silva (filha), CPF n. ***.417.202-**, mediante a certificação da condição de beneficiários do servidor Enoque Nunes da Silva, CPF n. ***.022.746-**, falecido em 26.1.2024, que ocupava o cargo de Professor, nível IV, classe M, referência/Faixa 25 anos, matrícula n. 2604-2, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Ariquemes, materializado por meio da Portaria n. 015/IPEMA/2024, de 23.2.2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3670, de 26.2.2024 (ID 1848979), com fundamento no artigo 8º, inciso I, §1º, art. 40 inciso II, art. 41, inciso I, 46, incisos I, II e V, alínea "c", item 6, da Lei n. 1.155 de 16 de Novembro de 2005, c/c o art. 40, §§ 2º, 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 41/03 e art. 23, §8º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato junto a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal;

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência do Município de Ariquemes - Ipema que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação dos registros de atos de pessoal nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Paulo Belegante, Diretor-Presidente do Ipema, CPF n. ***.134.569-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO; e

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara que após o trâmite legal e regimental, sejam os presentes autos arquivados.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00007/26

PROCESSO: 03764/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADA: Núbia Aparecida de Souza Oliveira - CPF n. ***.042.972-**

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. Apreciação de Legalidade. Atos de Pessoal. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Núbia Aparecida de Souza Oliveira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 1212, de 26.9.2023, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 186, de 29.9.2023, com proventos integrais, calculados pela integralidade das médias e sem paridade, em favor de Núbia Aparecida de Souza Oliveira, CPF n. ***.042.972-**, ocupante do cargo de Professora, classe C, referência 9, matrícula n. 300051187, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal

da Secretaria de Estado da Educação – Seduc/RO, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, “a”, combinado com o artigo 40, §5º da Constituição Federal, e os incisos e parágrafos do artigo 24 e artigo 45 e 62 da Lei Complementar Estadual n. 432 /2008 e com o artigo 4º da Emenda Constitucional Estadual n. 146/21;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, nos termos da lei, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira – CPF n. ***.077.502.-**, Presidente do Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Vitoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00031/26

PROCESSO: 03766/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Ademir Sott - CPF n. ***.912.889.-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Ademir Sott, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 549, de 26.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, referente à aposentadoria especial de Professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Ademir Sott, CPF n. ***.912.889.-**, ocupante do cargo de Professor, nível/classe C, referência 13, matrícula n. 300021568, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação - SeducRO, com fundamento no artigo 40, § 1º,

inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021, artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00026/26

PROCESSO: 03772/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Daniel Antônio de Castro - CPF n. ***.074.202-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Daniel Antônio de Castro, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 528, de 23.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Daniel Antônio de Castro, CPF n. ***.074.202-**, ocupante do cargo de auditor fiscal, referência 12, matrícula n. 300024019, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Finanças - Sefin, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara em exercício

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00049/26

PROCESSO: 03858/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Luiz Alberto Nogueira - CPF n. ***.513.362-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Luiz Alberto Nogueira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 533, de 23.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Luiz Alberto Nogueira, CPF n. ***.513.362-** ocupante do cargo de policial penal, nível/classe oficial, matrícula n. 300018559, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça - Sejus, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00051/26

PROCESSO: 03939/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Jorge Alves de Oliveira - CPF n. ***.401.972-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS (CÁLCULO POR INTEGRALIDADE). COM PARIDADE.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Jorge Alves de Oliveira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 546, de 24.09.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 01.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Jorge Alves de Oliveira, CPF n. ***.401.972-**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Fiscais, referência 12, matrícula n. *****857, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais e paritários, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005;



II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00050/26

PROCESSO: 03944/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Armando Mário da Silva Filho - CPF n. ***.407.127-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS (CÁLCULO POR INTEGRALIDADE). COM PARIDADE.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em favor de Armando Mário da Silva Filho, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o do Ato Concessório de Aposentadoria n. 507, de 11.09.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 01.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Armando Mário da Silva Filho, CPF n. ***.407.127-**, ocupante do cargo de Auditor Fiscal, referência 12, matrícula n. *****965, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais e paritários, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00008/26

PROCESSO: 03950/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Sílvia Brasileiro Silva - CPF n. ***.615.854-**-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE.

ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 19/12/2003, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, em favor de Sílvia Brasileiro Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 508, de 11.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, com proventos integrais e paritários, em favor de Sílvia Brasileiro Silva, CPF n. ***.615.854-**-**, ocupante do cargo de Especialista em Saúde, nível/classe D, referência 18, matrícula n. 300018955, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde –

Sesau/RO, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira – CPF n. ***.077.502-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, informando-o que o inteiro teor desta decisão se encontra disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/T CE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00009/26

PROCESSO: 03992/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Maria Albina Xavier Costa - CPF n. ***.401.156-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 25, 27, inciso I e 32 da Lei Complementar n. 1.100/2021, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Maria Albina Xavier Costa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 944, de 11.8.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 166, de 31.8.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição/especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor Maria Albina Xavier Costa, CPF n. ***.401.156-**, ocupante do cargo de professor, nível/classe C, referência 6, matrícula n. 300110174, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 103/2019, combinado com nos artigos 25, 27, inciso I e 32 da Lei Complementar n. 1.100/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00036/26

PROCESSO: 03969/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Roberto Luiz de Oliveira Scarano - CPF n. ***.133.204-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Aposentadoria, em favor de Roberto Luiz de Oliveira Scarano, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 869, de 31.07.2023, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 143, de 31.7.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Roberto Luiz de Oliveira Scarano, CPF n. ***.133.204-**, ocupante do cargo de Auditor Fiscal, nível TAF-AUD, referência 10, matrícula n. 300049310, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c o artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021;

II – Ordenar o registro do ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "b", da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara em exercício

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00057/26

PROCESSO: 03976/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – Ipema
INTERESSADA: Márcia Regina Requena - CPF n. ***.266.369-**
RESPONSÁVEL: Paulo Belegante – Diretor- Presidente do Ipema - CPF n. ***.134.569 -**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no Art. 30, Inciso I, II, III, IV, V, §1º, §3º, inciso I, §4º, da Lei Municipal n.º 2.877 de 06/08/2024 c/c Art. 40 § 1º, III, § 3º, §5º, CF (Redação dada pela EC 103), calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Márcia Regina Requena, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 058/PEMA/2025, de 25.8.2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4056, de 1º.9.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição/especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Márcia Regina Requena, CPF n. ***.266.369-**, ocupante do cargo de professora - Nível IV - 40 horas semanais, tomando posse em 22.3.2000, sob matrícula n. 3225-5, encontra-se na faixa salarial dos 25 anos, Classe "M", lotada na Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Município de Ariquemes, com fundamento no Art. 30, Inciso I, II, III, IV, V, §1º, §3º, inciso I, §4º, da Lei Municipal n. 2.877 de 6.8.2024 c/c Art. 40 § 1º, III, § 3º, §5º, CF (Redação dada pela EC 103);

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – Ipema que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Paulo Belegante, Diretor-Presidente do Ipema, CPF n. ***.134.569 -**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00063/26

PROCESSO: 03980/2025 - TCE/RO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Maria Elizabete da Silva - CPF n. ***.359.822 -**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502 -**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.
2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação do tempo de 25 anos exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de aposentadoria voluntária, em favor de Maria Elizabete da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 344 de 17.6.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 165 de 01.09.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com redutor de magistério) com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Maria Elizabete da Silva, CPF n. ***.359.822 -**, ocupante do cargo de Professor, classe C, referência 09, matrícula n. xxxxxx799, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual nº 146/2021, artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigos 24, 46 e 63 da Lei Complementar nº 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.tc.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00035/26

PROCESSO: 03988/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria especial de policial
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Clenilde Duarte de Lima - CPF n. ***.810.672-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL DE POLICIAL. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou na carreira até a data da Emenda Constitucional n. 103, de 13 de novembro de 2019, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos Lei Complementar n. 51/1985.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria Especial de Policial, com proventos integrais e com paridade e extensão de vantagens, em favor de Clenilde Duarte de Lima, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 544, de 24.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025, referente à Aposentadoria Especial de Policial, em favor de Clenilde Duarte de Lima, CPF n. ***.810.672-**, ocupante do cargo de agente de polícia, classe especial, matrícula n. 300022614, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais e paritários, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, artigo 7º, §§ 2º e 3º, da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar n. 51/1985;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, nos termos da lei, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00064/26

PROCESSO: 03991/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Manoel Salustiano Ferreira de Melo – CPF n. ***.103.894-**
RESPONSÁVEIS: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do Iperon à época - CPF n. ***.252.482-**, Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - regra de transição. Art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, calculados com base na última remuneração. Requisitos cumulativos preenchidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Manoel Salustiano Ferreira de Melo, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 179 de 19.2.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 42 de 26.02.2021, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em favor de Manoel Salustiano Ferreira de Melo, CPF n. ***. 103.894-**, ocupante do cargo de Técnico Legislativo/Atividade de Suporte, nível Superior, classe IV, referência 15, matrícula nº 10000505, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008.

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tceror.br);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00052/26

PROCESSO: 03992/2025 – TCERO

SUBCATEGORIA: Aposentadoria

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon

INTERESSADA: Maria Albina Xavier Costa - CPF n. ***.401.156-**

RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**

RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)

SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 25, 27, inciso I e 32 da Lei Complementar n. 1.100/2021, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Maria Albina Xavier Costa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 944, de 11.8.2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 166, de 31.8.2023, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição/especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor Maria Albina Xavier Costa, CPF n. ***.401.156-**, ocupante do cargo de professor, nível/classe C, referência 6, matrícula n. 300110174, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 103/2019, combinado com nos artigos 25, 27, inciso I e 32 da Lei Complementar n. 1.100/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00019/26

PROCESSO: 03999/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam
INTERESSADO: Dirceu do Santos – CPF n. ***.208.951 -**
RESPONSÁVEL: Claudineia Araújo de Oliveira Bortolote – Diretora-Presidente do Ipam - CPF n. ***.967.302 -**
SUSPEITO: Conselheiro Paulo Curi Neto
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. Apreciação de Legalidade. Atos de Pessoal. Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. Regra de Transição.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Dirceu do Santos, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria materializada por meio da Portaria n. 410/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 1º.9.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4059, de 4.9.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Dirceu do Santos, CPF n. ***.208.951-**, ocupante do cargo de Monitor de Ensino, nível I, referência 16, matrícula n. 52233, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do município de Porto Velho/RO, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no art. 3º, incisos I, II, III, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005 c.c. o § 9º, do art. 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam, que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – Ipam, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória. O Conselheiro Paulo Curi Neto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno desta Corte de Contas, declarou suspeição.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00017/26

PROCESSO: 04048/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Paulo César Depieri - CPF n. ***.537.101-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Eri van Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;
2. Aposentadoria Especial de Policial, prevista no artigo 7º, §3º da Emenda à Constituição Estadual nº 146/2021, com o artigo 1º, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 51/1985, e artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, desde que comprovado o tempo de efetivo exercício, exclusivamente, na função de Policial ou correlata a ela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Paulo César Depieri, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 522, de 19.9.2025, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 1º.10.2025 (ID 1858753), com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, e §4º-B, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigos 25, 27, inciso I e 34 da Lei Complementar Estadual n. 1.100/2021, com proventos integrais e com paridade, e em favor de Paulo César Depieri, CPF n. ***.537.101-**, ocupante do cargo de Policial Penal, classe Oficial, matrícula n. 300017166, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro permanente de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus/RO;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, via Diário Oficial Eletrônico, o senhor Tiago Cordeiro Nogueira, CPF n. ***.077.502-**- Presidente do Iperon, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, se encontra disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00065/26

PROCESSO: 04067/2025 TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADO: Daniel de Oliveira Koche - CPF n. ***.848.629-**-
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira - Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**-
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.
2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com paridade, em favor de Daniel de Oliveira Koche, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 542, de 24.09.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 187, de 01.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Daniel de Oliveira Koche, CPF n. ***.848.629-**, ocupante do cargo de agente operacional, classe especial, referência F, matrícula n. x01, com carga horária de 30 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e paridade, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual nº 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00040/26

PROCESSO: 04096/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras - IPMS
INTERESSADA: Léia Pereira de Souza - CPF n. ***.083.522-**
RESPONSÁVEL: Valdirene Oliveira Caitano da Rocha – Diretora-Executiva do IPMS - CPF n. ***.435.242-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria em favor de Léia Pereira de Souza, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 023/IPMS/2023, de 2.10.2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 3572, de 3.10.2023, referente à aposentadoria especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Léia Pereira de Souza, CPF n. ***.083.522-**, ocupante do cargo de professor, Pedagogo/Séries Iniciais NIII, matrícula n. 139, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Semec em Seringueiras - RO, com fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 40, § 5º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n. 20/1998), reproduzidos pelos arts. 110, incisos I, II, III, IV e V, e 18 da Lei Municipal n. 741/2011, aplicados por força dos arts. 4º, § 9º, 10, § 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019;



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br



II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Seringueiras - IPMS que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, a Senhora Valdirene Oliveira Caitano da Rocha, Diretor-Executivo do IPMS, CPF n. ***.435.242-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portal.cidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00028/26

PROCESSO: 04120/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Rosimara Bergonzini - CPF n. ***.849.092-**
RESPONSÁVEIS: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente à época - CPF n. ***.252.482-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Rosimara Bergonzini, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 588, de 18.8.2020, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 188, de 25.9.2020, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Rosimara Bergonzini, CPF n. ***.849.092-** ocupante do cargo de Técnica Judiciária, nível médio, padrão 29, matrícula n. 2030179, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008;



II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE -RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00039/26

PROCESSO: 04129/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo Contribuição
JURISDICIONADO: Fundo de Previdência de Ji-Paraná - FPS
INTERESSADA: Edna Raimunda Santos Moscoso - CPF n. ***.560.872 -**
RESPONSÁVEIS: Edisio Gomes Barroso – Diretor-Presidente do FPS - CPF n. ***.907.902.-**, Evandro Cordeiro Muniz – Diretor-Presidente à época - CPF n. ***.771.802.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando consta todo o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Edna Raimunda Santos Moscoso, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 051/FPS/PMJP/2017, de 5.7.2017, publicada no Diário Oficial do Município de Ji-Paraná, n. 2594, de 17.7.2017, com proventos integrais, calculados pela média aritmética de 80% das maiores remunerações contributivas, sem paridade, em favor de Edna Raimunda Santos Moscoso, CPF n. ***.560.872.-**, ocupante do cargo de agente administrativa, matrícula n. 8279, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do

município de Ji-Paraná/RO, com fundamento no artigo 40, §§ 1º, inciso III, alínea "a", 3º e 8º da CF/88, redações dadas pelas EMC 41/03 e de conformidade com o que estabelecem os artigos 31, 56 e 57 da Lei Municipal Previdenciária n. 1.403, de 20/07/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Fundo de Previdência de Ji-Paraná - FPS que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Fundo de Previdência de Ji-Paraná - FPS, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br/>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00033/26

PROCESSO: 04196/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Maria Cleuma Moura Bezerra - CPF n. ***.153.652 -**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502 -**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIACÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Maria Cleuma Moura Bezerra, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 403, de 8.7.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 144, de 1º.8.2025, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, em favor de Maria Cleuma Moura Bezerra, CPF n. ***.153.652 -** ocupante do cargo assistente jurídico, nível/classe ANS300, matrícula n. 300010471, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal da Procuradoria

Geral do Estado de Rondônia - PGE, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 40, § 1º, inciso III, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Recomendar ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, nos atos concessórios futuros, observe rigorosamente a legislação vigente à época do fato gerador, com especial atenção à adequada fundamentação legal, de modo a evitar a repetição da impropriedade constatada;

IV – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

V – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon e à Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

VI – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE -RO;

VII – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador -Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00042/26

PROCESSO: 04201/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Edina Aparecida Mouzer Oliveira - CPF n. ***.106.792-**.
RESPONSÁVEIS: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do Iperon à época - CPF n. ***.252.482-**, Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusiva mente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Edina Aparecida Mouzer Oliveira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 251, de 21.3.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 59, de 1º.4.2019, referente à aposentadoria especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Edina Aparecida Mouzer Oliveira, CPF n. ***.106.792-**, ocupante do cargo de professor, nível/classe C, referência 10, matrícula n. 300013771, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, combinado com o art. 24, 46 e 63 da Lei Complementar n. 432/2008;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, o Senhor Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon, CPF n. ***.077.502-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00038/26

PROCESSO: 04250/2025 - TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria por funções de magistério
JURISDICIONADO: Instituto Municipal de Previdência de Machadinho D'Oeste - Imprev
INTERESSADO: Antônio Demétrius de Matos Freire - CPF n. ***. 240.024 -**
RESPONSÁVEL: Kerles Fernandes Duarte – Presidente do Iprev - CPF n. ***.867.222.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO). REDUTOR DE PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DE MAGISTÉRIO.

1. Compete ao Tribunal de Contas, auxiliar do controle externo, a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Aos ocupantes do cargo de professor é ofertada a redução de cinco anos de tempo de idade e contribuição previsto no inciso III, do § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, ou correlata a essa, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria, em favor de Antônio Demétrius de Matos Freire, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Aposentadoria materializada por meio da Portaria n. 31/2025/IMPREV/BENEFÍCIO, de 30.9.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4079, de 2.10.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com redutor de magistério) com proventos proporcionais, ao tempo de contribuição e sem paridade, em favor de Antônio Demétrius de Matos Freire, CPF n. ***.240.024-**, ocupante do cargo de professor, matrícula n. 1015-1, com carga horária de 20 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Machadinho D'Oeste/RO, com fundamento no artigo 65, inciso I, II, III, IV e § 1º, art. 66, §§ 1º, 2º, 8º e 10º da Lei Complementar n. 002/2023, de 24 de novembro de 2023;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto Municipal de Previdência de Machadinho D'Oeste - Imprev que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, nos termos da lei, o Instituto Municipal de Previdência de Machadinho D'Oeste - Imprev, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Dar ciência ao Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00059/26

PROCESSO: 04288/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Dalva Maria de Oliveira Costa - CPF n. ***.491.102-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502.-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Dalva Maria de Oliveira Costa, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria 571, de 15.10.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 208, de 03.11.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Dalva Maria de Oliveira Costa, CPF n. ***.491.102-**, ocupante do cargo de professor, nível/classe C, referência 10, matrícula n. xxxxxx549, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e paridade, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021 e artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalciadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00027/26

PROCESSO: 04345/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Maria Fátima Barros da Silva - CPF n. ***.548.432 -**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502 -**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório;

2. Ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, é ofertada a aposentadoria com proventos integrais, desde que preenchidas cumulativamente as condições de idade e períodos mínimos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria, em favor de Maria Fátima Barros da Silva, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 54, de 17.1.2023, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 20, de 31.1.2023, referente à Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, Maria Fátima Barros da Silva, CPF n. ***.548.432 -** ocupante do cargo de Professora, classe A, referência 4, matrícula n. 300008751, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, paridade e extensão de vantagens, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, c/c o artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual n. 146/2021;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tceror.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da Segunda Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00060/26

PROCESSO: 04387/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon
INTERESSADA: Lucy Mara Camacho - CPF n. ***.633.309-**
RESPONSÁVEL: Tiago Cordeiro Nogueira – Presidente do Iperon - CPF n. ***.077.502-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APRECIÇÃO DE LEGALIDADE. ATOS DE PESSOAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. Compete ao Tribunal de Contas a apreciação, com a finalidade de registro, das concessões de aposentadorias, ressalvadas as suas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório.

2. Para fins de registro, o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição é considerado legal quando constatado o preenchimento dos requisitos constitucionais pelo servidor, quais sejam: o alcance da idade e do tempo de contribuição mínimos, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da apreciação, para fins de registro, da legalidade do Ato Concessório de Aposentadoria em favor de Lucy Mara Camacho, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria n. 580, de 20.10.2025, com publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 208, de 03.11.2025, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em favor de Lucy Mara Camacho, CPF n. ***.633.309-**, ocupante do cargo de professor, nível/classe C, referência 16, matrícula n. xxxxxx873, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e paridade, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 4º da Emenda à Constituição Estadual nº 146/2021 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10 do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00047/26

PROCESSO: 04121/2025 – TCERO
SUBCATEGORIA: Aposentadoria
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Professor
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social de Campo Novo - Ipecan
INTERESSADA: Leila de Fátima Barbosa de Oliveira - CPF n. ***.752.952-**. RESPONSÁVEL: Izolda Madella – Superintendente do Ipecan - CPF n. ***.733.860-**
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGISTRO. ARQUIVAMENTO.

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato concessório de aposentadoria, com proventos integrais, fundamentado no art. 6º da EC n. 41/03, calculados com base na última remuneração, paridade e extensão de vantagens.

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de tempo mínimo exclusivamente na função de magistério. (STF, Plenário, ADI n. 3772/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de Aposentadoria, em favor de Leila de Fátima Barbosa de Oliveira, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias em substituição regimental, por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal a Portaria n. 029/IPECAN/2025, de 30.9.2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 4078, de 1º.10.2025, referente à aposentadoria especial de professor, com proventos integrais e paritários, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, em favor de Leila de Fátima Barbosa de Oliveira, CPF n. ***.752.952-**, ocupante do cargo de Professora, nível II, matrícula n. 78, com carga horária de 25 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo de Rondônia, com fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n. 41/03, de 19 de dezembro de 2003 c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, art. 4º, § 9º da Emenda Constitucional n. 103/19, art. 98, incisos I, II, III e IV, § 1º da Lei Municipal de n. 839/2019, de 31 de maio de 2019;

II – Registrar o ato, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea b, da Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência Social de Campo Novo - Ipecan que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados sem auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas;

IV – Intimar, a Senhora Izolda Madella, Superintendente do Ipecan, CPF n. ***.733.860-**, ou quem vier a substituí-lo, ficando registrado que o Voto, em seu inteiro teor, encontra-se disponível por meio do Portal do Cidadão (<https://portalcidadao.tce.ro.tc.br>);

V – Intimar o Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do § 10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

VI – Ordenar ao Departamento da 2ª Câmara, o arquivamento dos autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victória.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara em exercício

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

Administração Pública Municipal

Município de Espigão do Oeste

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00046/26

PROCESSO: 04147/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão
ASSUNTO: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão - Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2023
JURISDIÇÃO: Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
INTERESSADO: Wilton Matheus Zatroz Santos - CPF n. ***.021.612-**
RESPONSÁVEL: Welton Pereira Campos - CPF n.***.646.905-** – Prefeito Municipal
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. ADMISSÃO.

1. O Tribunal de Contas é legitimado para apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, nos termos da Constituição Federal;

2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, e é legitimada com a posterior nomeação e posse do interessado;



3. O julgamento positivo e o respectivo registro devem ser determinados aos atos que atenderem aos princípios e normas legais, assim como observarem os mandamentos da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004, desta Corte de Contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão de pessoal decorrente do processo seletivo deflagrado pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, referente ao Edital n. 002/2023, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal o ato de admissão do servidor público abaixo relacionado, decorrente do processo seletivo deflagrado pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, referente ao Edital n. 002/2023, publicado em 17.11.2023, com resultado final homologado por meio do Edital de Resultado Final, de 16.04.2024, com publicação no Diário Oficial CINDERONDÔNIA n. 263, de 28.05.2024:

NOME	CPF	CARGO	NOMEAÇÃO
Wilton Matheus Zatrow Santos	***.021.612-**	Auxiliar de Sala	26.06.2025

II – Ordenar o registro do ato admissional, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição do Estado de Rondônia, c/c artigo 37, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96, artigo 54, inciso I, e artigo 56 do Regimento Interno - TCE-RO;

III – Dar ciência, nos termos da lei, à Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tcerro.tc.br);

IV – Dar conhecimento ao Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

Município de Espigão do Oeste

ACÓRDÃO

Acórdão - AC2-TC 00045/26

PROCESSO: 04156/25 – TCERO
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão
ASSUNTO: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão - Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2023
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
INTERESSADOS: Ivan Pereira da Silva, CPF n. ***.470.032-**; Marcilei Dias Maciel, CPF n. ***.395.442-**
RESPONSÁVEL: Weliton Pereira Campos, CPF n. ***.646.905-** – Prefeito Municipal
RELATOR: Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva)
SESSÃO: 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada de forma virtual, de 9 a 13 de fevereiro de 2026

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. ADMISSÃO.

1. O Tribunal de Contas é legitimado para apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, nos termos da Constituição Federal;
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, e é legitimada com a posterior nomeação e posse do interessado;
3. O julgamento positivo e o respectivo registro devem ser determinados aos atos que atenderem aos princípios e normas legais, assim como observarem os mandamentos da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004, desta Corte de Contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão de pessoal decorrente do processo seletivo deflagrado pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, referente ao Edital n. 002/2023, publicado em 17.11.2023, com resultado final homologado por meio do Edital de Resultado Final, de 16.04.2024, com publicação no Diário Oficial CINDERONDÔNIA n. 263, de 28.05.2024 (ID 1863594), como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, Conselheiro substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva), por unanimidade de votos, em:

I – Considerar legal os atos de admissão dos servidores públicos abaixo relacionados, decorrente do processo seletivo deflagrado pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, referente ao Edital n. 002/2023, publicado em 17.11.2023, com resultado final homologado por meio do Edital de Resultado Final, de 16.04.2024, com publicação no Diário Oficial CINDERONDÔNIA n. 263, de 28.05.2024:

NOME	CPF	CARGO	TERMO DE POSSE
Ivan Pereira da Silva	***.470.032-**	Operador de Máquinas	12.08.2025
Marcilei Dias Maciel	***.395.442-**	Operador de Máquinas	28.08.2025

II – Ordenar o registro dos atos admissionais, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea "a", da Constituição do Estado de Rondônia, c/c artigo 37, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96, artigo 54, inciso I, e artigo 56 do Regimento Interno - TCE-RO;

III – Dar ciência, nos termos da lei, à Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no site eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.tc.br);

IV – Dar conhecimento ao Ministério Público de Contas, por meio eletrônico, nos termos do §10º do art. 30 do RI/TCE-RO;

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de Contas.

Participaram do julgamento o Conselheiro Paulo Curi Neto, o Conselheiro substituto Omar Pires Dias, em substituição regimental ao Conselheiro substituto Erivan Oliveira da Silva (Relator), o Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ernesto Tavares Victoria.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Presidente da Segunda Câmara

(assinado eletronicamente)
Conselheiro substituto OMAR PIRES DIAS
Relator em substituição regimental

Município de Governador Jorge Teixeira**DECISÃO MONOCRÁTICA**

PROCESSO N.: 00615/26
CATEGORIA: Direito de Petição
ASSUNTO: Pedido de reconsideração em face de decisão pelo não processamento de Procedimento Apuratório Preliminar (PAP).
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira

PETICIONANTE: Viveiro Klippel Ltda. (CNPJ n. 55.494.130/0001-10), representante legal Tiago Carlos Klippel (CPF n. ***163.332-**)
ADVOGADO: Não consta
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello

PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. SELETIVIDADE. RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO COMO DIREITO DE PETIÇÃO.

I. Contexto fático: Manifestação apresentada sob a forma de pedido de reconsideração em face de decisão monocrática que, em um Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), deixou de processar demanda de fiscalização por não atingimento dos critérios de seletividade.

II. Questão técnica e/ou jurídica: Verificar, em juízo de admissibilidade, o cabimento de recurso contra decisão que promove juízo negativo de seletividade em PAP, bem como a possibilidade de recebimento da manifestação como direito de petição.

III. Entendimento: Inexistente previsão legal ou regimental de recurso contra decisão proferida em PAP, razão pela qual não se conhece do pedido de reconsideração; admite-se, contudo, o recebimento da manifestação como exercício do direito de petição, para análise da pertinência das alegações.

IV. Fundamento: O PAP constitui procedimento de triagem voltado à aferição da relevância e materialidade de notícias de irregularidade, não se confundindo com processo de controle externo sujeito às hipóteses recursais previstas no ordenamento desta Corte. Ausente previsão normativa de recurso, afasta-se o cabimento do pedido de reconsideração, provisoriamente, sem prejuízo do exame da matéria à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do direito de petição.

DM 0049/2026-GCJEPPM

1. Cuida-se de Direito de Petição exercido pela empresa Viveiro Klippel Ltda. em face da decisão monocrática de ID 1906621, por mim proferida no processo n. 000460/26, mediante a qual considerei não atingidos os critérios de seletividade quanto a demanda de fiscalização formulada pela peticionante e, em razão disso, decidi pelo não processamento do procedimento apuratório preliminar e considerei prejudicado o pedido de tutela de urgência também articulado pela peticionante, conforme dispositivo transcrito:

33. Pelo exposto, decido:

I – Deixar de processar, com o consequente arquivamento, o presente Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), pelo não atingimento dos critérios de seletividade estabelecidos no parágrafo único do art. 2º, c/c o art. 9º, ambas da Resolução n. 291/2019/TCE-RO, bem como dos critérios previstos no art. 4º, § 2º, da Portaria n. 32/GABPRES/25, uma vez que a informação, embora tenha atingido 52,2 pontos no índice RROMa (superando o mínimo de 40 pontos), alcançou apenas 1 ponto na matriz GUT (muito abaixo do mínimo de 40 pontos exigido);

II – Considerar prejudicado o pedido de tutela antecipada formulado pela representante Viveiro Klippel Ltda., em razão do arquivamento do presente PAP por não atingimento dos critérios de seletividade, conforme fundamentação supra;

III – Determinar ao Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomaz de Souza, CPF n. ***.115.662-**, ou quem vier a lhe substituir, que faça constar em tópico específico nos relatórios de gestão da prestação de contas do Município – exercício 2026 – os registros analíticos das providências adotadas em relação à informação de irregularidade objeto do presente PAP, com fundamento no § 1º do art. 9º da Resolução n. 291/2019/TCE-RO;

IV – Determinar a Controladora Geral do Município, Josiane Carvalho Brito, CPF n. ***.931.762-**, ou quem vier a lhe substituir, que faça constar em tópico específico nos relatórios de gestão da prestação de contas do Município – exercício 2026 – os registros analíticos das providências adotadas em relação à informação de irregularidade objeto do presente PAP, com fundamento no § 1º do art. 9º da Resolução n. 291/2019/TCE-RO;

V – Determinar ao Departamento do Pleno que promova a notificação dos responsáveis indicados nos itens III e IV, na forma do art. 61 da Instrução Normativa n. 084/2025/TCE-RO, para que tomem ciência e cumpram as medidas lá determinadas, indicando-lhes o link (<http://pce.tce.ro.gov.br>) para acessar a íntegra destes autos;

VI – Dar ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) que:

a) na análise da prestação de Contas anual da Prefeitura de Governador Jorge Teixeira – exercício 2025, afira quanto ao cumprimento dos itens III e IV desta Decisão; e

b) as informações noticiadas nestes autos integrem sua base de dados para planejamento das ações fiscalizatórias, conforme o art. 3º da Resolução n. 291/2019/TCE-RO;

VII – Dar ciência do inteiro teor desta decisão à empresa Viveiro Klippel Ltda., CNPJ 55.494.130/0001-10, representante, indicando-lhe o link (<https://pce.tce.ro.gov.br>) para acessar a íntegra destes autos no sítio institucional desta Corte de Contas;

VIII – Intimar o Ministério Público de Contas, na forma regimental, acerca do teor desta decisão;

IX – Determinar ao Departamento do Pleno que adote as medidas administrativas e legais cabíveis ao devido cumprimento desta Decisão, inclusive quanto a sua publicação e arquivamento.

2. Vieram-me os autos do processo n. 000460/26 para deliberação acerca do documento n. 01470/26, intitulado "pedido de reconsideração".
3. Considerando inexistir previsão legal de recurso contra decisão proferida em Procedimento Apuratório Preliminar, mas para assegurar o direito constitucional de petição, determinei o desentranhamento da documentação e a autuação deste processo autônomo.
4. Anoto que não consta deste feito ou do processo originário documento apto a demonstrar a capacidade de representação exercida pelo signatário da petição, Tiago Carlos Klippel, mas, primando pelo formalismo moderado, recorrendo à base de dados do Sistema de Consulta da Receita Federal (CRF), atestei que o agente exerce a condição de representante legal da peticionante, diante do que não vislumbrei óbice à autuação deste procedimento.
5. A peticionante argumenta, em síntese, que a decisão pelo arquivamento de sua demanda de fiscalização se baseou exclusivamente em critérios abstratos, sem a análise material das irregularidades apontadas, as quais reputa relevantes. Reafirma, nesse sentido, (a) o encerramento prematuro do prazo editalício para envio de proposta e documentação, em desacordo com o instrumento convocatório; (b) a inabilitação indevida da peticionante, a despeito da regularidade fiscal comprovada; e (c) a não comprovação de capacidade técnica proporcional da empresa vencedora em parcela dos lotes.
6. Defendendo a reavaliação da seletividade, formulou os seguintes pedidos:
- Diante do exposto, requer-se a reconsideração da proposta de arquivamento, com o processamento da matéria como Representação, determinando-se a requisição de informações ao Município acerca do encerramento do prazo editalício de 2 horas, da inabilitação por certidão constante no SICAF e da compatibilidade quantitativa do atestado apresentado pela vencedora dos Lotes 6 a 10.
- Subsidiariamente, requer-se a reavaliação da matriz de seletividade à luz da dimensão econômica do certame e da natureza objetiva das ilegalidades apontadas.
7. Assim vieram-me os autos.
8. Decido.
9. Constato, de maneira provisória, o não preenchimento dos requisitos para que a irrisignação em análise seja admitida e processada enquanto recurso.
10. O expediente foi manejado sob a forma de pedido de reconsideração em face de decisão monocrática proferida em sede de Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), por meio da qual concluí pelo não processamento da demanda de fiscalização, em razão do não atingimento dos critérios de seletividade.
11. Em análise típica do juízo de admissibilidade, impõe-se verificar o cabimento do meio impugnativo eleito, à luz das disposições constantes da Lei Complementar n. 154/96 e do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
12. Nesse contexto, não identifiquei previsão legal ou regimental que autorize a interposição de recurso contra uma decisão que, em sede de PAP, promove juízo negativo de seletividade e, por conseguinte, não instaura processo de controle externo.
13. Com efeito, inexistente previsão normativa para a interposição do "pedido de reconsideração", ressalvando-se que o "recurso de reconsideração" do art. 89 do Regimento Interno se destina a impugnar decisões proferidas em processos de tomada ou prestação de contas, ao passo que o "pedido de reexame" do art. 90 do mesmo diploma somente é cabível em processos de fiscalização, denúncias e representações.
14. O PAP, de seu turno, é procedimento que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, consubstanciando-se em instrumento de mera triagem voltado à aferição da relevância e materialidade de notícias de irregularidade, mediante a aplicação de critérios objetivos de seletividade, nos termos da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.
15. Nesse cenário, a decisão que delibera pelo não processamento do PAP não se insere em processo sujeito às hipóteses recursais previstas no ordenamento desta Corte.
16. Assim, ausente previsão normativa amparando a insurgência recursal contra esse tipo de deliberação, não se mostra cabível o "pedido de reconsideração" interposto e tampouco se aplica a fungibilidade recursal.
17. Portanto, em um juízo provisório de admissibilidade, **reafirmo que deixo de conhecer do presente pedido de reconsideração, por ausência de cabimento.**
18. Não obstante a conclusão pelo não conhecimento do recurso, verifico que o conteúdo da manifestação revela inequívoca insurgência em face da decisão anteriormente proferida, consubstanciando pretensão de reavaliação dos fundamentos que ensejaram o não processamento da demanda.
19. Ressalto que essa decisão se restringiu ao juízo preliminar de processamento do PAP, fundado na aplicação dos critérios objetivos de seletividade, sem incursão no exame de mérito acerca da procedência ou improcedência das alegadas irregularidades.

20. Trata-se de uma etapa procedimental vocacionada à triagem e priorização das demandas submetidas a este Tribunal de Contas, de modo que o não atingimento dos critérios apenas indica a ausência de interesse-utilidade na instauração de ação de controle.
21. Ainda assim, não há óbice à revisão da conclusão, primando pelo interesse público, caso evidenciada a existência de erro relevante na análise empreendida.
22. Nesse contexto, a utilização de meio processual inadequado não impede a apreciação da matéria veiculada, sobretudo se evidenciada a intenção da parte de provocar a atuação desta Corte de Contas, mediante razões minimamente articuladas e relacionadas ao objeto anteriormente submetido à análise.
23. Portanto, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e do direito de petição, entendo possível o recebimento da presente manifestação como exercício do direito previsto no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal [1], assim possibilitando que se examine a pertinência das alegações apresentadas.
24. A providência não gera reconhecimento de natureza recursal ao expediente, tampouco reabre a discussão sob a perspectiva de impugnação típica, limitando-se a viabilizar a reanálise dos fatos à luz do interesse público e da eventual necessidade de controle.
25. Em um sentido aproximado ao desta minha deliberação, menciono, a título de precedente, a decisão monocrática de ID 1889458, proferida no processo n. 00192/26, ainda não julgado, de relatoria do Conselheiro -Substituto Omar Pires Dias, que deixou de conhecer, por ausência de cabimento, uma irrisignação contra de decisão que deixou de processar PAP, ao tempo em que determinou o seu processamento, como forma de não restringir o direito de manifestação perante este Tribunal de Contas.
26. Portanto, em termos provisórios, **decido ainda pelo recebimento da presente manifestação como direito de petição**, determinando o processamento para análise quanto à pertinência e relevância dos fatos e fundamentos deduzidos.
27. Feitas essas ponderações, resguardando uma análise mais aprofundada para o julgamento, após a **oitiva do Ministério Público**, considero, de forma provisória, atendidos os requisitos legais e regimentais, razão pela qual DECIDO:

I – Não conhecer do pedido de reconsideração interposto, por ausência de cabimento, em juízo provisório de admissibilidade;

II – Receber a manifestação como exercício do direito de petição, nos termos do art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, determinando o seu processamento para a análise da pertinência das alegações apresentadas;

III – Ordenar ao Departamento do Pleno que adote providências para:

- a) publicar esta decisão, na forma regimental;
- b) intimar a interessada e o seu representante legal, descritos no cabeçalho, para ciência desta decisão, conforme art. 59, *caput*, da Instrução Normativa n. 84/2025;
- c) atendidos os comandos acima, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, para a emissão de parecer;

IV – Após, retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Relator

[1] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Município de Ji-Paraná

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 04450/2025 – TCE-RO

SUBCATEGORIA: Prestação de Contas

ASSUNTO: Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2024

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI

INTERESSADO: Edísio Gomes Barroso, CPF: ***.907.902-**, Presidente do IPREJI a partir de 10/03/2025

RESPONSÁVEIS: Agostinho Castello Branco Filho, CPF n. ***.114.077-**, Presidente no período de 04/01 a 27/03/24 e de 14/04 a 31/12/24

Sirlene Muniz Ferreira e Candido, CPF: ***.202.986-**, Presidente de 27/03 a 14/04/2024;

Josenita Dutra Lana, CPF: ***.299.222-**, Contadora do Instituto em 2024

Ilson Moraes de Oliveira, CPF: ***.405.712-**, Controlador do Instituto em 2024

Isaú Fonseca, CPF: ***.283.732-**, Prefeito de Ji-Paraná em 2024

ADVOGADOS: Sem Advogados

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

DM-DDR 0080/2026-GPCPN

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI-PARANÁ. EXERCÍCIO DE 2024. ANÁLISE PRELIMINAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA.

1. Em sendo constatadas possíveis irregularidades quando da análise preliminar, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida necessária é a audiência dos responsáveis para, querendo, apresentar suas justificativas.

1. Tratam os autos da análise da prestação de contas de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, referente ao exercício de 2024, sob a responsabilidade do Sr. Agostinho Castello Branco Filho, que exerceu a presidência nos períodos de 04/01 a 27/03/2024 e de 14/04 a 31/12/2024, bem como da Sra. Sirlene Muniz Ferreira e Cândido, que esteve à frente do instituto no interregno de 27/03 a 14/04/2024.

2. Conforme consignado no Relatório de ID 1907120, a Coordenadoria Especializada em Finanças dos Municípios – CECEX 2 concluiu pela existência de irregularidades que ensejam o chamamento dos responsáveis, em sede de audiência, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

3. CONCLUSÃO

18. Finalizados os procedimentos de auditoria e instrução sobre a prestação de contas anual do Instituto de Previdência de Ji-Paraná, atinentes ao exercício financeiro de 2024, identificamos os seguintes achados nesta fase processual:

A1. Inconsistências nas conciliações bancárias;

A2. Ausência de certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora do RPPS;

A3. Deficiência na divulgação de informações no Portal da Transparência;

19. Em função da gravidade das ocorrências identificadas, e da possibilidade de manifestação desta Corte pelo julgamento das contas irregulares, propomos a realização de audiência dos responsáveis, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

20. Considerando os períodos de gestão indicados, verifica-se que Sirlene Muniz Ferreira e Candido esteve à frente do instituto de 27/03/2024 a 14/04/2024, correspondendo a 19 dias de gestão. Por sua vez, Agostinho Castello Branco Filho exerceu a presidência em dois períodos distintos, sendo de 04/01/2024 a 27/03/2024 e de 14/04/2024 a 01/01/2025, perfazendo 347 dias de exercício do cargo no período analisado (ID 1907108).

21. Observa-se que Sirlene Muniz Ferreira e Candido permaneceu na função por intervalos reduzidos, o qual se insere em contexto de transição administrativa. Ademais, no curso da análise técnica realizada, não foram identificadas irregularidades cuja ocorrência possa ser atribuída exclusivamente ao respectivo período de gestão da responsável.

22. Diante disso, considerando a brevidade do mandato e a ausência de elementos que indiquem a prática de atos irregulares diretamente relacionados a gestão de Sirlene Muniz, conclui-se que não se mostra necessária a realização de chamamento em audiência da referida gestora, mantendo-se a responsabilização apenas do gestor Agostinho Castello Branco Filho cuja atuação abrange a maior parte do período analisado.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

23. Diante o exposto, submetemos os autos ao gabinete do Conselheiro Paulo Curi Neto, propondo:

4.1. Promover mandado de audiência de **Agostinho Castello Branco Filho** (CPF: ***.114.077-**), na qualidade de Presidente do Instituto de Previdência de Ji-Paraná no exercício de 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelos achados de auditoria A1, A2 e A3.

4.2. Promover mandado de audiência de **Josenita Dutra Lana** (CPF: ***.299.222-**), na qualidade de Contadora do Instituto no exercício de 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelo achado de auditoria A1.

4.3. Promover mandado de audiência de **Isaú Fonseca** (CPF: ***.283.732-**), na qualidade de Prefeito de Ji-Paraná no exercício de 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelo achado de auditoria A2.

4.4. Promover mandado de audiência de **Ilson Moraes de Oliveira** (CPF: ***.533.922-**), na qualidade de Controlador do Instituto no exercício de 2024, com fundamento no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelo achado de auditoria A3.

4.5. Após a manifestação dos responsáveis ou o vencimento dos prazos de manifestação, o retorno dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação conclusiva.

3. É o necessário a relatar.

4. DECIDO.

5. Inicialmente, destaque-se que o fundo previdenciário de Ji-Paraná não foi auditado por esta Corte no período em exame. A análise, fundada exclusivamente no exame dos demonstrativos contábeis encaminhados, não impede que a regularidade dos atos de gestão seja futuramente fiscalizada por este Tribunal.

6. De acordo com a análise técnica preliminar, foram identificadas 03 (três) irregularidades que podem resultar em determinações quando do julgamento das contas sob exame, quais sejam: i) inconsistências nas conciliações bancárias; iii) ausência de certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora do RPPS e ii) deficiência na divulgação de informações no Portal da Transparência.

7. A materialidade e a autoria das irregularidades encontram-se evidenciadas pela unidade técnica, o que afasta a necessidade de emendas. Sendo assim, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a abertura de prazo para que os responsáveis apresentem defesa e/ou juntem documentos atinentes aos achados constantes no relatório técnico sob o ID 1907120.

8. Ante o exposto, em observância ao art. 5º, inciso LV, da CF, com fulcro no art. 10, §1º, art. 11 e art. 12, incisos I e III, todos da LCE n. 154/1996 c/c art. 18, §1º, art. 19, incisos I e IV, do RITCERO, decido:

I. Definir a responsabilidade de Agostinho Castello Branco Filho, CPF n. ***.114.077-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI, nos períodos de 04/01 a 27/03/2024 e de 14/04 a 31/12/2024, nos termos do art. 12, inciso I, da LCE n. 154/1996 c/c art. 19, inciso I, do RITCERO, em razão dos achados A1; A2 e A3, solidariamente com os responsáveis Josenita Dutra Lana, CPF: ***.299.222-**, Contadora, referente ao achado A1, Isaú Fonseca, CPF: ***.283.732-**, Prefeito de Ji-Paraná em 2024, atinente ao achado A2, e Ilson Moraes de Oliveira, CPF: ***.405.712-**, Controlador Geral, no que tange ao achado A3, conforme relatório técnico de ID 1907120;

II. Citar, via mandado de audiência, Agostinho Castello Branco Filho, CPF n. ***.114.077-**, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI, nos períodos de 04/01 a 27/03/2024 e de 14/04 a 31/12/2024, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCERO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCERO, apresente suas razões de justificativas e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca das seguintes irregularidades:

A1. Inconsistências nas conciliações bancárias;

A2. Ausência de certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora do RPPS;

A3 Deficiência na divulgação de informações no Portal da Transparência;

III. Citar, via mandado de audiência, Josenita Dutra Lana, CPF: ***.299.222-**, Contadora, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCERO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCERO, apresente suas razões de justificativas e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca da seguinte irregularidade:

A1. Inconsistências nas conciliações bancárias;

IV. Citar, via mandado de audiência, Isaú Fonseca, CPF: ***.283.732-**, Prefeito de Ji-Paraná em 2024, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCERO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCERO, apresente suas razões de justificativas e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca da seguinte irregularidade:

A2. Ausência de certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora do RPPS;

V. Citar, via mandado de audiência, Ilson Moraes de Oliveira, CPF: ***.405.712-**, Controlador Geral, com fulcro no inciso III do art. 19 do RITCERO, para que, querendo, no **prazo de 15 (quinze) dias**, contado na forma do § 1º do art. 97, do RITCERO, apresente suas razões de justificativas e/ou esclarecimentos, acompanhados da documentação que entender necessária ao saneamento acerca da seguinte irregularidade:

A3 Deficiência na divulgação de informações no Portal da Transparência;

VI. Advertir os responsáveis Agostinho Castello Branco Filho, CPF n. ***.114.077-**, Presidente; Josenita Dutra Lana, CPF: ***.299.222-**, Contadora; Isaú Fonseca, CPF: ***.283.732-**, Prefeito em 2024; e Ilson Moraes de Oliveira, CPF: ***.405.712-**, Controlador Geral, que, em caso de não atendimento às audiências, estarão sujeitos à revelia, nos termos do art. 19, §5º, do RITCERO;

VII. Ordenar ao Departamento do Pleno que, na forma regimental, cite os responsáveis indicados nos itens anteriores, encaminhando-lhes cópias do relatório técnico (ID 1907120) e desta Decisão, adotando, as seguintes medidas:



- a) **citação por edital** em caso de não localização da parte;
- b) **encaminhamento, ao término do prazo** estipulado nos itens anteriores, apresentada ou não a defesa, os autos à Secretaria Geral de Controle Externo para que, por meio da CECEX competente, dê continuidade à análise;

VIII. Ordenar a Secretaria Geral de Controle Externo, que após sua manifestação, **encaminhe os autos ao Ministério Público de Contas** para emissão de parecer regimental, retomando-o concluso ao Relator;

IX. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 20 de março de 2026.

(assinado eletronicamente)

OMAR PIRES DIAS

Conselheiro Substituto em substituição regimental
Matrícula 468

Município de Porto Velho

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: 04187/25

CATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar – PAP

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Porto Velho

ASSUNTO: Possível violação aos direitos da criança e adolescente, bem como suposta prática de publicidade enganosa e dano ao erário, os quais teriam ocorrido âmbito da prefeitura de Porto Velho.

RESPONSÁVEIS: Leonardo Barreto de Moraes, CPF n. ***.330.739-**, Prefeito do Município de Porto Velho/RO;
Jonhy Milson Oliveira Martins, CPF n. ***.521.742-**, Controlador Geral do Município de Porto Velho/RO.

INTERESSADO: Antônio Marcos Mourão Figueiredo, CPF n. ***.294.502-**, Vereador

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto

DM 0085/2026-GCPCN

PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR – PAP. FILTRO DE SELETIVIDADE. ÍNDICE RROMA. NÃO ATINGIMENTO. PORTARIA N. 32/GABPRES, DE 20 DE MARÇO DE 2025. RESOLUÇÃO 291/2019. ARQUIVAMENTO.

1. A Corte de Contas adotou o Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) como filtro de seletividade para escolha do que será analisado pelo Tribunal, com vistas a atender as demandas mais importantes e que geram mais impacto na sociedade e na coisa pública, devendo a informação atender ao índice RROMA e à matriz GUT para que possa ser processada.

1. **Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) instaurado em razão de documento intitulado “Denúncia”, (Doc. n. 07902/25), encaminhado a esta Corte pelo senhor Antônio Marcos Mourão Figueiredo, CPF n. ***.294.502-**, Vereador do Município de Porto Velho**, que noticia a existência de possíveis irregularidades relacionadas à violação dos direitos da criança e do adolescente, bem como à suposta prática de publicidade enganosa e danos ao erário, os quais teriam ocorrido no âmbito da Prefeitura de Porto Velho.

2. Em síntese, o comunicante relata que o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, teria publicado um vídeo nas redes sociais anunciando a gratuidade de ingressos para mais de dez mil crianças da Rede Municipal, com o objetivo de assistirem ao Circo Novo Mundo, incluindo sessões especiais para crianças neurodivergentes. No entanto, o Circo Novo Mundo esclareceu que não havia qualquer contrato com a Prefeitura e que o vídeo teria sido divulgado sem autorização, criando falsas expectativas entre as famílias. Apesar das solicitações para remoção do conteúdo, o prefeito, segundo o comunicante, teria mantido o vídeo, o que gerou confusão e causou danos à imagem do circo. A informação ainda aponta que o prefeito teria utilizado indevidamente a imagem de crianças com fins de manipulação emocional e engajamento político, violando direitos legais e ocasionando dano moral coletivo.

3. Diante dos fatos apresentados, o comunicante requereu ao Tribunal de Contas de Rondônia que tome conhecimento da situação e adote as providências necessárias. Entre os pedidos estão a abertura de um procedimento investigatório, a responsabilização do prefeito Léo Moraes nas esferas civil, penal e administrativa, e a apuração das violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que se extrai do expediente encartado ao ID 1865469, cujos trechos relevantes, transcrevo:

“[...]”

1. DA TRANSGRESSÃO NOTICIADA

Em 07 de novembro de 2025, o prefeito Léo Moraes publicou vídeo nas seguintes redes sociais oficiais: Instagram: @leomoraes.ro TikTok

leomoraes.ro Facebook Léo Moraes

Links diretos das publicações:

Instagram: [https://www.instagram.com/reel/DQwwSetjReb/?](https://www.instagram.com/reel/DQwwSetjReb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/DQwwSetjReb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

Facebook

<https://www.facebook.com/share/11C7tm1FU8M/?mibextid=wwXlfr>

TikTok <https://vt.tiktok.com/ZSf4XRfKP/>

A fala divulgada pelo prefeito anunciava que a Prefeitura de Porto Velho levaria mais de dez mil crianças da Rede Municipal para assistir gratuitamente ao espetáculo do Circo Novo Mundo, incluindo sessões adaptadas para crianças neurodivergentes.

2. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELOS DIRETORES DO CIRCO

A presente denúncia chegou ao meu gabinete por meio dos diretores do Circo Novo Mundo, que informaram: Não existe contrato firmado entre a SEMED e o Circo Novo Mundo. Nenhuma autorização oficial foi concedida para gratuidade, pipoca ou sessões exclusivas. O vídeo publicado pelo prefeito não foi autorizado e não corresponde a qualquer acordo firmado.

O conteúdo divulgado gerou confusão, constrangimento e expectativa falsa entre famílias e crianças. O circo solicitou a remoção imediata do vídeo por conter informação inverídica. Diversas famílias procuraram o circo acreditando na promessa de gratuidade, o que não correspondia à realidade.

O vídeo ultrapassou 16.900 curtidas, 972 comentários e 2.141 compartilhamentos. Além disso, foi divulgado via colaboração com os perfis @tvaboquimhoro, @newsrondonia, @humorondoniense, @jornalrondonia_e @portalrondonia, ampliando a propagação da informação falsa. Ressalto que, na data da publicação, o prefeito Léo Moraes estava viajando para a Europa, portanto o vídeo não foi gravado no dia da postagem. Tratou-se de conteúdo antigo divulgado apenas para gerar engajamento após a população tomar conhecimento da viagem internacional. A intenção foi reduzir desgaste e ocultar sua ausência do município. O proprietário do circo relatou ter pedido inúmeras vezes a retirada do vídeo, pois famílias estavam indo ao local cobrar um contrato inexistente. Todos os pedidos foram ignorados pelo prefeito, que manteve o conteúdo por interesse político.

Para tentar justificar a falsa promessa, a Prefeitura estuda divulgar nota alegando que a SEMED não teve tempo de realizar a contratação porque o circo deixaria Porto Velho em 07 de dezembro de 2025. Entretanto, os responsáveis informaram que o Circo Novo Mundo ficará na capital até o final de dezembro e cogita permanecer até janeiro de 2026. A justificativa é apenas uma nova tentativa de confundir a população, especialmente famílias humildes e crianças neurodivergentes.

3. DO USO INDEVIDO DA IMAGEM E DA ESPERANÇA DAS CRIANÇAS

O prefeito utilizou crianças, inclusive neurodivergentes, como instrumento emocional para gerar engajamento político em redes sociais, explorando vulnerabilidades e manipulando sentimentos. Essa prática caracteriza:

Enganação da população

Exploração emocional infantil

Desinformação deliberada

Violação de direitos da infância

Dano moral coletivo

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 17 – direito ao respeito e preservação da imagem

Art. 18 – vedação de tratamento constrangedor

Art. 70 – dever estatal de prevenir violação de direitos

Art. 232 – punição por expor criança a vexame



DOeTCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

www.tce.ro.gov.br



Violação ao art. 37 da Constituição Federal:

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência gerar engajamento após a população tomar conhecimento da viagem internacional. A intenção foi reduzir desgaste e o cultar sua ausência do município. O proprietário do circo relatou ter pedido inúmeras vezes a retirada do vídeo, pois famílias estavam indo ao local cobrar um contrato inexistente. Todos os pedidos foram ignorados pelo prefeito, que manteve o conteúdo por interesse político.

Para tentar justificar a falsa promessa, a Prefeitura estuda divulgar nota alegando que a SEMED não teve tempo de realizar a contratação porque o circo deixaria Porto Velho em 07 de dezembro de 2025. Entretanto, os responsáveis informaram que o Circo Novo Mundo ficará na capital até o final de dezembro e cogita permanecer até janeiro de 2026. A justificativa é apenas uma nova tentativa de confundir a população, especialmente famílias humildes e crianças neurodivergentes.

3. DO USO INDEVIDO DA IMAGEM E DA ESPERANÇA DAS CRIANÇAS

O prefeito utilizou crianças, inclusive neurodivergentes, como instrumento emocional para gerar engajamento político em redes sociais, explorando vulnerabilidades e manipulando sentimentos. Essa prática caracteriza:

Enganação da população

Exploração emocional infantil

Desinformação deliberada

Violação de direitos da infância

Dano moral coletivo

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 17 – direito ao respeito e preservação da imagem

Art. 18 – vedação de tratamento constrangedor

Art. 70 – dever estatal de prevenir violação de direitos

Art. 232 – punição por expor criança a vexame

Violação ao art. 37 da Constituição Federal:

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

A divulgação de promessa inexistente afronta a moralidade

administrativa e a publicidade verdadeira.

5. DOS PEDIDOS:

6. O Gabinete do Vereador Marcos Combate solicita ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Cui Neto, que tome conhecimento dos fatos narrados e adote as providências que entender cabíveis:

1. Instauração de procedimento investigatório.
2. Responsabilização civil, penal e administrativa do prefeito Léo Moraes.
3. Apuração das violações ao ECA.
4. Aplicação das sanções cabíveis.
5. Determinação de exclusão imediata do vídeo e de todas as publicações relacionadas.
6. Retratação pública nas mesmas redes sociais utilizadas para a divulgação.
7. Recomendação proibindo o uso de imagens de crianças em conteúdos políticos.
8. Adoção de medidas preventivas contra uso político da imagem infantil.
9. Notificação dos perfis colaboradores para remoção imediata do conteúdo.
10. Retratação pública desses perfis, esclarecendo a inexistência de contrato ou autorização.

Perante o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

1. Abertura de tomada de contas especial para apurar possível uso indevido de estrutura pública para promoção pessoal.
2. Investigação sobre possível dano ao erário decorrente da produção e divulgação do vídeo.
3. Apuração de responsabilidade administrativa do Prefeito Municipal.
4. Aplicação das medidas de controle externo e penalidades cabíveis.

4. Após a autuação da documentação, os autos foram encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) para análise quanto aos critérios de seletividade, nos termos do art. 5º da Resolução nº 291/2019/TCE-RO.

5. O Corpo Técnico, após examinar a documentação apresentada, concluiu por: a) deixar de processar o presente PAP, com o consequente arquivamento, diante da não obtenção da pontuação mínima na Matriz GUT; b) encaminhar cópia da documentação ao Prefeito do Município de Porto Velho e ao Controlador Geral, para conhecimento e eventual adoção de providências cabíveis; e c) dar ciência do Ministério Público de Contas (ID 1867837).

6. Assim, vieram os autos conclusos para deliberação.

7. É o relatório. Decido.

8. Inicialmente, cumpre destacar que o controle externo deve atuar em matérias consideradas relevantes, as quais atinjam ou ultrapassem a pontuação mínima exigida nos critérios de seletividade estabelecidos por este Tribunal por intermédio da Resolução nº 291/2019/TCE-RO. Dessa forma, antes da apreciação do mérito das questões suscitadas, impõe-se a verificação de sua admissibilidade e, posteriormente, a análise do cumprimento dos critérios de seletividade.

9. A análise realizada pela SGCE concluiu que, embora os requisitos de admissibilidade tenham sido atendidos e a pontuação mínima no índice RROMa tenha sido alcançada [1], a matéria não atingiu a pontuação mínima na Matriz GUT [2]. Esse resultado indicou que, à luz dos critérios de gravidade, urgência e tendência, o caso não se qualificaria para a realização de controle específico por este Tribunal.

10. Contudo, apesar do não atingimento da pontuação mínima, a Unidade Técnica efetuou análise perfunctória da irregularidade noticiada, manifestando-se nos seguintes termos (ID 1867837):

[...]

28. No caso em análise, verificou-se que a informação atingiu a **pontuação de 46,60 no índice RROMa, e a pontuação de 1 na matriz GUT**, o que demonstra a desnecessidade de seleção da matéria para a realização de ação de controle.

29. Na análise de seletividade não se realiza aferição de mérito e tampouco se atribui condutase/ou responsabilidades, mas, o quanto possível, estabelecem-se averiguações preliminares, de cunho geral, para melhor respaldar as proposições feitas adiante.

30. Salienta-se, também, que a aferição preliminar das supostas irregularidades comunicadas se restringe aos fatos expostos na peça exordial.

31. Como relatado, trata-se de comunicado encaminhado a esta Corte de Contas pelo Sr. Antônio Marcos Mourão Figueiredo, Vereador, sobre violação aos direitos da criança e adolescente, prática de publicidade enganosa e suposto dano ao erário no âmbito da prefeitura.

32. Segundo narra o comunicante, o prefeito de Porto Velho divulgou um vídeo em suas redes sociais oficiais anunciando que mais de dez mil crianças da rede municipal seriam levadas gratuitamente ao "Circo Novo Mundo", incluindo sessões adaptadas para crianças neurodivergentes.

33. O proprietário do circo teria relatado ter solicitado a retirada do vídeo, pois famílias estavam indo ao local cobrar a entrada no espetáculo. Mesmo após reiterados pedidos, o prefeito manteve a publicação.

34. Segundo o interessado, a justificativa cogitada pela Prefeitura foi de que não houve tempo para contratar o espetáculo. Porém, os diretores do circo afirmam não existir qualquer contrato, autorização ou negociação com a Prefeitura ou com a SEMED, e o conteúdo divulgado é inverídico, tendo gerado confusão, frustração e constrangimento a famílias que buscaram o benefício prometido.

35. Consta que o vídeo, amplamente divulgado e impulsionado por perfis de comunicação locais, foi publicado enquanto o prefeito encontrava-se em viagem internacional, sendo material antigo utilizado para gerar engajamento político e minimizar críticas decorrentes de sua ausência.

36. O vereador sustenta que o prefeito utilizou a imagem e a expectativa de crianças, inclusive neurodivergentes, para fins de promoção pessoal, o que configuraria violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, afronta aos princípios da administração pública previstos no art. 37 da Constituição Federal e potencial dano ao erário decorrente do uso de estrutura pública para divulgação de conteúdo político.

37. Diante disso, solicita a adoção das providências cabíveis, inclusive investigação, responsabilização administrativa, civil e penal, retirada das publicações, retratação pública, abertura de tomada de contas especial e apuração de eventual uso indevido de recursos públicos.

38. Em análise perfunctória das informações e documentos constantes da notícia é possível verificar que, em princípio, a maior parte das situações narradas não se enquadra na competência fiscalizatória desta Corte de Contas, por se tratar de possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, condutas político-administrativas relacionadas à publicidade institucional e de eventuais atos que, se comprovados, configurariam improbidade administrativa ou ilícitos civis e penais.

39. A apreciação desses fatos, a priori, é de atribuição do Ministério Público Estadual, não havendo, neste momento, elementos que indiquem ofensa a normas de natureza contábil, financeira, orçamentária ou patrimonial, tampouco indício de utilização de recursos públicos para produção e/ou impulsionamento do vídeo divulgado.

40. O comunicado não contém documento que demonstre gasto público, contratação de serviços ou mobilização de estrutura administrativa apta a caracterizar, a priori, irregularidade de gestão e/ou dano ao erário, inexistindo, portanto, suporte mínimo para atuação desta Corte nas competências previstas nos arts. 1º, 5º, 8º e 38 da Lei Complementar nº 154/1996.

41. Em conformidade com os endereços eletrônicos citados pelo comunicante, o vídeo foi divulgado nas "redes sociais".

42. A utilização de rede social de caráter privado para a divulgação do vídeo sugere, em princípio, a inexistência de dispêndio de recursos públicos especificamente relacionados à veiculação do conteúdo, reduzindo a probabilidade de ocorrência de ato de gestão com repercussão financeira. Todavia, essa circunstância não elide a possibilidade de que outras impropriedades de natureza político-administrativa possam ter ocorrido na conduta adotada pelo prefeito, ainda que estranhas à competência fiscalizatória desta Corte, a exemplo de eventual desvio de finalidade, violação de normas de publicidade institucional ou afronta a direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, matérias cuja apuração compete aos órgãos de controle próprios.

43. Assim, diante da ausência de elementos objetivos que permitam estabelecer a ocorrência de ato de gestão irregular ou de aplicação indevida de recursos públicos, e considerando as diretrizes de racionalização e foco institucional que orientam a atividade fiscalizatória desta Corte, conclui-se que a matéria não apresenta subsídios para ser selecionada como objeto de apuração.

44. Feitas as considerações acima, apresentamos as razões pelo não atingimento do índice GUT.

45. Com base nas considerações expostas e em conformidade com os critérios definidos na Portaria n. 32/GABPRES/25, verifica-se que a gravidade (G) dos fatos notificados é classificada com **pontuação 1 – "pouco grave"**, uma vez que população potencialmente atingida consiste em famílias e crianças da rede municipal que, em razão da divulgação do vídeo, teriam criado expectativa quanto à gratuidade para acesso ao espetáculo privado. Entretanto, não há impacto direto na prestação de serviços públicos, indícios de dano ou impacto financeiro do ente.

46. Quanto ao critério de Urgência (U), atribui-se a **pontuação 1**, uma vez que não constata riscos à continuidade de serviços públicos, nem ameaça iminente ao erário que demande atuação urgente desta Corte; no critério de Tendência (T), mantém-se igualmente a **pontuação 1**, pois não há indicação de que o cenário atual possa evoluir para situação mais grave.

47. Portanto, com base na Portaria n. 32/GABPRES/25, concluímos que **matriz GUT alcançou 1 (um) ponto [3]**.

48. Conforme explanado no tópico 2 deste relatório, o controle externo desta Corte norteia-se por critérios que embasam a seleção dos objetos a serem fiscalizados. São eles: relevância, risco, materialidade, oportunidade, gravidade, urgência e tendência.

49. Esses critérios existem para selecionar, de forma objetiva, com base em critérios previamente definidos, quais as atividades devem ser priorizadas na atuação do órgão de controle.

50. Assim, considerando o **não atingimento dos índices de seletividade** estabelecidos, **não encontramos guarida para a deflagração de uma ação de controle** específica por esta Corte, cabendo o arquivamento do processo, com ciência ao gestor e do controle interno para adoção de medidas administrativas cabíveis, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO.

51. Ademais, as informações deste PAP integrarão a base de dados da SGCE para planejamento de futuras fiscalizações nessa temática.

11. Destaca-se que, consoante disposto na Portaria n. 32/GABPRES, de 20 de março de 2025, o índice RROMa avalia critérios objetivos, sem juízo de mérito sobre a irregularidade, o qual apenas é realizado na Matriz GUT, que somente é aplicada se a pontuação mínima de 40 pontos for atingida no referido índice.

12. No caso em análise, tendo sido alcançada a pontuação mínima no índice RROMa, o Corpo Técnico aplicou a Matriz GUT, que, entretanto, não atingiu a pontuação necessária para o processamento da demanda.

13. Pois bem. A análise de seletividade das manifestações encaminhadas a este Tribunal tem por finalidade priorizar ações de controle com maior impacto social, financeiro e orçamentário, além de assegurar a defesa do interesse público, permitindo selecionar demandas alinhadas à estratégia organizacional e ao planejamento das fiscalizações. Assim, somente devem ser processadas as informações de irregularidades que atinjam ou ultrapassem as pontuações mínimas exigidas tanto no índice RROMa quanto na Matriz GUT.

14. Caso tais requisitos não tenham sido atendidos, a Resolução n. 291/2019/TCE-RO assim estabelece:

Art. 9º Nos casos em que a demanda não alcance a pontuação mínima da análise de seletividade, a SGCE submeterá de imediato ao Relator proposta de arquivamento do PAP e de **encaminhamento da informação de irregularidade a autoridade responsável e ao controle interno para adoção das medidas cabíveis**, dando-se ciência ao interessado, se houver, e ao Ministério Público de Contas.

§1º O Relator, caso esteja de acordo com a proposta de arquivamento, **determinará que, nos relatórios de gestão que integram a prestação de contas, constem registros analíticos das providências adotadas em relação às informações de irregularidade comunicadas**. (destaquei)

15. Conforme consignado na análise técnica, os requisitos de seletividade não foram atendidos. Além disso, mesmo diante da análise sumária da irregularidade relatada, a Unidade Técnica não verificou, neste momento, elementos que justifiquem a necessidade de deflagração de ação de controle por parte deste Tribunal.

16. No presente caso, conforme exposto pela Unidade Técnica, o exame do comunicado de irregularidade referente à divulgação de vídeo pelo Prefeito de Porto Velho não revela, à luz dos elementos apresentados, indícios de irregularidade passíveis de fiscalização por esta Corte de Contas.

17. O vídeo, supostamente destinado a promover a ida de crianças da rede municipal a um espetáculo circense, foi veiculado em redes sociais de caráter privado, sem comprovação de utilização de recursos públicos para sua produção ou impulsionamento. Do exame dos documentos apresentados, não se constatarem elementos que evidenciem contratação de serviços, mobilização de estrutura administrativa ou qualquer ato capaz de configurar dano ao erário.

18. Ademais, verifica-se que as questões relacionadas a eventual violação de direitos da criança e do adolescente, conforme noticiado pelo comunicante não se inserem, a rigor, no rol de matérias atribuídas à competência deste Tribunal de Contas. As alegações em questão referem-se a situações que demandam apuração em esferas próprias de responsabilização, não cabendo a esta Corte, de forma direta, a condção de tais apurações.

19. Por fim, é imperativo que a Administração, por meio do atual Prefeito e do Controlador Geral, ambos do município de Porto Velho, tomem ciência desta decisão e da manifestação técnica, ficando ciente de que a documentação será arquivada neste Tribunal, podendo subsidiar futuras fiscalizações, nos termos do art. 9º da Resolução nº 291/2019/TCE-RO.

20. Ante o exposto, **DECIDO**:

I – Deixar de processar o Apuratório Preliminar – PAP, instaurado em razão de comunicado de irregularidade, formulado pelo senhor **Antônio Marcos Mourão Figueiredo, CPF n. ***.294.502.** (Vereador)**, em face de possíveis irregularidades relacionadas à violação dos direitos da criança e do adolescente, bem como à suposta prática de publicidade enganosa e danos ao erário, os quais teriam ocorrido no âmbito da Prefeitura de Porto Velho, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de seletividade da informação, com fundamento no art. 9º, caput, da Resolução nº 291/2019/TCE-RO, c/c o art. 4º, §2º, da Portaria n. 32/GABPRES, de 20 de março de 2025;



II – Ordenar ao Departamento do Pleno que promova a notificação, por meio eletrônico, nos moldes dispostos no artigo 42 da Resolução nº 30 3/2019/TCE-RO, do senhor **Leonardo Barreto de Moraes**, CPF n. ***.330.739-**, Prefeito, do senhor **Jonhy Milson Oliveira Martins**, CPF n. ***.521.742-**, Controlador-Geral do Município de Porto Velho e do comunicante senhor **Antônio Marcos Mourão Figueiredo**, CPF n. ***.294.502-**, **Vereador do Município de Porto Velho**, ou a quem o substituir ou suceder, para conhecimento desta decisão e do relatório técnico, ficando registrado que esta documentação ficará arquivada neste Tribunal e poderá subsidiar futuras fiscalizações;

III – Intimar o Ministério Público de Contas, na forma regimental, e a Secretaria-Geral de Controle Externo;

IV – Ordenar ao **Departamento do Pleno** que, após a adoção das medidas de cumprimento desta decisão, **arquive os autos**, com fundamento no art. 9º da Resolução n. 291/2019/TCERO c/c o art. 78-C, parágrafo único, do RITCERO;

V – Publique-se esta decisão.

Porto Velho/RO, datado e assinado eletronicamente.

(assinado eletronicamente)

Paulo Curi Neto
Conselheiro Relator
Matrícula 450

[1] Pontuação mínima: 40; pontuação obtida: 46,60

[2] Pontuação mínima: 40; pontuação obtida: 1

[3] Memória de cálculo. Gravidade = 1, Urgência = 1 e Tendência = 1. Logo, 1 (x) 1 (x) 1 = 1.

Atos da Presidência

Decisões

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO SEI: 005523/2025 – TCE-RO.

CATEGORIA: Administrativo TCE/RO.

SUBCATEGORIA: Requerimento.

ASSUNTO: Requerimento para prorrogação de desempenho do regime de teletrabalho fora do Estado de Rondônia.

INTERESSADO: Thamyres Brotto de Souza.

RELATOR: Conselheiro Edilson de Souza Silva.

ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE SERVIDOR. TELETRABALHO ORDINÁRIO E INTEGRAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRORROGAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 305/2019/TCE-RO. JUÍZO POSITIVO DE CONVENIÊNCIA É OPORTUNIDADE. DEFERIMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 001/2026/SERINSTC

Trata-se de requerimento formulado pela servidora Thamyres Brotto de Souza, assessora de Conselheiro (CDS 5), matrícula 560005, lotada na Secretaria Especial de Relações Institucionais com o Sistema Tribunais De Contas, em que requer a autorização para permanência no desempenho do regime de teletrabalho ordinário e integral fora do município sede deste Tribunal de Contas, com a finalidade de continuar a desempenhar suas atividades funcionais na cidade de Palhoça-SC (1024907).

No que concerne ao regime de teletrabalho noutro Estado da Federação, a requerente sustentou o pedido de prorrogação na Resolução n. 305/2019/TCE-RO, bem como em seu contexto familiar, considerando a remoção de seu esposo, Bruno Moreira de Souza, Policial Rodoviário Federal, para desempenhar suas funções na Delegacia 01 de São José/SC (Município limítrofe e conurbado), a partir de 13 de agosto de 2025, conforme Portaria em anexo (0904670, fl. 18).

Salientou que atualmente já desenvolve suas atividades laborais em regime de teletrabalho integral fora do Estado de Rondônia, estando sempre disponível para contato com a chefia deste setor e demais colegas de trabalho pelos meios de comunicação eletrônica.

Por fim, a interessada declarou continuar atendendo a todos os requisitos previstos na Resolução n. 305/2019/TCE-RO, justificando que detém toda a estrutura física e de tecnologia da informação necessária para o bom desempenho de suas atividades, com pleno acesso aos sistemas do Tribunal de Contas; e, ainda, que preenche as condições de elegibilidade e biopsicossociais.

É o relatório.

Preliminarmente registro que a SERINSTC é uma unidade vinculada ao Gabinete da Presidência, no entanto, o Presidente desta Corte de Contas, conselheiro Wilber Carlos dos Santos do Coimbra, pela Decisão Monocrática n. 0016/2024-GP (0642190), designou este subscritor para gerir, orientar e supervisionar os trabalhos da referida unidade, in verbis:

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, pelos fundamentos colacionados em linhas precedentes e ad referendum do Conselho Superior de Administração (CSA), DECIDO:

I – DESIGNAR, com fundamento do disposto no art. 15-A, da Lei Complementar n. 1.218, de 18 de janeiro de 2024, o Conselheiro Edilson de Sousa Silva para o fim de orientar e supervisionar os trabalhos de competência da Secretaria Especial de Relações Institucionais com o Sistema Tribunais de Contas, para o biênio 2024/2025, entretanto, a partir do dia 1º de fevereiro de 2024;

Em cumprimento à decisão, que foi referendada pelo Conselho Superior de Administração (CSA) na Sessão Virtual Extraordinária n. 2, de 15 de fevereiro de 2024 (1531892), este subscritor passou a gerir, orientar e supervisionar os trabalhos da SERINSTC, indicando, inclusive, os seus integrantes.

Assim, por ser o gestor da SERINSTC, e membro do Tribunal, possuo a competência legal para decidir sobre o regime de teletrabalho requerido pela servidora, conforme dispõe o §1º e §2º do art. 20 da Resolução n. 305/2019/TCERO, que transcrevo a seguir:

Art. 20. O regime de teletrabalho pode ser cumprido em todo o território nacional. (Redação dada pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO)

§1º O regime de teletrabalho poderá ser realizado fora do Estado de Rondônia, dentro do território nacional, mediante requerimento fundamentado do servidor, com a anuência do gestor imediato e a prévia autorização da Presidência, despicienda esta última quando a anuência advier de membro do Tribunal ou do Ministério Público de Contas. (Redação dada pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO)

§2º Os Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do Ministério Público de Contas poderão autorizar o cumprimento do teletrabalho fora do Estado aos servidores lotados em seus Gabinetes, desde que observadas as demais exigências desta Resolução, comunicando à Presidência, que dará publicidade ao ato. (Redação dada pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO)

Fixada a competência, passo à análise do requerimento.

A Resolução n. 305/2019/TCE-RO, com as alterações dadas pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO, regulamenta a jornada regular de trabalho, as jornadas diferenciadas de trabalho, o registro de frequência, o banco de horas dos servidores do Tribunal de Contas e dá outras providências. A referida norma de regência estabelece em seu art. 20, já citado, a possibilidade de teletrabalho em todo território nacional.

Além disso, a mencionada norma dispõe, em seu art. 24, acerca das atividades laborais passíveis de serem executadas em teletrabalho, a saber:

Art. 24. Enquadram-se como atividades laborais passíveis de realização por meio de teletrabalho aquelas que: (Redação dada pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO)

I – Possam ser realizadas de forma remota;

II – Possam ter prazo ou periodicidade de execução mensuráveis por meio eletrônico;

III – O desenvolvimento demande maior esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como, instruções, pareceres, relatórios, roteiros, dentre outras; e

IV – Não envolvam a necessidade de atendimento presencial ao público interno e externo. (Redação dada pela Resolução n. 336/2020/TCE-RO)

Feita esta breve introdução, embora já se trate de servidora em regime de teletrabalho fora do Estado de Rondônia, é pertinente reiterar os requisitos mínimos e cumulativos para que a servidora seja elegível a permanecer no mesmo regime, os quais foram definidos no art. 26, I a V, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO:

Art. 26. São requisitos mínimos e cumulativos para que o servidor seja elegível ao regime de teletrabalho ordinário: (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO)

I – Possuir autorização do gestor imediato e do gestor da área para o regime de teletrabalho no setor; (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO)

II – Apresentar média de desempenho superior a 70% na sistemática de gestão de desempenho; (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO)

III – Não estar no primeiro ano de estágio probatório no âmbito do Tribunal de Contas; (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO)

IV – Não ter sofrido penalidade disciplinar nos 3 (três) anos anteriores à inscrição ao regime de teletrabalho; e (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO)

V – Não estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar. (Redação dada pela Resolução n. 354/2021/TCE-RO).

Quanto à autorização do gestor imediato e do gestor da área, extrai-se que ela é decorrente do presente processo, não existindo óbice à concessão até porque a interessada, por ora, é a única servidora, nesta Secretaria, desempenhando o regime de teletrabalho noutro Estado da Federação de forma perene.

No que tange ao desempenho da servidora, observa-se que é bastante superior aos 70% exigidos pela norma, eis que o Resultado Individual dela, tendo por norte o Relatório da Gestão de Desempenho, Ciclo 2024/2025, alcançou a nota 9,5.

Ademais, a servidora faz parte do quadro efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no cargo de Técnico Judiciário, estando cedida ao Tribunal de Contas desde dezembro/2019, portanto, não se encontra em estágio probatório. E, por derradeiro, não existe notícia de que tenha respondido ou esteja respondendo a quaisquer sindicâncias ou processos administrativos disciplinares no âmbito administrativo deste Tribunal de Contas, conforme certificado pela Corregedoria Geral.

E, adicionado ao atendimento de todos os requisitos de elegibilidade (art. 26, I a V, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO), a interessada declarou que detém toda a estrutura física e de tecnologia da informação necessária para o regular desempenho de suas atividades; e, ainda, que fica submetida à avaliação do setor competente para realizar a avaliação biopsicossocial, na forma e nas condições previstas no art. 27, III, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO.

Além do cumprimento das referidas condicionantes, destaca-se a considerável produção e a qualidade dos trabalhos da servidora, sempre cumprindo os prazos designados pelo gestor imediato, fatos que contribuem, sobremaneira, para o atingimento das metas institucionais e setoriais, no âmbito desta Corte de Contas. Ainda, em atendimento ao disposto no art. 33, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO, a servidora se comprometeu a comparecer ao Tribunal de Contas, para fins de capacitação e troca de experiências, ao menos duas vezes por ano, conforme o definido no Acordo de Desempenho e Desenvolvimento.

Nessa linha – visando à promoção do bem-estar, bem como contribuir para a preservação do equilíbrio entre os aspectos da vida pessoal e profissional dos servidores – as decisões deste Tribunal de Contas têm sido no sentido do deferimento de pedidos desta natureza, a exemplo dos casos registrados em lista atualizada mantida no Processo SEI 005382/2025.

Cabe ponderar também que a presente decisão fundamenta-se na conservação da unidade familiar, princípio que visa preservar a estrutura e o vínculo entre os membros da família, garantindo que a sua integridade não seja rompida ou prejudicada indevidamente. Esse princípio tem respaldo constitucional no Brasil (art. 226, da Constituição Federal) e se manifesta em regulamentos que protegem o direito à convivência familiar, como a possibilidade de remoção de servidores públicos, ou mesmo a alteração de regime de trabalho, para acompanhamento o cônjuge ou companheiro. Nesse sentido, inclusive, é o que se extrai do art. 28, inciso V, Resolução n. 305/2019/TCE-RO, que estabelece a priorização do regime de teletrabalho na hipótese do servidor que necessite se ausentar para acompanhamento de cônjuge.

Por fim, além do preenchimento dos requisitos normativos mencionados acima, o deferimento para permanência de servidor em teletrabalho ordinário fora do Estado reclama o juízo positivo de conveniência e oportunidade por parte do gestor (art. 23 da Resolução n. 305/2019/TCE-RO). Assim, o teletrabalho não pode representar qualquer risco de prejuízo no que tange à contraprestação laboral.

Nesse sentido, reforço que a atuação remota da servidora não irá criar prejuízo ou descontinuidade das atividades sob a responsabilidade da SERINSTC, não se vislumbrando, a princípio, nenhum óbice ao pleito solicitado. Somado a isso, reitera-se, o elevado grau de comprometimento demonstrado pela servidora desde o início das atividades em teletrabalho nesta Corte de Contas.

Posto isso, DECIDO:

I - DEFERIR o pedido de permanência no desempenho do regime de teletrabalho ordinário e integral da servidora Thamyres Brotto de Souza, matrícula n. 560005, na cidade de Palhoça-SC, prorrogado por mais dois anos, a contar de 1º de maio de 2026, com fulcro nos artigos 20, §§ 1º e 2º, e 23, caput, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO.

II - Dar conhecimento do teor desta Decisão à servidora interessada, reforçando, dentre outras, as seguintes obrigações adicionais:

- a) Cumprir as metas estabelecidas pelo gestor imediato, corresponsável pela prestação eficaz do serviço, não podendo haver prejuízo no desenvolvimento de suas atividades, em especial em relação à qualidade e quantidade das entregas;
- b) Manter o gestor informado acerca da evolução do trabalho, indicando eventual dificuldade, dúvida ou informação que possam prejudicar o andamento de suas atividades;
- c) Preservar o sigilo dos dados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação;
- d) A prestação do serviço, em especial a utilização de recursos tecnológicos próprios, será de ônus exclusivo da servidora, nos termos do art. 36 da Resolução n. 305/2019/TCE-RO;
- e) Consultar o e-mail institucional e a intranet pelo menos 1 (uma) vez ao dia;
- f) Manter telefone de contato disponível durante o horário de expediente, de modo que possa ser acionado de forma expedita; e
- g) Atender às convocações para comparecimento às dependências do Tribunal de Contas.

III - Determinar o envio desta decisão à Presidência desta Corte de Contas para efeitos de publicidade do ato, nos termos do art. 20, § 2º, da Resolução n. 305/2019/TCE-RO.

Porto Velho/RO, data da assinatura eletrônica.

Edilson de Sousa Silva
Conselheiro

Portarias

PORTARIA

Portaria n. 40/GABPRES, de 18 de março de 2026.

Prorroga o prazo e altera composição da equipe de fiscalização estabelecida pela Portaria n. 107/GABPRES, de 28 de julho de 2025, publicada no DOe TCE-RO n. 3370, de 30 de julho de 2025.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 66, inciso VI da Lei Complementar n. 154, de 1996, c/c o art. 2º, inciso X, da Lei Complementar n. 1.024, de 2019, e item 2.3 do Manual de Auditoria, aprovado pela Resolução n. 177/2015/TCE-RO;

CONSIDERANDO o Processo-SEI n. 003674/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar até o dia 30 de junho de 2026, o prazo final estabelecido pela Portaria n. 107/GABPRES, de 28 de julho de 2025, publicada no DOe TCE-RO n. 3370, de 30 de julho de 2025, que designou equipe de fiscalização para realização de auditoria operacional voltada à avaliação da governança, qualidade e suficiência dos dados encaminhados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública - SINESP (QRT-Silêncio Rádio) e da rede estadual de atendimento às mulheres em situação de violência.

Art. 2º Excluir da composição da equipe o servidor Mauro Consuelo Sales de Sousa (Membro), matrícula n. 407.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Wilber Coimbra
Presidente

Secretaria de Processamento e Julgamento

Pautas

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Pauta de Julgamento VIRTUAL – Conselho Superior de Administração – CSA

Sessão Extraordinária n. 4/2026 – 25.3.2026

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 93, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o art. 68, inciso XI, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, e o artigo 187, inciso VI, e artigo 225, inciso XIII, do Regimento Interno, CONVOCA O CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO deste Tribunal para reunir-se em Sessão Administrativa Extraordinária no dia 25.3.2026, em ambiente virtual, com início às 9 horas e encerramento no mesmo dia às 17 horas, a fim de tratar do processo abaixo relacionado.

Conforme o art. 12 da Resolução n. 298/2019/TCE-RO, as partes poderão requerer, pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado nos autos, até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão virtual, o credenciamento para realizarem a sustentação oral. O requerimento deverá ser feito pelo Portal do Cidadão.

Ademais, serão automaticamente excluídos da sessão virtual e remetidos à sessão presencial os processos: com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial pelos Conselheiros ou pelo membro do Ministério Público de Contas até o fim da sessão virtual; com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial pelas partes pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado nos autos, desde que requerido em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão virtual; os processos em que houver 2 (dois) ou mais entendimentos diversos do relator.

I - Apreciação de Processo:

1 - Processo-e n. 00631/26 – Processo Administrativo
Interessado: Tribunal de Contas de Rondônia
Assunto: Reajuste salarial aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro WILBER COIMBRA

Porto Velho, 20 de março de 2026.

Conselheiro **WILBER COIMBRA**

Presidente  **TCE-RO**
em ação, mais cidadania
